120e année. - No 4 ISSN 0373-0425 Mercredi 6 janvier 1988

JOURNAL OFFICIEL

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LOIS ET DÉCRETS

Avis : Les salles de vente et de consultation de la Direction des Journaux officiels sont ouvertes du lundi au vendredi **de 8 h 30 à 16 h 30,** le samedi **de 8 h 30 à 12 heures.**

SOMMAIRE GENERAL

Lois 207

Décrets, arrêtés, circulaires :

- ☐ Textes généraux 232
- ☐ Mesures nominatives 244
- ☐ Conventions collectives 248

Commission nationale de la communication et des libertés 251

Informations parlementaires 252

Avis et communications :

- Avis aux importateurs et aux exportateurs 253
- Avis de concours et de vacance d'emplois 257
- Avis divers 258

Informations diverses 260

(Sommaire analytique page suivante)

SOMMAIRE ANALYTIQUE

Lois

LOI de programme n° 88-12 du 5 janvier 1988 relative au patrimoine monumental 207
LOI n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation 208
LOI n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs 219
LOI n° 88-15 du 5 janvier 1988 relative au développement et à la transmission des entreprises 220
LOI n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale 224
LOI n° 88-17 du 5 janvier 1988 relative aux fusions et aux scissions de sociétés commerciales et modifiant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales 227
LOI n° 88-18 du 5 janvier 1988 relative au renouvellement des baux commerciaux 230
LOI n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique 231

Décrets, arrêtés, circulaires

□ textes généraux

Premier ministre

Décret du 4 janvier 1988 portant délégation de signature 232

ministère de l'économie, des finances et de la privatisation

Décret n° 87-1162 du 24 décembre 1987 portant virement de crédits 232
Arrêtés du 10 décembre 1987 relatifs au budget de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour l'exercice 1987 233
Arrêté du 24 décembre 1987 fixant la liste des organismes intermédiaires de prêts de titres 233
Arrêté du 27 décembre 1987 accordant la garantie de l'Etat à deux emprunts de la Caisse centrale de coopération économique 233

□ budget

Décret n° 87-1163 du 24 décembre 1987 portant virement de crédits 233
Décret n° 87-1164 du 24 décembre 1987 portant virement de crédits 234
Décret n° 87-1165 du 24 décembre 1987 portant virement de crédits 235
Décret n° 87-1166 du 31 décembre 1987 portant virement de crédits 237
Arrêté du 29 décembre 1987 portant répartition de crédits 237

ministère de la défense

Arrêté du 23 décembre 1987 relatif à des régies d'avances 238

ministère de l'intérieur

Arrêté du 31 décembre 1987 portant aménagement de la présentation de la carte grise aux agents de l'autorité compétente 238

□ sécurité

Arrêté du 30 décembre 1987 portant délégation de signature 239

ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports

□ transports

Arrêté du 30 décembre 1987 autorisant la compagnie nationale Air France à augmenter sa participation au capital de la compagnie Air Inter 239

Arrêté du 30 décembre 1987 portant approbation de la décision de la S.N.C.F. de céder une partie des actions qu'elle détient dans le capital de la compagnie Air Inter 239

ministère de l'éducation nationale

Arrêté du 30 décembre 1987 autorisant au titre de l'année 1988 l'ouverture de concours pour le recrutement d'attachés d'administration scolaire et universitaires-analystes (femmes et hommes) 239

□ recherche et enseignement supérieur

Décret nº 87-1167 du 31 décembre 1987 fixant les conditions de liquidation du centre d'études des sytèmes et des technologies avancées 240

ministère des affaires sociales et de l'emploi

Arrêté du 16 décembre 1987 modifiant l'arrêté du 27 août 1974 fixant certaines modalités d'application du décret nº 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accident du travail dont peuvent bénéficier certains ouvriers de l'Etat mensualisés affiliés à un régime spécial de retraite 240

Arrêté du 23 décembre 1987 fixant pour l'année 1988 le montant maximum de pension et le montant des cotisations du régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses 241

Arrêté du 29 décembre 1987 approuvant les modifications au règlement intérieur d'une caisse de retraite 241

ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme

Arrêtés relatifs à des licences d'agent de voyages 242

ministère de l'agriculture

Arrêté du 24 décembre 1987 portant délégation de signature 244

□ mesures nominatives

ministère de l'économie, des finances et de la privatisation

Arrêté du 30 décembre 1987 portant nomination au Conseil national de la consommation 244

□ budget

Arrêté du 22 décembre 1987 portant nomination au conseil d'administration du Fonds de solidarité 244

ministère de la justice

Décrets du 4 janvier 1988 portant maintien en détachement (Conseil d'Etat) 245

ministère de la défense

Arrêté du 29 décembre 1987 portant nomination au conseil d'administration de l'Ecole polytechnique 245

Décision du 22 décembre 1987 portant attribution du brevet de qualification militaire supérieure 245

ministère des affaires étrangères

Décret du 4 janvier 1988 portant nomination d'un consul de France à Ouagadougou 245

ministère de l'intérieur

Décret du 4 janvier 1988 portant nomination de préfets, commissaires de la République 245

Décret du 4 janvier 1988 portant nomination de préfets, hors cadre et commissaires de la République 246

Décret du 4 janvier 1988 portant titularisation d'un préfet et radiation du corps des administrateurs civils 246

Décret du 5 janvier 1988 portant nomination de sous-préfets, directeurs et chef de cabinet de préfets, commissaires de la République 246

□ sécurité

Arrêté du 24 décembre 1987 portant cessation de fonctions au cabinet du ministre 246

Arrêté du 30 décembre 1987 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet du ministre 246

ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports

□ transports

Arrêté du 7 décembre 1987 portant détachement (aviation civile) 247

Arrêtés du 9 décembre 1987 portant détachement (aviation civile) 247

Arrêté du 14 décembre 1987 portant titularisation (aviation civile) 247

ministère de l'éducation nationale

Décret du 4 janvier 1988 portant nomination du recteur de l'académie de Poitiers 247

ministère des affaires sociales et de l'emploi

Arrêté du 2 novembre 1987 portant détachement (directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales) 248

Arrêté du 28 décembre 1987 portant nomination à la sous-commission des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective 248

Arrêté du 28 décembre 1987 portant nomination à la Commission nationale de la négociation collective 248

Arrêtés portant nomination (directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales) 248

□ conventions collectives

ministère des affaires sociales et de l'emploi

Arrêté du 28 décembre 1987 portant extension d'annexes à la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois 248

Arrêté du 28 décembre 1987 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des commerces non alimentaires de la ville de Rennes et élargissement à certaines villes du département des Côtes-du-Nord 248

Avis relatif à l'extension d'un accord régional (région Bretagne) conclu dans le cadre de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux (à l'exclusion du granit et de l'amiante-ciment) 249

Avis relatif à l'extension d'avenants aux conventions collectives (employés et cadres) des commerces de quincaillerie et des métaux de la région Bretagne - Pays de Loire - Centre Ouest 249

Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail 249

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie artisanale 249

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes 250

Avis relatif à l'extension d'un accord national professionnel concernant les entreprises de travail temporaire (salariés permanents) 250

Avis relatif à l'extension d'un accord intervenu dans le cadre de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques 250

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité 250

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des industries françaises de la porcelaine 250

Avis relatif à l'extension d'un accord sur la formation professionnelle dans les cabinets d'architectes 251

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance 251

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'ameublement 251

Commission nationale de la communication et des libertés

Décision nº 87-350 du 15 décembre 1987 relative à un appel aux candidatures 251

Informations parlementaires

☐ Assemblée nationale

DOCUMENTS ET PUBLICATIONS 252

☐ Sénat

DOCUMENTS LEGISLATIFS 253

Avis et communications

☐ avis aux importateurs et aux exportateurs

ministère de l'économie, des finances et de la privatisation

☐ budget

Avis aux importateurs relatifs au tarif des prélèvements agricoles applicable à l'importation en provenance des pays tiers et du Portugal (tableau B nº 31) 253
Avis aux importateurs relatif au tarif des prélèvements agricoles applicable à l'importation en provenance des pays tiers et du Portugal (tableau C nº 1) 257

☐ avis de concours et de vacance d'emplois

ministère de la défense

Avis de concours pour le recrutement de secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de l'année 1988 257

☐ avis divers

Premier ministre

Avis relatif à la mise en vente de publications officielles (direction de la Documentation française) 258

ministère de l'économie, des finances et de la privatisation

Résultats du tirage nº 8005 du Tapis vert 259

secrétariat d'État à la mer

Avis relatif à la modification des droits de port dans le Port autonome de la Guadeloupe 259

Informations diverses

☐ cote des changes

Cours du 5 janvier 1988 260

Annonces 261

Récapitulation des textes concernant les collectivités locales

LOI nº 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation 208

ASSOCIATIONS

Le cahier n° 1 du mercredi 6 janvier 1988 est publié ce jour.

PUBLICATIONS SPECIALES VENDUES SEPAREMENT

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

N° 4

Avis aux importateurs relatifs au tarif des prélèvements agricoles et des montants compensatoires monétaires applicable à l'importation.

En vente :

Conventions collectives nationales

BUREAUX D'ETUDES TECHNIQUES
CABINETS D'INGENIEURS-CONSEILS
SOCIETES DE CONSEILS

(13e édition - Novembre 1987)

BROCHURE N° **3018** Prix : **45 F**

CABINETS D'EXPERTS-COMPTABLES
ET DE COMPTABLES AGREES

(9e édition - Novembre 1987)

BROCHURE N° **3020** Prix : **30 F**

AMEUBLEMENT

(5e édition - Octobre 1987)

BROCHURE N° **3056** Prix : **50 F**

Ces brochures sont en vente
à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

Participation aux frais de port et de facturation :
Toute commande inférieure à : 100 F est majorée de 10 F ;
250 F est majorée de 15 F ;
800 F est majorée de 25 F,
au-delà de 800 F il ne sera perçu aucuns frais

LOIS

LOI de programme n° 88-12 du 5 janvier 1988 relative au patrimoine monumental (1)

NOR : CLRX8700126L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. - La présente loi a pour objet de permettre :

1° La restauration et la mise en valeur de monuments classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que des objets mobiliers qu'ils contiennent, dont l'état nécessite des travaux importants : édifices civils, militaires et religieux, en particulier les cathédrales, parcs et jardins historiques ;

2° La mise en valeur de grands sites archéologiques classés ou inscrits.

Elle doit également permettre d'engager et de poursuivre les programmes généraux de travaux sur les monuments classés ou inscrits et sur le patrimoine rural non protégé.

Art. 2. - Est approuvé un programme portant sur les années 1988 à 1992 d'un montant total de 5 145,7 millions de francs, en autorisations de programme, réparti comme suit :

1988 = 931,3 millions de francs ;
1989 = 977,8 millions de francs ;
1990 = 1 026,7 millions de francs ;
1991 = 1 078 millions de francs ;
1992 = 1 131,9 millions de francs.

Les crédits exprimés en francs 1988 seront actualisés chaque année par l'application de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe retenu par le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour chacune des années considérées.

Art. 3. - Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement, avant le 15 septembre, un rapport sur l'exécution de la présente loi.

Ce rapport indique, pour chaque département, la liste des opérations financées au titre de l'exercice précédent et programmées pour l'exercice en cours.

Il mentionne le montant des crédits reportés au titre de l'exercice précédent.

Il fait apparaître l'incidence des dispositions financières arrêtées à l'article 2 sur l'évolution des crédits de fonctionnement en personnel, en matériel et fonctionnement courant et en entretien.

Il retrace l'évolution des taux moyens des subventions allouées par l'Etat pour les travaux d'entretien, de restauration et de réutilisation des monuments classés et inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dont l'Etat n'est pas propriétaire.

Il contient en outre toute indication nécessaire sur l'évolution des dépenses de l'Etat et des collectivités territoriales en faveur du patrimoine et sur la situation de celui-ci.

Art. 4. - Le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur les moyens à mettre en œuvre pour utiliser la totalité des crédits consacrés au patrimoine monumental et pour simplifier, accélérer et harmoniser :

- la gestion du patrimoine monumental et les procédures de classement et d'inscription, ainsi que la protection des monuments d'intérêt local situés notamment en milieu rural ;

- la programmation et l'exécution des travaux et, en particulier, les conditions d'octroi des aides de l'Etat aux personnes publiques ou privées propriétaires de monuments historiques.

Art. 5. - I. - Il est inséré, après l'article 795 du code général des impôts, un article 795 A ainsi rédigé :

« *Art. 795 A.* - Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret.

« En cas de non-respect des règles fixées par cette convention, les biens exonérés sont soumis aux droits de mutation sur la base de leur valeur au jour où la convention n'est pas respectée ou de la valeur déclarée lors de la donation ou du décès si cette valeur est supérieure et aux taux auxquels ils auraient été soumis lors de leurs transmission. »

II. - Les tarifs des droits de timbre visés aux articles 905 et 907 du code général des impôts sont relevés à due concurrence des pertes de recettes résultant du paragraphe I ci-dessus.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 5 janvier 1988.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de la culture et de la communication,
FRANÇOIS LÉOTARD

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ

(1) Travaux préparatoires : loi n° 88-12.

Sénat :

Projet de loi de programme n° 6 (1987-1988) ;

Rapport de M. Pelletier, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 79 (1987-1988) ;

Avis de la commission des finances n° 80 (1987-1988) ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence le, 5 novembre 1987.

Assemblée nationale :

Projet de loi de programme, adopté par le Sénat, n° 1019 ;
Rapport de M. Fuchs, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1102 ;
Avis de la commission des finances n° 1124 ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1987.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Fuchs, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1175 ;
Discussion et adoption le 22 décembre 1987.

Sénat :

Projet de loi de programme, modifié par l'Assemblée nationale, n° 187 (1987-1988) ;
Rapport de M. Pelletier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 207 (1987-1988) ;
Discussion et adoption le 22 décembre 1987.

LOI n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation (1)

NOR : *INTX8700039L*

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES

Art. 1er. - Les troisième à huitième alinéas de l'article 103-1 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des crédits restant est réparti entre les deux parts de la dotation globale d'équipement pour 60 p. 100 au profit de la première part et pour 40 p. 100 au profit de la seconde part. Ces proportions sont révisées à l'issue de chaque période d'exercice du droit d'option prévue à l'article 103. »

Dans le dernier alinéa de l'article 103-1 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les mots : « des six alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « de l'alinéa précédent ».

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

« Dans chacun des départements comprenant une zone de montagne, une commission propose au président du conseil général et au représentant de l'Etat dans le département les dispositions de nature à améliorer l'organisation des services publics en montagne, notamment en facilitant et en développant leur polyvalence. La composition de cette commission est fixée par décret. »

Art. 3. - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 106 *bis* de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le solde est destiné à majorer :

« *a)* La dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements ;

« *b)* Les attributions des groupements de départements et des syndicats associant des communes ou groupements de communes et des départements ou régions.

« Les sommes que les départements recevront chaque année, d'une part, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983 sur des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement des départements, ne pourront excéder le montant des crédits reçus au titre de ces mêmes concours l'année précédente, actualisé du double du taux de progression du montant total de la dotation globale d'équipement des départements en crédits de paiement pour l'exercice considéré.

« Les attributions reçues chaque année par les départements, d'une part en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, d'autre part au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983, ne peuvent être inférieures au montant moyen, actualisé conformément aux dispositions de l'article 108, des concours de l'Etat reçus au titre des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement au cours des exercices 1980, 1981 et 1982. Cette garantie est financée par prélèvement sur les crédits affectés à la première part de la dotation globale d'équipement des départements. »

Art. 4. - L'article 106 *ter* de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est ainsi rédigé :

« *Art. 106* ter. - La seconde part de la dotation globale d'équipement mentionnée à l'article 106 est répartie entre les départements, après avis du comité des finances locales :

« *a)* A raison de 80 p. 100 au plus au prorata des dépenses d'aménagement foncier effectuées et des subventions versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural par chaque département ;

« *b)* A raison de 10 p. 100 au plus pour majorer les attributions versées aux départements au titre de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ;

« *c)* A raison de 10 p. 100 au moins pour majorer la dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements. »

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article L. 234-6 du code des communes est ainsi rédigé :

« Le potentiel fiscal d'une commune est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales, ces bases étant les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales, minorées, le cas échéant, du montant des bases correspondant à l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts. »

Art. 6. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article 34 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement sont ainsi rédigés :

« Les départements de métropole et d'outre-mer dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements bénéficient d'une dotation de fonctionnement minimale.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de la dotation entre les départements en tenant compte, notamment, de leur potentiel fiscal et de la longueur de leur voirie. »

II. - La première phrase du dernier alinéa du même article 34 est ainsi rédigée :

« Pour 1988, ce montant ne peut être inférieur à 90 millions de francs. »

III. - Le même article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation revenant aux départements qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier de la dotation de fonctionnement minimale est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation. »

IV. - Le deuxième alinéa de l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 précitée est remplacé par les alinéas suivants :

« Les départements d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation des départements. Cette quote-part est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 p. 100, entre la population des départements d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale.

« La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon perçoit une quote-part de la dotation de péréquation des départements et du concours particulier mentionné à l'article 34. Cette quote-part est déterminée par application au montant de chacune de ces dotations du double du rapport, majoré de 10 p. 100, entre la population de la collectivité territoriale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale. »

V. - Dans le cinquième alinéa du même article 35, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Art. 7. - Après le huitième alinéa de l'article 27 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, sont insérés les alinéas suivants :

« Les dotations de référence des communes d'une agglomération nouvelle font en outre l'objet d'un ajustement permettant un resserrement des écarts de ressources fiscales globales.

« A cette fin, il est opéré chaque année une comparaison de la valeur par habitant réel des ressources fiscales globales des communes ainsi constituées :

« - le potentiel fiscal de la taxe d'habitation ;

« - le potentiel fiscal des taxes foncières ;

« - le produit de la compensation de l'exonération de taxe foncière des propriétés bâties pondéré selon le taux moyen national de cette taxe ;

« - le produit de la péréquation nationale et départementale de la taxe professionnelle ;

« - la dotation de référence attendue du syndicat d'agglomération nouvelle, calculée selon les règles définies aux alinéas précédents.

« Lorsqu'une commune dispose selon ce calcul d'une ressource fiscale globale par habitant inférieure à un pourcentage fixé par décret, des ressources fiscales globales moyennes de la même agglomération, sa dotation de référence est relevée jusqu'à atteindre ce chiffre. Cet abondement est prélevé de manière proportionnelle sur la dotation des communes dont la ressource fiscale globale est supérieure à un pourcentage, fixé par le même décret, de la ressource moyenne de l'agglomération. »

Art. 8. - I. - Après l'article 31 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 31 *bis* ainsi rédigé :

« *Art. 31* bis. - A compter de 1988, les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle reçoivent une attribution de dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues par l'article L. 234-17 du code des communes. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 234-17 du code des communes est ainsi rédigé :

« Le montant total des sommes affectées à cette dotation ainsi que sa répartition entre les communautés urbaines, les districts à fiscalité propre et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle sont fixés chaque année par le comité des finances locales. »

III. - Les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 234-17 du code des communes sont remplacés par les alinéas suivants :

« *a)* Une dotation de base égale au produit d'une attribution moyenne par habitant par la population totale des communes regroupées. Pour les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, cette attribution moyenne est pondérée par le coefficient d'intégration fiscale défini au neuvième alinéa ci-dessous ;

« *b)* Une dotation de péréquation en fonction de son potentiel fiscal. Pour les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, cette dotation est en outre fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au neuvième alinéa ci-dessous.

« Le potentiel fiscal d'une communauté urbaine ou d'un district à fiscalité propre est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales. Ces bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions communales de ce groupement. Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune de ces deux catégories de groupement.

« Le potentiel fiscal d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle est égal au montant des bases pondérées de taxe professionnelle. Ces bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions de ce groupement. Le coefficient de pondération de ces bases est le taux moyen national d'imposition à la taxe professionnelle constaté pour les syndicats et communautés d'agglomération nouvelle. »

IV. - Le neuvième alinéa de l'article L. 234-17 du code des communes est ainsi rédigé :

« Les sommes affectées à la dotation de base des communautés urbaines, des districts à fiscalité propre et des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle représentent 15 p. 100 du montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement de chacune de ces trois catégories de groupements de communes. »

V. - L'article L. 234-17 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 1988, le montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle s'élève à 65 millions de francs. Jusqu'au terme de la période transitoire prévue par l'article L. 234-21-1 du code des communes, ce montant progresse comme les ressources de la dotation globale de fonctionnement des communautés urbaines et des districts à fiscalité propre réparties en application du *b* de ce même article. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERVENTIONS ECONOMIQUES DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 9. - I. - Le paragraphe II de l'article 5 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est ainsi rédigé :

« II. - Lorsque son intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente, la commune peut accorder des aides directes et indirectes, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier.

« Pour compléter les aides visées à l'alinéa précédent, la commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier. »

II. - Le paragraphe II de l'article 48 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

« II. - Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, le département peut accorder des aides directes et indirectes à des entreprises en difficulté pour la mise en œuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci. Le département peut passer des conventions avec d'autres départements ou régions concernés et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

« Les mesures visées aux alinéas précédents doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée.

« Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente. »

III. – Dans le 6° du paragraphe I de l'article 4 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, les mots : « les communes par l'article 5 » sont remplacés par les mots : « les départements par l'article 48 ».

Art. 10. – L'article 6 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

« *Art. 6.* – I. – Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent paragraphe.

« Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

« Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

« La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par une commune aux organismes d'intérêt général visés à l'article 238 *bis* du code général des impôts.

« Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une commune porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisés avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat.

« II. – Par dérogation aux dispositions du paragraphe III de l'article 5 de la présente loi, une commune, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé, et notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, participent également au capital de cet établissement de crédit.

« La commune peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'alinéa précédent. La commune passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

« La participation des communes au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :

« – dans le cas où une seule commune est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;

« – lorsque plusieurs communes sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont elles disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement. »

Art. 11. – L'article 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

« *Art. 49.* – I. – Un département ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent paragraphe.

« Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette départementale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget départemental ; le montant des provisions spécifiques constituées par le département pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

« Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

« La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par un département aux organismes d'intérêt général visés à l'article 238 *bis* du code général des impôts.

« Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par un département porte, au choix de celui-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par un département pour les opérations de construction, d'acquisition, ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisés avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat.

« II. – Par dérogation aux dispositions du paragraphe III de l'article 48 de la présente loi, un département, seul ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, participent également au capital de cet établissement de crédit.

« Le département peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement mentionné à l'alinéa précédent. Le département passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

« La participation des départements au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :

« – dans le cas où un seul département est actionnaire de cette société anonyme, il dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;

« - lorsque plusieurs départements sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement. »

Art. 12. - L'article 4-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est ainsi rédigé :

« *Art. 4-1.* - I. - Une région ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent paragraphe.

« Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette régionale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget régional ; le montant des provisions spécifiques constituées par la région pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

« Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

« La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunt ou cautionnements accordés par une région aux organismes d'intérêt général visés à l'article 238 *bis* du code général des impôts.

« Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une région porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une région pour les opérations de construction, d'acquisition, ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisés avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat.

« II. - Une région peut, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, participent également au capital de cet établissement de crédit.

« La région peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement mentionné à l'alinéa précédent. La région passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

« La participation des régions au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :

« - dans le cas où une seule région est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;

« - lorsque plusieurs régions sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont elles disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties, et notamment la quotité garantie par l'établissement. »

Art. 13. - I. - Les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles.

L'occupation ou l'utilisation par des personnes privées des dépendances immobilières de ce domaine ne confère pas à ces dernières de droit réel, sous réserve des dispositions des paragraphes II et III ci-après.

II. - Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet, en faveur d'une personne privée, d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence.

Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.

III. - Les baux passés en application du paragraphe II ci-dessus satisfont aux conditions particulières suivantes :

1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la collectivité territoriale, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour l'exécution du service public ou la réalisation de l'opération d'intérêt général ;

2° Le droit réel conféré au titulaire du bail de même que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.

Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du montant maximum des garanties et cautionnements qu'une collectivité territoriale est autorisée à accorder à une personne privée.

Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la collectivité territoriale ;

3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.

La collectivité territoriale a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1° ci-dessus ;

4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs.

IV. - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus sont applicables aux établissements publics des collectivités territoriales et aux groupements de ces collectivités.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE BUDGETAIRE, AU CONTROLE FINANCIER DES COMPTES DES COLLECTIVITES LOCALES ET A DES MESURES FISCALES

Art. 14. - I. - L'article L. 322-5 du code des communes est complété *in fine* par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :

« 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

« 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

« 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

« La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement. »

II. – Sont réputées légales les délibérations ainsi que les clauses des traités ou cahiers des charges qui, antérieurement à la présente loi, ont prévu la prise en charge par les communes des dépenses répondant aux conditions du paragraphe I.

Sont également réputées légales les clauses des traités ou des cahiers des charges approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée qui ont prévu la prise en charge par une commune de dépenses d'un service public industriel et commercial, même dans des cas autres que ceux mentionnés au paragraphe I.

Art. 15. – Le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par les trois phrases suivantes :

« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits. »

Art. 16. – L'article L. 221-6 du code des communes est ainsi rédigé :

« *Art. L. 221-6.* – Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 p. 100 des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt. »

Dans le troisième alinéa de l'article L. 221-7 du code des communes, le mot : « urgentes » est supprimé.

Art. 17. – Le second alinéa de l'article 63 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux est ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 221-6 et L. 221-7 du code des communes s'appliquent aux départements. »

Art. 18. – Le *a* de l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est ainsi rédigé :

« *a)* Les articles 19, 20, 29, 30, 31, 32, 36 *bis*, 54 et le second alinéa de l'article 63 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ; ».

Art. 19. – L'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété *in fine* par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre, le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent. »

Art. 20. – Après l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« *Art. 8-1.* – Sous réserve du respect des dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus et de l'article 9-3 ci-dessous, des modifications peuvent être apportées au budget de la commune par le conseil municipal, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil municipal peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent. »

Art. 21. – Le premier alinéa de l'article 51 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 7, 8, 8-1, 9-1, 9-2, 9-3 et 13 de la présente loi sont applicables au budget du département. »

Art. 22. – L'article 6-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est complété *in fine* par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil régional peut jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre, égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. »

Art. 23. – I. – Le premier alinéa de l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. La Cour des comptes statue en appel.

« Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 millions de francs ainsi que ceux de leurs établissements publics, font l'objet, sous réserve des alinéas ci-après, d'un apurement administratif par les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances.

« Les décisions d'apurement assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable sont transmises par le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances à la chambre régionale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre régionale des comptes.

« Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observations sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre régionale des comptes, les arrêtés des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances emportent décharge définitive du comptable.

« Le trésorier-payeur général et le receveur particulier des finances adressent à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'ils ont pris. La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d'évocation et de réformation sur les arrêtés visés au quatrième alinéa du présent article dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Pour les collectivités territoriales et établissements publics locaux dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application des alinéas précédents, la chambre régionale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. Elle dispose des mêmes pouvoirs que ceux attribués à la Cour des comptes par l'article 9 de la loi modifiée n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes. »

III. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :

« Elle peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 francs ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

« Elle peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'alinéa ci-dessus, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. »

IV. - Dans le cinquième alinéa de l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, le mot : « troisième » est remplacé par le mot « septième », les mots : « et leur gestion » sont supprimés dans la première phrase et les mots : « et de la gestion » sont supprimés dans la troisième phrase.

Dans le sixième alinéa du même article, après les mots « concours financiers » sont insérés les mots « excédant les seuils mentionnés aux septième et huitième alinéas du présent article, ».

Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Elle examine la gestion des collectivités territoriales. Les observations qu'elle présente en ce domaine ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Elle examine en outre la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux alinéas sept à dix ci-dessus. Les observations qu'elle présente à cette occasion peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci. Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur ait été en mesure de leur apporter une réponse écrite. La chambre régionale des comptes prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir le secret de ses investigations et la confidentialité des observations qu'elle adresse aux représentants des collectivités et organismes contrôlés. »

V. - Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales de son ressort ou de leur établissements publics. »

VI. - L'article 3 de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 précitée est complété *in fine* par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances procèdent à l'apurement des comptes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances, être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan pour l'exercice 1955 (II : services financiers). Le produit de ces amendes est attribué à la commune, au groupement de communes ou à l'établissement public local intéressé. »

VII. - L'article 6 de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 précitée est complété *in fine* par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les avis, propositions, rapports, observations ainsi que les travaux d'instruction de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les magistrats, ainsi que les experts qui les assistent, sont tenus de respecter en application de l'article 5 de la présente loi.

« Les dispositions du titre premier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux actes et documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »

VIII. - Les premiers comptes apurés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances en application du présent article sont ceux de la gestion de 1987.

IX. - L'article 88 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété *in fine* par un alinéa ainsi rédigé :

« La partie du rapport public de la Cour des comptes consacrée aux collectivités territoriales est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle des chambres régionales des comptes. »

X. - Il est inséré dans la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 précitée un article 9 *bis* ainsi rédigé :

« *Art. 9* bis. - La Cour des comptes est chargée d'une mission permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales des comptes. Cette mission est exercée, sous l'autorité du premier président de la Cour des comptes, par un conseiller-maître, assisté de deux autres magistrats de la Cour des comptes. »

Art. 24. - I. - Après les mots : « de la Cour des comptes », la fin du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une cour de discipline budgétaire est ainsi rédigée : « soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes ».

II. - Les huitième et neuvième alinéa du même article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du cinquième alinéa (3°) de l'article 37 de la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;

« Les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 31 de la loi du 2 mars 1982 précitée, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;

« Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13 du code des communes, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;

« Les présidents élus de groupements ou syndicats de collectivités territoriales. »

III. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas les fonctions de président, les administrateurs ou agents des associations de bienfaisance assujetties au contrôle de la Cour des comptes ou d'une chambre régionale des comptes. »

Art. 25. - L'article 9 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes est complété *in fine* par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes. »

Art. 26. - I. - Le premier alinéa de l'article 84 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété *in fine* par les dispositions suivantes :

« Dans les régions d'outre-mer, les effectifs des chambres régionales des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans des conditions fixées par décret. »

II. - L'article 4 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes est complété *in fine* par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les régions d'outre-mer, l'intérim du ministère public auprès d'une chambre régionale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions fixées par l'article 10 du décret n° 82-970 du 16 novembre 1982, désigné sur proposition du président de la chambre par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président. »

Art. 27. - L'article 21 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 précitée est ainsi rédigé :

« *Art.21.* - Les présidents de chambre régionale des comptes sont nommés soit parmi les magistrats appartenant déjà à la Cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les membres des chambres régionales des comptes, après inscription sur une liste d'aptitude établie par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« I. - Sur six vacances de présidence de chambre régionale des comptes, deux nominations au moins sont prononcées parmi les membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes jusqu'à ce que le nombre total des présidents de chambre régionale des comptes en fonctions comprenne un tiers au moins des magistrats issus de ce corps.

« Lorsque cette condition se trouve remplie, les nominations suivantes sont prononcées soit parmi les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi ceux du corps des chambres régionales des comptes, de telle sorte qu'un tiers au moins et deux tiers au plus des présidences de chambre régionale des comptes soient effectivement occupées par des magistrats de l'une ou l'autre origine.

« II. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes les présidents de section et les conseillers hors classe âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics.

« Les magistrat choisis pour exercer les fonctions de président de chambre régionale des comptes sont nommés conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes.

« Les conditions d'âge et de durée de services publics exigées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie.

« III. - Ces nominations à la Cour des comptes sont prononcées hors tour. Dans le cas où elles interviendraient en surnombre, ces surnombres seront résorbés sur les premières vacances venant à s'ouvrir dans le référendariat de première classe.

« IV. - Dès leur nomination en qualité de magistrat de la Cour des comptes, les membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes reçoivent une première affectation en qualité de président d'une chambre régionale des comptes. Ils sont tenus d'exercer les fonctions de président de chambre régionale des comptes pendant cinq ans au moins, sauf cas de force majeure constaté et reconnu par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et sous réserve des dispositions relatives à la limite d'âge. »

Art. 28. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 233-84 du code des communes sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, dans une commune où la taxe est applicable, l'emplacement publicitaire est créé après le 1er janvier, la taxe est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de celui-ci, ou à défaut par le propriétaire, pour la fraction correspondante de l'année d'imposition. Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement sous réserve du respect des formalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les modalités de recouvrement ou de restitution de la taxe. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A LA COOPERATION INTERCOMMUNALE

Art. 29. - L'article L. 121-11 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« *Art. L. 121-11.* - Le syndicat intercommunal d'études et de programmation est un établissement public qui, dans les cas visés au quatrième alinéa de l'article L. 122-1-1, est chargé par des communes d'élaborer ou de modifier un schéma directeur ou un schéma de secteur. Lorsque le syndicat intercommunal d'études et de programmation est parvenu au terme de sa mission, et au plus tard cinq ans à compter de sa création, il est dissous de plein droit.

« Pour les syndicats existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, qui n'auraient pas achevé leur mission au terme du délai maximum de trois ans initialement fixé pour l'exécution de celle-ci, ce délai est prorogé jusqu'à l'adoption du document qu'ils sont chargés d'élaborer, à moins que plus d'un tiers des conseils municipaux ne s'oppose à la prorogation. La durée de cette prorogation ne peut en tout état de cause être supérieure à deux ans. »

Art. 30. - I. - Après l'article L. 163-14 du code des communes, il est inséré un article L. 163-14-1 ainsi rédigé :

« *Art. L. 163-14-1.* - Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci.

« La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence.

« Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 163-10, s'appliquent les règles suivantes :

« - tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ;

« - le président prend part à tous les votes, sauf en cas d'application des articles L. 121-13 et L. 121-35 ;

« - pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d'institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.

« Le comité syndical peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences des commissions chargées d'étudier et de préparer ses décisions. »

II. - Il peut être fait application aux syndicats existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi des dispositions du paragraphe I, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 163-1 du code des communes, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat. La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

Art. 31. - Il est institué dans chaque département une commission de conciliation en matière de coopération intercommunale. Elle est composée pour moitié d'élus communaux de communes de moins de 2 000 habitants désignés par les maires du département et pour moitié d'élus communaux de communes de plus de 2 000 habitants et de présidents de groupements.

Elle élit en son sein son président qui doit être un élu local.

Cette commission est obligatoirement saisie par le représentant de l'Etat dans le département avant qu'il ne se prononce sur une demande de retrait d'un syndicat de communes présentée par une commune en application des articles L. 163-16-1 et L. 163-16-2 du code des communes.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Art. 32. - Après l'article L. 163-16 du code des communes, il est inséré un article L. 163-16-1 ainsi rédigé :

« *Art. L. 163-16-1.* - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 163-16, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet.

« A défaut d'accord entre les communes, le représentant de l'Etat dans le département fixe les conditions du retrait, en particulier en matière financière et patrimoniale, après avis du comité syndical et du conseil municipal de la commune intéressée.

« Lorsqu'un emprunt restant à la charge de la commune admise à se retirer fait l'objet d'une mesure de nature à en diminuer le montant, l'annuité due par cette commune est réduite à due concurrence.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux syndicats de distribution d'électricité. »

Art. 33. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 163-16-2 ainsi rédigé :

« *Art. L. 163-16-2.* - Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité syndical ou aux compétences exercées par le syndicat ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues à l'article L. 163-17.

« Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité syndical ou aux compétences exercées par le syndicat ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 163-16.

« A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat d'autoriser son retrait du syndicat.

« La commune qui est admise à se retirer du syndicat continue à supporter, proportionnellement à sa contribution aux dépenses de celui-ci, le service de la dette pour tous les emprunts qu'il a contractés pendant la période où elle en était membre.

« Lorsque ces emprunts font l'objet d'une mesure de nature à en diminuer la charge, l'annuité due par la commune admise à se retirer est réduite à due concurrence.

« A défaut d'accord entre les communes, le représentant de l'Etat fixe les autres conditions, en particulier financières et patrimoniales du retrait.

« Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux communes adhérant depuis six ans au moins au syndicat concerné. »

Art. 34. - Le dernier alinéa de l'article L. 163-17 du code des communes est ainsi rédigé :

« Elle est toutefois subordonnée à l'accord de la majorité qualifiée des communes concernées, telle qu'elle est définie au deuxième alinéa de l'article L. 163-1. »

Art. 35. - L'article L. 163-18 du code des communes est complété *in fine* par un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis des conseils municipaux. »

Art. 36. - I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 163-5 du code des communes, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 163-10 du code des communes est abrogé.

Art. 37. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 164-5 du code des communes, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Art. 38. - Le premier alinéa de l'article L. 163-12 du code des communes est complété par la phrase suivante :

« Le comité se réunit au siège du syndicat ou dans un lieu choisi par le comité dans l'une des communes membres. »

Art. 39. - La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 153-2 du code des communes est abrogée.

Art. 40. - L'article L. 163-13 du code des communes est ainsi rédigé :

« *Art. L. 163-13.* - Le bureau est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres.

« Le comité peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :

« - du vote du budget ;

« - de l'approbation du compte administratif ;

« - des décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ;

« - de l'adhésion du syndicat à un établissement public ;

« - des mesures de même nature que celles visées à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

« - de la délégation de la gestion d'un service public.

« Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau. »

Art. 41. - Après l'article L. 163-13 du code des communes, il est inséré un article L. 163-13-1 ainsi rédigé :

« *Art. L. 163-13-1.* - Le président est l'organe exécutif du syndicat.

« Il prépare et exécute les délibérations du comité.

« Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat.

« Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau.

« Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

« Il est le chef des services que le syndicat crée.

« Il représente le syndicat en justice. »

Art. 42. - Après l'article L. 163-17-1 du code des communes, il est inséré un article L. 163-17-2 ainsi rédigé :

« *Art. L. 163-17-2.* - A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion du syndicat à un établissement public de coopération intercommu-

nale est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres du syndicat, donné dans les conditions de majorité prévues au deuxième alinéa de l'article L. 163-1. »

Art. 43. - Après l'article L. 165-7 du code des communes, il est inséré un article L. 165-7-1 ainsi rédigé :

« *Art. L. 165-7-1.* - La communauté urbaine est substituée de plein droit, et pour la totalité des compétences qu'il exerce, au district préexistant constitué entre toutes les communes composant la communauté.

« Toutefois, les communes membres peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 165-4, d'exclure des compétences de la communauté urbaine tout ou partie des compétences exercées par le district, à l'exception de celles qui sont énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 165-7.

« Dans ce cas, les compétences exclues de celles de la communauté urbaine sont restituées aux communes et le district est dissous de plein droit. »

Art. 44. - L'article L. 181-46 du code des communes est complété *in fine* par un alinéa ainsi rédigé :

« Un groupement de collectivités peut avoir en commun un ou plusieurs gardes champêtres compétents sur l'ensemble du territoire des communes constituant ce groupement. »

Art. 45. - I. - Le *b* du 2° du paragraphe II de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« *b)* Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages retenues conçus et construits en vue de régulariser le débit des fleuves auprès desquels sont situés les établissements mentionnés au paragraphe III qui produisent de l'énergie en traitant des combustibles nucléaires, mais à l'exclusion des communes d'implantation des barrages réservoirs et retenues dont l'objet principal est la production d'énergie électrique. »

II. - Le 2° du paragraphe II de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les communes mentionnées au *b* ci-dessus bénéficient d'une fraction égale à 8 p. 100 du minimum des ressources réservées à la catégorie définie au 2°. Cette fraction est répartie par le conseil général du département où sont situées les communes d'implantation du barrage ou par une commission interdépartementale lorsque les communes sont situées sur le territoire de plusieurs départements.

« Une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut bénéficier d'une attribution, pour un même fonds départemental, qu'au titre de l'une ou l'autre des catégories définies au *a* et au *b* ci-dessus. »

Art. 46. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, après les mots : « entre les communes », sont insérés les mots : « et les groupements de communes ».

Art. 47. - L'article 7 de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles est ainsi rédigé :

« *Art. 7.* - A compter du 1er janvier 1990, pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article 433 du code rural les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fait la déclaration auprès de l'autorité administrative. »

TITRE V

DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Art. 48. - Le taux maximum mentionné au troisième alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est fixé à 0,80 p. 100.

Art. 49. - Après le troisième alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités et établissements affiliés qui emploient des agents à temps non complet, fonctionnaires de l'Etat ou d'une autre collectivité territoriale, acquittent une cotisation complémentaire de même taux et liquidée selon la même périodicité que la cotisation visée aux alinéas précédents, assise sur la masse des rémunérations versées à ces agents. »

Art. 50. - Le dernier alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précité est abrogé.

Art. 51. - L'avant-dernier alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« - de directeur, directeur adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale. »

Art. 52. - L'article 114 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété *in fine* par un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissions paritaires prévues par la législation ou la réglementation en vigueur avant la date de publication de la présente loi sont complétées, le cas échéant, au fur et à mesure de la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois, jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires prévues au premier alinéa de l'article 28 de la présente loi. »

Art. 53. - Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « désignation ou élection des membres du conseil » sont remplacés par les mots : « élection ou à la désignation des membres du conseil dans l'attente de la mise en place des commissions administratives paritaires ».

Art. 54. - Après le paragraphe II de l'article 14 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, il est inséré un paragraphe III ainsi rédigé :

« III. - Pour l'exercice de ses attributions et notamment de celles qu'il exerce au titre du paragraphe III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, le représentant de l'Etat dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, du laboratoire des services vétérinaires du département, en cas de menace ou d'atteinte grave pour la santé publique. »

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES A VOCATION TOURISTIQUE

Art. 55. - I. - Le chiffre « I » est inséré au début du premier alinéa de l'article L. 234-13 du code des communes et le chiffre « II » est inséré au début du dixième alinéa du même article.

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 234-13 du code des communes, les mots : « Les communes touristiques ou thermales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « Les communes et les groupements de communes touristiques et thermaux ».

III. - Le troisième alinéa de l'article L. 234-13 du code des communes est abrogé.

IV. - A la fin du cinquième alinéa de l'article L. 234-13 du code des communes, le mot : « notamment » est supprimé.

V. - Le huitième alinéa de l'article L. 234-13 du code des communes est ainsi rédigé :

« 3° du produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire perçu sur le territoire de ces communes ; ».

VI. - Après le neuvième alinéa de l'article L. 234-13 du code des communes sont insérés les alinéas suivants :

« La dotation perçue par chaque commune ou groupement ne peut ni être inférieure à 85 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente, ni connaître un taux d'augmentation annuelle supérieur au double du taux d'évolution des ressources affectées à la dotation supplémentaire au titre de l'exercice considéré, sans toutefois que ce taux d'augmentation maximum soit inférieur à 10 p. 100.

« Les communes et groupements qui remplissent pour la première fois les conditions pour bénéficier de la dotation supplémentaire perçoivent la première année une attribution égale à la moitié de celle qui résulte de l'application des dispositions mentionnées aux quatrième à huitième alinéas ci-dessus.

« La dotation revenant aux communes et aux groupements qui cessent de remplir les conditions pour être inscrits sur la liste des communes et groupements bénéficiaires de la dotation supplémentaire est égale la première année à 80 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente. Pour les années ultérieures ce pourcentage est diminué de vingt points par an.

« Dans le cas où une commune ou un groupement qui avait cessé de remplir les conditions d'attribution de la dotation supplémentaire les réunit à nouveau, cette collectivité reçoit une dotation calculée conformément aux dispositions du dixième alinéa ci-dessus sans que celle-ci puisse être inférieure à celle résultant des dispositions du onzième alinéa ci-dessus. »

VII. - 1° Dans le dixième alinéa de l'article L. 234-13 du code des communes, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 7 500 ».

2° Sont insérés après le dixième alinéa de l'article L. 234-13 du code des communes deux alinéas ainsi rédigés :

« La dotation perçue par chaque commune ne peut être inférieure à 80 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente.

« Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation particulière, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. »

3° Le dernier alinéa de l'article L. 234-13 du code des communes est complété par les mots : « et de la présence sur le territoire communal de monuments historiques ouverts au public et classés conformément à la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ».

VIII. - L'article L. 234-13 du code des communes est complété *in fine* par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation supplémentaire mentionnée au paragraphe I ci-dessus et de la dotation particulière prévue au présent paragraphe, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée. »

IX. - Pour 1987, la dotation supplémentaire prévue au paragraphe I de l'article L. 234-13 du code des communes est attribuée aux seuls communes et groupements de communes qui ont perçu cette dotation en 1986.

L'attribution revenant à chaque commune ou groupement de communes est égale au montant des sommes perçues à ce titre en 1986, majoré du taux d'évolution des ressources mises en répartition au titre de la dotation supplémentaire pour l'exercice 1987.

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte des attributions versées aux communes ou groupements de communes ayant fait l'objet en 1985 d'une inscription spéciale en tant que nouvelle station touristique ou thermale sur la liste des communes et groupements bénéficiaires de la dotation supplémentaire.

Toutefois, ces communes ou groupements de communes reçoivent en 1987, 1988 et 1989 une attribution exceptionnelle égale pour chacune de ces trois années, respectivement à 80 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100 des sommes perçues en 1985 au titre de l'inscription spéciale, en tant que nouvelle station touristique ou thermale, sur la liste des communes et groupements bénéficiaires de la dotation supplémentaire.

Il n'est pas tenu compte de cette attribution exceptionnelle pour l'application des dispositions du paragraphe VI du présent article.

X. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 234-14 du code des communes, les mots : « dotation particulière » sont remplacés par les mots : « dotation supplémentaire ».

XI. - Les alinéas *a* et *b* de l'article L. 234-21-1 du code des communes sont ainsi rédigés :

« *a)* 80 p. 100 des sommes reçues en 1985 au titre de la dotation globale de fonctionnement, à l'exception des dotations mentionnées à l'article L. 234-13 et à l'article L. 234-15 ;

« *b)* Le solde, par application des dispositions des articles L. 234-2 à L. 234-11 et L. 234-14. »

XII. - A l'ouverture de la première session ordinaire de 1991-1992, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions d'application du présent article.

Ce rapport analysera avec précision les conséquences de la mise en œuvre de la dotation supplémentaire versée aux communes et groupements visés au premier alinéa de l'article L. 234-13 du code des communes. Il précisera les corrections qui, à la lumière de l'expérience, s'avéreraient nécessaires.

Art. 56. - Après les mots : « cercle restreint dans », la fin de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi rédigée :

« un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale et se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur. La valeur de chacun des lots susceptibles d'être gagnés ne peut dépasser un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés. »

Art. 57. - A compter du 1er janvier 1988, l'ensemble des dispositions applicables aux communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques, sont étendues aux villes ou stations classées touristiques constituant la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40 p. 100, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques.

Art. 58. - I. - Le 4° de l'article L. 142-10 du code des communes est ainsi rédigé :

« 4° De la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, si elle est perçue dans la commune ou la fraction de commune ».

II. - Le 3° du *b* de l'article L. 231-5 du code des communes est ainsi rédigé :

« 3° Dans les communes visées à l'article L. 233-29, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire et de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station ».

III. - La sous-section 1 de la section IV du chapitre III du titre III du livre II du code des communes est intitulée :

« Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire ».

IV. - L'article L. 233-29 du code des communes est ainsi rédigé :

« *Art. L. 233.29.* - Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de l'une des dotations prévues à l'article L. 234-13, dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-33 à L. 233-44, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-44-1 à L. 233-44-7. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes ».

V. - L'article L. 233-30 du code des communes est ainsi rédigé :

« *Art. L. 233-30.* - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 142-10, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune ».

VI. – Dans l'article L. 233-32 du code des communes, après les mots : « de la taxe de séjour » sont insérés les mots : « et de la taxe de séjour forfaitaire ».

VII. – Le titre « § 2 – Taxe de séjour » est placé avant l'article L. 233-33 du code des communes.

VIII. – L'article L. 233-33 du code des communes est ainsi rédigé :

« *Art. L. 233-33.* – Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

« Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret en Conseil d'Etat sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31.

« Le tarif ne peut être inférieur à 1 franc, ni supérieur à 7 francs, par personne et par nuitée ».

IX. – L'article L. 233-41 est ainsi rédigé :

« *Art. L. 233-41.* – Des arrêtés du maire répartissent par référence au barème mentionné à l'article L. 233-33, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31 ».

X. – Le titre « § 3 – Recouvrement de la taxe de séjour et pénalités » placé avant l'article L. 233-42 du code des communes est supprimé.

XI. – L'article L. 233-42 du code des communes est ainsi rédigé :

« *Art. L. 233-42.* – La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 233-32 à L. 233-41 ».

XII. – Après l'article L. 233-42 du code des communes, il est inséré un article L. 233-42-1 ainsi rédigé :

« *Art. L. 233-42-1.* – Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir que la taxe de séjour donne lieu, à une date déterminée, au versement d'un acompte.

« Le montant de cet acompte est égal à 50 p. 100 du produit de la taxe versée l'année précédente.

« Lorsque le montant de la taxe perçue pendant la période de perception par les personnes visées à l'article L. 233-42 est inférieur à l'acompte versé, l'excédent est restitué à l'expiration de cette période ».

XIII. – L'article L. 233-43 du code des communes est ainsi rédigé :

« *Art. L. 233-43.* – Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.

« Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 233-42 et L. 233-42-1 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée. ».

XIV. – Le titre « § 3. – Taxe de séjour forfaitaire » est placé avant l'article L. 233-44-1 du code des communes.

XV. – Il est inséré dans le code des communes les articles L. 233-44-1, L. 233-44-2, L. 233-44-3, L. 233-44-4, L. 233-44-5 et L. 233-44-6 ainsi rédigés :

« *Art. L. 233-44-1.* – La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 233-31. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32.

« La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat.

« *Art. L. 233-44-2.* – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31. Le tarif ne peut être inférieur à 1 franc, ni supérieur à 7 francs, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.

« Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.

« *Art. L. 233-44-3.* – Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 233-44-2, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31.

« *Art. L. 233-44-4.* – La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32.

« *Art. L. 233-44-5.* – La taxe peut donner lieu au versement d'un acompte dans les conditions fixées à l'article L. 233-42-1.

« *Art. L. 233-44-6.* – Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe.

« Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 233-44-4 et L. 233-44-5, dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. »

XVI. – Le paragraphe placé avant l'article L. 233-45 du code des communes est ainsi intitulé : « § 4. – Dispositions particulières aux groupements de communes ».

XVII. – L'article L. 233-45 du code des communes est ainsi rédigé :

« *Art. L. 233-45.* – Dans les groupements de communes érigées en stations classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 234-13, ainsi que dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 233-29, sauf si l'une des communes s'y oppose.

« En cas de dénonciation de l'accord par une des communes du groupement, la perception de la taxe par le groupement prend fin sur le territoire de cette commune.

« Les communes membres de groupements ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.

« Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant de l'application du présent article ne prend effet qu'à l'issue d'une période de perception. »

XVIII. – Les articles L. 233-38 et L. 233-40 du code des communes sont abrogés.

Art. 59. – L'article 108 de la loi du 26 mars 1927 est ainsi rédigé :

« *Art. 108.* – Le conseil général peut instituer une taxe additionnelle de 10 p. 100 à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçues dans le département par les communes visées à l'article L. 233-29 du code des communes ainsi que par les groupements de communes visées aux deux premiers alinéas de l'article L. 233-45.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Son produit est reversé par la commune au département à la fin de la période de perception.

« Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département. »

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 60. – Le paragraphe II de l'article 8 de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives en matière d'urbanisme et à diverses dispositions concernant le bâtiment est ainsi rédigé :

« II. – Les dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme entreront en vigueur le 8 juillet 1988. »

Art. 61. - L'article L. 121-10 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation indique les questions à l'ordre du jour. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 5 janvier 1988.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,
PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
BERNARD PONS

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
ALAIN MADELIN

Le ministre de l'agriculture,
FRANÇOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND

---

(1) Travaux préparatoires : loi n° 88-13.

Sénat :

Projet de loi n° 351 (1986-1987) ;
Rapport de M. Girod, au nom de la commission des lois, n° 26, (1987-1988) ;
Avis des commissions : finances, n° 5 (1987-1988), affaires économiques, n° 54 (1987-1988) ;
Discussion les 20, 21 et 22 octobre 1987 ;
Adoption, après déclaration d'urgence, le 22 octobre 1987.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 973 ;
Rapport de M. Perben, au nom de la commission des lois, n° 1128, et annexe : observations de MM. Rossi (commission des finances) et Saint-Ellier (commission de la production) ;
Discussion les 14, 15 et 16 décembre 1987 ;
Adoption le 15 décembre 1987.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 173 (1987-1988) ;
Rapport de M. Girod, au nom de la commission mixte paritaire, n° 175 (1987-1988) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1987.

LOI n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs (1)

NOR : *ECOX8700025L*

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. - Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.

Les unions d'associations familiales définies à l'article 2 du code de la famille et de l'aide sociale sont dispensées de l'agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article.

Art. 2. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local, ainsi que les conditions de retrait de cet agrément.

L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations indépendantes de toutes formes d'activités professionnelles. Toutefois, les associations émanant de sociétés coopératives de consommation, régies par la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation et ses textes subséquents, peuvent être agréées si elles satisfont par ailleurs aux conditions qui sont fixées par le décret susvisé.

Art. 3. - Les associations de consommateurs mentionnées à l'article 1er et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile statuant sur l'action civile ou à la juridiction répressive statuant sur l'action civile d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.

Art. 4. - La juridiction répressive saisie dans les conditions de l'article 1er peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer dans un délai fixé aux prescriptions qu'elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite ou de supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.

Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle doit en prévoir le taux et la date à compter de laquelle elle commencera à courir. L'ajournement, qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la décision d'injonction.

A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte par corps.

L'astreinte est de plein droit supprimée à chaque fois qu'il est établi que la personne concernée s'est conformée à une injonction sous astreinte prononcée par un autre juge répressif ayant ordonné de faire cesser une infraction identique à celle qui fonde les poursuites.

Art. 5. - Les associations mentionnées à l'article 1er peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l'application des mesures prévues à l'article 3, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale.

Art. 6. - Les associations mentionnées à l'article 1er peuvent demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs.

Art. 7. - Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile à la solution du litige.

Art. 8. - La juridiction saisie peut ordonner la diffusion par tous moyens appropriés de l'information au public du jugement rendu. Lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 51 du code pénal.

Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné, ou de l'association qui s'est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe.

Art. 9. – L'article 46 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est abrogé.

Art. 10. – I. – Aucune indication évoquant les caractéristiques physiques, chimiques ou nutritionnelles du sucre ou évoquant le mot sucre ne doit être utilisée :

a) Dans l'étiquetage de substances édulcorantes possédant un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre sans en avoir les qualités nutritives ;

b) Dans l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de telles substances ;

c) Dans les procédés de vente, les modes de présentation ou les modes d'information des consommateurs relatifs à ces substances ou denrées.

Les dispositions de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits de services sont applicables à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions aux prescriptions des quatre alinéas précédents.

Les substances édulcorantes mentionnées au *a* ci-dessus sont autorisées selon la réglementation en vigueur en matière d'additifs alimentaires.

Pourront être conservées les dénominations et marques de fabriques de substances édulcorantes commercialisées antérieurement au 1er décembre 1987 par le secteur médical et pharmaceutique.

II. – Les articles 49 à 55 de la loi du 30 mars 1902 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1902 sont abrogés.

Art. 11. – Dans le 4° de l'article 3 du code de la famille et de l'aide sociale, les mots : « et à l'article 46 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 » sont remplacés par les mots : « et à l'article premier de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 5 janvier 1988.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation,
JEAN ARTHUIS

(1) Travaux préparatoires : loi n° 88-14.

Sénat :
Projet de loi n° 291 (1986-1987) ;
Rapport de M. Hænel, au nom de la commission des lois, n° 128 (1987-1988) ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 10 décembre 1987.

Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1135 ;
Rapport de M. Hyest, au nom de la commission des lois, n° 1144 ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1987.

Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 199 (1987-1988) ;
Rapport de M. Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 209 (1987-1988) ;
Discussion et adoption le 22 décembre 1987.

Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 1181 ;
Rapport de M. Hyest, au nom de la commission des lois, n° 1183 ;
Discussion et adoption le 22 décembre 1987.

LOI n° 88-15 du 5 janvier 1988 relative au développement et à la transmission des entreprises (1)

NOR : *COMX8700028L*

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives au droit des sociétés

Art. 1er. – Il est inséré, après l'article 1843-4 du code civil, un article 1843-5 ainsi rédigé :

« *Art. 1843-5.* – Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.

« Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.

« Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. »

Art. 2. – I. – L'article 1844-5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »

II. – En conséquence, la première phrase du premier alinéa de l'article 1844-8 du même code est complétée par les mots : « et au troisième alinéa de l'article 1844-5 ».

III. – En conséquence, la première phrase du premier alinéa de l'article 391 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complétée par les mots : « sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil ».

Art. 3. – I. – Après le septième alinéa (6°) de l'article 1844-7 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société. »

II. – En conséquence, le 7° du même article devient le 8°.

Art. 4. – Le premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. »

Art. 5. – Le dernier alinéa de l'article 40 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. »

Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 51 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

« A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. »

Art. 7. - L'article 60 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales. »

Art. 8. - Le deuxième alinéa de l'article 62 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports. »

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 72-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

« En cas de transformation en société anonyme d'une société d'une autre forme, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux ; ils peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné au troisième alinéa de l'article 69. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 220. Le commissaire aux comptes de la société peut être nommé commissaire à la transformation. Le rapport est tenu à la disposition des associés. Toutefois, une décision unanime des associés peut désigner comme commissaire à la transformation le commissaire aux comptes de la société. »

Art. 10. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, au mot : « quatre » est substitué le mot : « deux ».

Art. 11. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, les mots : « le quart » sont remplacés par les mots : « la moitié ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 24 susmentionné est abrogé.

Art. 12. - La dernière phrase de l'article 49 *bis* de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est supprimée.

Art. 13. - I. - Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, après le mot : « mandataires » sont insérés les mots : « et, parmi eux, le président-directeur général, le président du directoire et le gérant unique, qu'ils soient personnes physiques ou représentants légaux des personnes morales inscrites au répertoire des métiers ».

II. - Le premier alinéa de l'article 18 susmentionné est complété par la phrase suivante :

« Il en est de même du président du conseil de surveillance prévu à l'article 19. »

III. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Lorsque la société coopérative artisanale est constituée sous forme de société à responsabilité limitée et qu'un gérant unique a été nommé, l'assemblée des associés exerce, si elle compte au plus vingt membres, les fonctions du conseil de surveillance prévu à l'article 19. »

Art. 14. - Le premier alinéa de l'article 93 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par la phrase suivante :

« La condition d'ancienneté du contrat de travail n'est pas requise lorsque, au jour de la nomination, la société est constituée depuis moins de deux ans. »

Art. 15. - La deuxième phrase de l'article 115 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complétée par les mots : « , et cinq directeurs généraux dans les sociétés dont le capital est au moins égal à dix millions de francs à condition que trois d'entre eux au moins soient administrateurs ».

Art. 16. - I. - Le premier alinéa de l'article 119 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété *in fine* par la phrase suivante :

« Lorsque les actions de la société sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs, ce nombre peut être porté par les statuts à sept. »

II. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « 600 000 F » sont remplacés par les mots : « un million de francs ».

Art. 17. - La première phrase de l'article 122 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est remplacée par les deux phrases suivantes ainsi rédigées :

« Les statuts déterminent la durée du mandat du directoire dans des limites comprises entre deux et six ans. A défaut de disposition statutaire, la durée du mandat est de quatre ans. »

Art. 18. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 128 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigée :

« Toutefois, la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par décret. »

Art. 19. - L'article 163 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa. »

Art. 20. - Le premier alinéa de l'article 194-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

« *Art. 194-7.* - Si la société appelée à émettre des actions est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, par apport à des sociétés existantes ou nouvelles, les titulaires de bons de souscription peuvent souscrire des actions de la société absorbante, de la ou des sociétés nouvelles. Le nombre des actions qu'ils ont le droit de souscrire est déterminé en corrigeant le nombre des actions de la société appelée à émettre des actions auquel ils avaient droit par le rapport d'échange des actions de cette dernière société contre les actions de la société absorbante, de la ou des sociétés nouvelles, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 194-5. »

Art. 21. - Le troisième alinéa de l'article 196 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par les mots suivants : « sauf à celles résultant de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 208-1. »

Art. 22. - I. - L'article 268 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

« *Art. 268.* - Le montant nominal des actions ou coupures d'action est fixé par les statuts. »

II. - Jusqu'à la réunion de la première assemblée générale extraordinaire suivant la promulgation de la présente loi, le montant prévu à l'article 268 mentionné ci-dessus ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

Art. 23. - Le premier alinéa de l'article 271 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

« Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. »

Art. 24. – Le sixième alinéa de l'article 283-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

« Le certificat de droit de vote ne peut être cédé qu'accompagné d'un certificat d'investissement. Toutefois, il peut être également cédé au porteur du certificat d'investissement. La cession entraîne de plein droit reconstitution de l'action dans l'un et l'autre cas. L'action est également reconstituée de plein droit entre les mains du porteur d'un certificat d'investissement et d'un certificat de droit de vote. Celui-ci en fait la déclaration à la société dans les quinze jours. Faute de cette déclaration, l'action est privée du droit de vote jusqu'à régularisation et pendant un délai d'un mois suivant celle-ci. »

Art. 25. – Dans le troisième alinéa de l'article 285 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, après les mots : « dont le capital n'est pas intégralement libéré » sont insérés les mots : « sauf si les actions non libérées ont été réservées aux salariés en application de l'article 208-9 de la présente loi ou de l'article 25 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés, aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, et ».

Art. 26. – L'article 294 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par la phrase suivante :

« En cas d'émission par appel public à l'épargne, les représentants peuvent être désignés dans le contrat d'émission. »

Art. 27. – Le premier alinéa de l'article 298 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils n'ont pas été désignés dans le contrat d'émission, les représentants de la masse des porteurs d'obligations d'un emprunt pour lequel la société a fait publiquement appel à l'épargne sont nommés dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la souscription et au plus tard un mois avant le premier amortissement prévu. »

Art. 28. – Le premier alinéa de l'article 303 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

« La rémunération des représentants de la masse telle que fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission est à la charge de la société débitrice. »

Art. 29. – I. – Le début de l'article 313 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

« *Art. 313.* – L'assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des obligations et l'exécution du contrat d'emprunt ainsi que sur toute proposition tendant à la modification du contrat et notamment... *(le reste sans changement).* »

II. – Le même article 313 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle délibère dans les conditions de quorum et de majorité prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 155. »

Art. 30. – L'article 314 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

« *Art. 314.* – Le droit de vote dans les assemblées générales d'obligataires appartient au nu-propriétaire. »

Art. 31. – Le premier alinéa de l'article 351 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

« Dans les sociétés par actions, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions. »

Art. 32. – I. – Dans le deuxième alinéa de l'article 351 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, après le mot « dividende » sont insérés les mots « ou aux acomptes sur dividende ».

II. – Dans le troisième alinéa de l'article 351 et dans le deuxième alinéa de l'article 352 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1986 précitée, après le mot « dividende » et dans le dernier alinéa de l'article 352 susmentionné, après les mots : « des dividendes » sont insérés les mots : « ou des acomptes sur dividende ».

Art. 33. – Dans le deuxième alinéa de l'article 352 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le pourcentage : « 95 p. 100 » est remplacé par le pourcentage : « 90 p. 100 ».

Art. 34. – Le premier alinéa de l'article 411 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par la phrase suivante :

« Le délai dans lequel le liquidateur fait son rapport peut être porté à douze mois sur sa demande par décision de justice. »

Art. 35. – Dans le premier alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique, les mots : « qui comptent un nombre de cent salariés ou plus à la clôture d'un exercice » sont remplacés par les mots : « qui répondent à l'un des critères définis à l'article 340-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ».

Art. 36. – I. – Le deuxième alinéa de l'article 95, la troisième phrase du premier alinéa de l'article 130, les articles 96, 131, 278, 279, 280, 312, 316 et 466, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont abrogés. »

II. – Dans le deuxième alinéa de l'article 434 de la même loi, les mots : « ou dont la valeur nominale est inférieure au minimum légal » sont supprimés.

III. – Dans l'article 97 de la même loi, les mots : « aux articles 95 et 96 » sont remplacés par les mots : « à l'article 95 ».

IV. – Dans l'article 132 de la même loi, les mots : « aux articles 130 et 131 » sont remplacés par les mots : « à l'article 130 ».

Art. 37. – I. – Les quatre premiers alinéas de l'article 449 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Seront punis d'une amende de 2 000 francs à 60 000 francs le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui, lors d'une augmentation de capital, auront émis des actions ou des coupures d'actions :

« *a)* Soit avant que le certificat du dépositaire ait été établi, ou le contrat de garantie prévu à l'article 191-1 signé ;

« *b)* Soit encore sans que les formalités préalables à l'augmentation de capital aient été régulièrement accomplies. »

II. – Dans le sixième alinéa du même article, les mots : « qui n'auront pas respecté les obligations relatives aux actions d'apport prévues à l'article 278 ou » sont supprimés.

Art. 38. – I. – Le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles est ainsi rédigé :

« Sous la seule réserve résultant du deuxième alinéa du présent article, le directeur de spectacles remplissant les conditions ci-dessus doit être un entrepreneur responsable, qu'il agisse pour son propre compte ou comme gérant d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une société à responsabilité limitée. »

II. – Le deuxième alinéa du même article est complété, après les mots « conseil d'administration », par les mots « ou du directoire ».

III. – Le dernier alinéa du même article est abrogé.

Art. 39. – Le paragraphe I de l'article 220 *quater* A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrateurs de la société rachetée peuvent lui être liés par un contrat de travail. »

Art. 40. – L'article premier de l'ordonnance n° 45-1355 du 20 juin 1945 relative aux sociétés de caution mutuelle, aux banques populaires et à la caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, est abrogé.

Art. 41. – Le huitième alinéa de l'article 14 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne est ainsi rédigé :

« 2° Ou lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un des commissaires aux comptes visés à l'article 18 fait apparaître que la société a réalisé, au cours de l'exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures et compte tenu du report bénéficiaire, des bénéfices nets supérieurs au montant des acomptes. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux transmissions d'entreprise

Section 1

Dispositions relatives aux transmissions d'entreprise à titre gratuit

Art. 42. - I. - L'article 1075 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si leurs biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, les père et mère et autres ascendants peuvent, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, en faire sous forme de donation-partage, la distribution et le partage entre leurs enfants et descendants et d'autres personnes, sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrant dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article 1078-1 du même code, le mot : « enfants » est remplacé par le mot : « gratifiés ».

Art. 43. - Le paragraphe I de l'article 151 *octies* du code général des impôts est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Sous les conditions fixées au *a* du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet. »

Art. 44. - La deuxième phrase de l'article 163 *quinquies* A du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Elle est ajoutée au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire cède son entreprise individuelle, cesse son activité ou cède les actions ou parts de la société créée ou reprise, ou au cours de laquelle la société créée ou reprise cesse son activité, si la cession ou cessation intervient dans les cinq ans qui suivent l'année du versement de l'aide. »

Art. 45. - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des sommes versées pour les apports en numéraire aux sociétés qui se constituent entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1990, ou aux sociétés créées entre ces deux dates qui procèdent à des augmentations de capital dans les deux années suivant leur constitution.

Ces versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 5 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 10 000 F pour les contribuables mariés, soumis à imposition commune, doivent intervenir l'année de création de la société ou au cours des deux années suivantes.

II. - La réduction d'impôt est subordonnée aux conditions suivantes :

1° La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exercer une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts ;

2° Les droits de vote attachés aux actions ou parts de la société nouvelle ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés ;

3° La société ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ;

4° Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au dernier alinéa de l'article 62, au 2° *quarter* de l'article 83, aux articles 163 *quindecies* et 163 *septdecies* du code général des impôts ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 *quinquies* et 199 *undecies* du même code ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au paragraphe I. Cette réduction d'impôt est exclusive du bénéfice des dispositions de l'article 84 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

III. - La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 du code général des impôts avant l'application, le cas échéant, du paragraphe VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement.

Lorsque, au cours d'une des quatre années suivant celle au titre de laquelle la première réduction d'impôt a été pratiquée, le contribuable cède à titre onéreux tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à réduction d'impôt, le quart du montant de la cession effectuée doit être ajouté à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de la cession, dans la limite des réductions opérées.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas dans les cas mentionnés aux *a* et *b* de l'article 9 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne.

Pour l'application des dispositions du paragraphe I de l'article 1730 du code général des impôts, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue au paragraphe I est assimilée à une insuffisance de déclaration lorsque la réduction a été pratiquée indûment.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés nouvelles.

Art. 46. - Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1988, l'agrément prévu à l'article 151 *octies* du code général des impôts est supprimé.

Section 2

Dispositions concernant les transmissions d'entreprise à titre onéreux

Art. 47. - I. - La deuxième phrase du premier alinéa des articles 719, 725 et du premier alinéa du paragraphe I de l'article 724 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 250 000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 100 000 F ; lorsque cette assiette est supérieure à 250 000 F sans excéder 350 000 F, l'abattement est de 50 000 F. »

II. - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 11 juin 1987.

CHAPITRE III

Dispositions fiscales diverses

Art. 48. - I. - Le dernier alinéa de l'article 62 du code général des impôts est complété par la phrase suivante :

« Le revenu net ainsi obtenu est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement calculé dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du *a* du 5 de l'article 158. »

II. - Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1988.

Art. 49. - Dans le premier alinéa de l'article 151 *septies* du code général des impôts, les mots : « n'excèdent pas la limite » sont remplacés par les mots : « n'excèdent pas le double de la limite ».

Cette disposition est applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1988.

Art. 50. - Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, qui sont créées entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1991 pour reprendre une entreprise en difficulté exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire peuvent répartir par parts égales le montant du bénéfice réalisé au cours du premier exercice d'activité sur l'exercice de sa réalisation et sur les deux exercices suivants. Ce bénéfice s'entend du bénéfice imposable au taux de droit commun déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A du code général des impôts.

Ce régime peut être accordé sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en œuvre.

Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus interrompt l'activité reprise ou est affectée par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221 du code général des impôts, le montant du bénéfice dont l'imposition a été différée en application du présent article est immédiatement rapporté au résultat imposable.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés dont un associé bénéficie des dispositions de l'article 209 A *bis* du code général des impôts.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Art. 51. – I. – Le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit est complété par la phrase suivante :

« Est également interdite hors des lieux de vente toute publicité portant sur une opération de financement proposée pour l'acquisition ou la location avec option d'achat d'un bien de consommation d'une ou plusieurs marques, mais non d'une autre, et d'un taux inférieur au coût de refinancement pour les mêmes durées, tel que défini par le comité de la réglementation bancaire. »

II. – L'article 4-1 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

« *Art. 4-1.* – Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais au sens de l'article 4, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou d'offre. Le vendeur doit, en outre, proposer un prix pour paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l'achat à crédit ou la location et calculé selon des modalités fixées par décret. »

Art. 52. – I. – Après le 2 de l'article 266 *quater* du code des douanes applicable dans les départements d'outre-mer, il est ajouté un 2 *bis* ainsi rédigé :

« *2* bis. – Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional aux conditions qu'il fixe. »

II. – Les dispositions du chapitre premier de la présente loi sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception de l'article 40.

III. – Les dispositions de l'article 42 de la présente loi sont applicables aux territoires d'outre-mer.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 5 janvier 1988.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
BERNARD PONS

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services,
GEORGES CHAVANES

(1) Travaux préparatoires : loi n° 88-15.

Assemblée nationale :
Projet de loi n° 841 ;
Rapport de M. Blot, au nom de la commission des lois, n° 1006 ;
Discussion les 17 et 18 novembre 1987 ;
Adoption, après déclaration d'urgence, le 18 novembre 1987.

Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, après déclaration d'urgence, n° 102 (1987-1988) ;
Rapport de M. Dailly, au nom de la commission des lois, n° 162 (1987-1988) ;
Avis de la commission des finances n° 160 (1987-1988) ;
Discussion et adoption le 17 décembre 1987.

Assemblée nationale :
Rapport de M. Blot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1171 ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1987.

Sénat :
Rapport de M. Dailly, au nom de la commission mixte paritaire, n° 195 (1987-1988) ;
Discussion et rejet le 22 décembre 1987.

Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 1165 ;
Rapport de M. Blot, au nom de la commission des lois, n° 1209 ;
Discussion et adoption le 23 décembre 1987.

Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 217 (1987-1988) ;
Rapport de M. Dailly, au nom de la commission des lois, n° 218 (1987-1988) ;
Discussion et adoption le 23 décembre 1987.

LOI n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale (1)

NOR : *ASEX8700175L*

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

CREATION D'UN FONDS NATIONAL DE PREVENTION

Art. 1er. – I. – Il est créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés un Fonds national de prévention. Ce fonds est destiné à financer toute action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires propre à améliorer l'état de santé général de la population ; il peut apporter son concours à la mise en œuvre d'actions expérimentales dans le domaine de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaire, conduites par des associations ou organismes privés ou non.

II. – L'intitulé du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« LIVRE II

« Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses »

III. – Le 3° de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° De promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses régionales et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel, après avis et proposition de son conseil d'administration. »

Les 3°, 4° et 5° du même article deviennent respectivement 4°, 5° et 6°.

IV. – Dans l'article L. 251-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « au contrôle médical » sont insérés les mots : « aux actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ».

V. - L'intitulé du titre VI du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« TITRE VI

« Prévention, information et éducation sanitaire, action sanitaire et sociale »

VI. - L'intitulé du chapitre 2 du titre VI du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« Chapitre II

« Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale dans la branche maladie »

VII. - L'article L. 262-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« *Art. L. 262-1.* - Les caisses primaires et les caisses régionales exercent une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sanitaire et sociale dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis et proposition du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L. 221-1. »

TITRE II

DROIT A UNE RETRAITE PROGRESSIVE

Art. 2. - I. - Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Retraite progressive

« *Art. L. 351-15.* - L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :

« 1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;

« 2° De justifier d'une durée déterminée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles ;

« 3° D'exercer son activité à titre exclusif.

« Cette demande entraîne la liquidation et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2° du précédent alinéa.

« La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l'assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d'un délai déterminé.

« *Art. L. 351-16.* - Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité. Il est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.

« Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas à nouveau être demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète, la reprise d'une activité à temps complet ou l'exercice d'une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension. »

II. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural. »

III. - Dans l'article L. 357-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « et L. 351-8 », sont remplacés par les mots : « L. 351-8, L. 351-15 et L. 351-16 ».

IV. - Les dispositions des paragraphes I, II et III ci-dessus s'appliquent aux pensions de vieillesse prenant effet à partir d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 1988.

V. - Il est inséré, dans la section 1 du chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, un article L. 634-3-1 ainsi rédigé :

« *Art. L. 634-3-1.* - Les prestations visées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 peuvent être liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 lorsque l'assuré justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime des professions industrielles et commerciales, dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels. »

VI. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural. »

VII. - Il est inséré, dans la section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, un article L. 643-8-1 ainsi rédigé :

« *Art. L. 643-8-1.* - Les dispositions des articles L. 351-15 et L. 351-16 sont applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels lorsque l'assuré justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant de ce régime. »

VIII. - Il est inséré, après l'article 1121-1 du code rural, un article 1121-2 ainsi rédigé :

« *Art. 1121-2.* - Les dispositions des articles L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels, au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles. »

IX. - L'article 11 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale ou 1121-2 du code rural. »

TITRE III

MAINTIEN DU POUVOIR D'ACHAT DES PENSIONS POUR 1988

Art. 3. - Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 2,6 p. 100 au 1er janvier 1988 et de 1,3 p. 100 au 1er juillet 1988.

TITRE IV

DROIT DES MEDECINS A UNE CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE

Art. 4. - I. - Les médecins âgés de soixante ans au moins, relevant de l'un des régimes mentionnés aux articles L. 722-1 et L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale et qui cessent définitivement toute activité médicale, salariée ou non salariée, au cours d'une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention ou du décret mentionnés au paragraphe III du présent article, peuvent bénéficier d'une allocation visant à leur garantir un revenu de remplacement jusqu'à leur soixante-cinquième anniversaire, à condition :

1° De ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse ou de retraite ou de ne pas faire valoir leur droit à un tel avantage ;

2° De ne pas bénéficier d'un avantage du régime d'assurance invalidité mentionné à l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale ;

3° De ne bénéficier ni des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-2 ni de celles de l'article L. 643-3 du même code.

Cette allocation est fonction, dans la limite d'un plafond, des revenus que les intéressés tiraient antérieurement de l'activité qu'ils exerçaient dans les conditions fixées par les articles L. 722-1 et L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale.

II. - Le financement de cette allocation est assuré par une cotisation qui est à la charge :

1° Des médecins en exercice relevant de l'un des régimes mentionnés aux articles L. 722-1 et L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

Cette cotisation est proportionnelle aux revenus que les médecins tirent de l'activité mentionnée au 1°.

III. - Le montant de l'allocation, le montant de la cotisation, ainsi que la répartition de celle-ci entre les médecins et les régimes d'assurance maladie, les cas d'exonération sont notamment fixés par une convention conclue entre, d'une part, une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de médecins pour l'ensemble du territoire et, d'autre part, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et, au moins, soit la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, soit la caisse centrale de secours mutuels agricoles.

La convention entre en vigueur dès son approbation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du budget ; il en est de même de ses annexes ou avenants.

A défaut de convention, constaté dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions nécessaires à l'application du présent article sont fixées par décret.

IV. - Le recouvrement de la cotisation et le versement de l'allocation sont assurés par la caisse autonome de retraite des médecins français. Ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte de celles des autres régimes gérés par cet organisme. Celui-ci perçoit des frais de gestion dont le montant est fixé par l'autorité administrative après avis de cette caisse.

V. - Les médecins qui bénéficient de l'allocation instituée au paragraphe I restent redevables des cotisations que doivent acquitter, à titre obligatoire, les médecins non salariés aux régimes d'assurance vieillesse dont ils relèvent. Ils restent également redevables des cotisations relatives au régime d'assurance décès mentionné à l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale selon des modalités fixées par décret.

VI. - Les médecins qui bénéficient de l'allocation instituée au paragraphe I conservent leurs droits aux prestations en nature du régime d'assurance maladie et maternité dont ils relevaient lors de leur cessation d'activité. Ils doivent acquitter une cotisation d'assurance maladie-maternité dont le taux est fixé par décret, prélevée par la caisse autonome de retraite des médecins français et reversée par cette caisse audit régime.

VII. - Les litiges nés de l'application du présent article, à l'exception du paragraphe III, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.

TITRE V

STATUT SOCIAL DE LA MERE DE FAMILLE

Art. 5. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 161-15 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes visées aux deux premiers alinéas du présent article continuent de bénéficier pour elles-mêmes et leurs ayants droit, à compter d'un âge déterminé, des prestations en nature du dernier régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elles ont relevé, lorsqu'elles ont ou ont eu à leur charge, au sens de l'article L. 313-3, un nombre d'enfants fixé par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 6. - I. - L'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour le risque invalidité en ce qui concerne le parent chargé de famille et résidant en France, qui n'exerce pas d'activité professionnelle et qui satisfait à des conditions fixées par décret, relatives à l'ouverture des droits et à la situation de famille. »

II. - Après le quatrième alinéa (2°) de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement. »

III. - Le début du dernier alinéa (2°) de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 2° Le parent ou le parent chargé de famille résidant en France ainsi que le parent ou le parent chargé de famille de nationalité française... »

(Le reste sans changement.)

Art. 7. - I. - Il est inséré, après l'article L. 353-4 du code de la sécurité sociale, un article L. 353-5 ainsi rédigé :

« *Art. L. 353-5.* - Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens de l'article L. 313-3 et qui n'a pas atteint un âge déterminé.

« Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant du chef du décès de l'assuré dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait.

« Le 2° de l'article L. 351-11 et le dernier alinéa de l'article L. 353-1, en tant qu'il concerne les pensions d'invalidité, sont applicables.

« Le bénéfice de cette majoration est supprimé en cas de remariage ou de vie maritale et lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire. »

II. - L'article L. 342-6 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : « Les dispositions de l'article L. 353-5 sont applicables ».

III. - Dans l'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale, les références « L. 353-1 à L. 353-4 » sont remplacées par les références « L. 353-1 à L. 353-5 ».

IV. - Il est inséré, dans la sous-section 4 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, un article L. 173-2-1 ainsi rédigé :

« *Art. L. 173-2-1.* - Dans le cas où le conjoint survivant bénéficie de plusieurs pensions de réversion, le régime auquel incombe la charge du versement de la majoration mentionnée à l'article L. 353-5 est déterminé par décret. »

V. - Il est inséré, après l'article 1122-2-2 du code rural, un article 1122-2-3 ainsi rédigé :

« *Art. 1122-2-3.* - Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens du *b* du 4° de l'article 1106-1 et qui n'a pas atteint un âge déterminé.

« Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant du chef du décès de l'assuré dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait.

« Le montant de cette majoration est revalorisé suivant les coefficients fixés en application du 2° de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de cette majoration est supprimé en cas de remariage ou de vie maritale et lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire. »

VI. - Il est inséré, après l'article L. 357-10 du code de la sécurité sociale, un article L. 357-10-1 ainsi rédigé :

« *Art. L. 357-10-1.* - Le titulaire d'une pension de veuf ou de veuve servie au titre du code local des assurances sociales ou au titre de la loi du 20 décembre 1911, qui satisfait à une condition d'âge, a droit à une majoration forfaitaire de cette pension dans les conditions prévues à l'article L. 353-5. »

VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à partir du 1er janvier 1988.

Art. 8. - Il est inséré, après l'article L. 122-26-1 du code du travail, un article L. 122-26-2 ainsi rédigé :

« *Art. L. 122-26-2.* - La durée du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté. »

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 9. - I. - Dans le 2° de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « agent de change » sont supprimés.

II. - A titre transitoire, les agents de change affiliés à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent à relever de cette organisation jusqu'au 31 décembre 1988.

Art. 10. - L'article L. 756-1 du code de la sécurité sociale est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, les organismes chargés de la gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles peuvent accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé et le cas échéant de son conjoint, une réduction ou une exonération des cotisations au régime de base et aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse, en faveur des personnes qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré volontairement avant le 1er avril 1968 à des contrats en vue de la constitution de retraite. Les droits des intéressés sont réduits en conséquence. »

Art. 11. - Après le sixième alinéa (5°) de l'article L. 512 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° La vente au détail et toute délivrance au public des aliments lactés diététiques pour nourrissons et des aliments de régime destinés aux enfants du premier âge (moins de quatre mois), dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation. »

Art. 12. - L'Institut national de la statistique et des études économiques a pour obligation de publier, chaque mois, un indice représentatif des prix à la consommation d'où est exclue toute référence au prix du tabac et des boissons alcooliques.

Art. 13. - I. - La fin du premier alinéa de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« La rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur domicile et pour leur service personnel, par : »

II. - La première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est abrogée.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 5 janvier 1988.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre de l'agriculture,
FRANÇOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,
MICHÈLE BARZACH

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale,
ADRIEN ZELLER

---

(1) Travaux préparatoires : loi n° 88-16.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1148 ;

Rapport de M. Pinte, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1163 ;

Discussion le 18 décembre 1987 ;

Adoption après déclaration d'urgence le 19 décembre 1987.

Sénat :

Projet de loi, adopté après déclaration d'urgence par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 196 (1987-1988) ;

Rapport de Mme Rodi, au nom de la commission des affaires sociales, n° 198 (1987-1988) ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1987.

Sénat :

Rapport de Mme Rodi, au nom de la commission mixte paritaire, n° 211 (1987-1988) ;

Discussion et adoption le 22 décembre 1987.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Pinte, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1178 ;

Discussion et adoption le 22 décembre 1987.

LOI n° 88-17 du 5 janvier 1988 relative aux fusions et aux scissions de sociétés commerciales et modifiant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)

NOR : *JUSX8700194L*

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 1er. - L'article 371 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi rédigé :

« *Art. 371.* - Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent.

« Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles.

« Ces possibilités sont ouvertes aux sociétés en liquidation à condition que la répartition de leurs actifs entre les associés n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution.

« Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine dans le cadre des opérations mentionnées aux trois alinéas précédents reçoivent des parts ou des actions de la ou des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, une soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées. »

Art. 2. - Il est inséré dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, après l'article 372, deux articles 372-1 et 372-2 ainsi rédigés :

« *Art. 372-1.* - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission.

« Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :

« 1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;

« 2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. »

« *Art. 372-2.* - La fusion ou la scission prend effet :

« 1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ;

« 2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine. »

Art. 3. - L'article 374 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

« *Art. 374.* - Toutes les sociétés qui participent à l'une des opérations mentionnées à l'article 371 établissent un projet de fusion ou de scission.

« Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret.

« A peine de nullité, les sociétés participant à l'une des opérations mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article 371 sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité de la loi et des règlements. Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la conformité de la déclaration aux dispositions du présent article. »

Art. 4. - Le troisième alinéa de l'article 93 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

« En cas de fusion ou de scission, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées ou avec la société scindée. »

Art. 5. - Le second alinéa de l'article 176 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

« La fusion ou la scission de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la ou des sociétés bénéficiaires, si les statuts de celles-ci l'ont institué. »

CHAPITRE II

Dispositions spéciales aux sociétés anonymes

Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 193 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

« En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 220. »

Art. 7. - Les articles 376 à 379 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes :

« *Art. 376.* - La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération.

« La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l'opération, à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires mentionnées aux articles 156 et 269-4.

« Le projet de fusion est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale des actionnaires, à moins que la société absorbante n'acquière ces titres sur simple demande de leur part, dans les conditions de publicité dont les modalités sont fixées par décret, et que cette acquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale. Tout porteur de certificats d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret le demeure dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 283-1.

« Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires. »

« *Art. 377.* - Un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion. Ils peuvent obtenir auprès de chaque société communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires. Ils sont soumis à l'égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article 220.

« Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable.

« Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils doivent :

« - indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;

« - indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;

« - indiquer en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe ».

« *Art. 378.* - L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l'approbation des apports en nature, conformément aux dispositions de l'article 193. »

« *Art. 378-1.* - Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital des sociétés absorbées, il n'y a lieu ni à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés absorbées ni à l'établissement des rapports mentionnés aux articles 376, dernier alinéa, et 377. »

« *Art. 379.* - Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une société nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.

« Dans tous les cas, le projet de statuts de la société nouvelle est approuvé par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui disparaissent. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de la société nouvelle. »

Art. 8. - L'article 381 *bis* de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

« *Art. 381* bis. - Le projet de fusion n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires de la société absorbante. Toutefois, l'assemblée générale ordinaire des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la fusion dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 381, alinéa 2 et suivants. »

Art. 9. - Les articles 382 et 383 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont ainsi rédigés :

« *Art. 382.* - Les articles 376, 377 et 378 sont applicables à la scission. »

« *Art. 383.* - Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés anonymes nouvelles, chacune des sociétés nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui de la société scindée.

« En ce cas, et si les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article 377.

« Dans tous les cas, les projets de statuts des sociétés nouvelles sont approuvés par l'assemblée générale extraordinaire de la société scindée. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de chacune des sociétés nouvelles. »

Art. 10. - Il est inséré dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, après l'article 384, un article 384-1 ainsi rédigé :

« *Art. 384-1.* - Le projet de scission n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Toutefois, l'assemblée ordinaire des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la scission, dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 381, alinéa 2 et suivants. »

Art. 11. - Le second alinéa de l'article 386 de la loi n° 66-537 précitée est ainsi rédigé :

« En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 381, alinéas 2 et suivants. »

Art. 12. - Il est inséré, dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, après l'article 389, un article 389-1 ainsi rédigé :

« *Art. 389-1.* - Les dispositions de la présente section relatives aux obligataires sont applicables aux titulaires de titres participatifs. »

CHAPITRE III

Dispositions spéciales aux sociétés à responsabilité limitée

Art. 13. - L'article 388 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

« *Art. 388.* - Les dispositions des articles 377, 381, 385 et 386 sont applicables aux fusions ou aux scissions des sociétés à responsabilité limitée au profit de sociétés de même forme. Lorsque l'opération est réalisée par apports à des sociétés à responsabilité limitée existantes, les dispositions de l'article 378 sont également applicables.

« Lorsque la fusion est réalisée par apports à une société à responsabilité limitée nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.

« Lorsque la scission est réalisée par apports à des sociétés à responsabilité limitée nouvelles, celles-ci peuvent être constituées sans autre apport que celui de la société scindée. En ce cas, et si les parts de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article 377.

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les associés des sociétés qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs des sociétés nouvelles et il est procédé conformément aux dispositions régissant les sociétés à responsabilité limitée. »

Art. 14. - Il est inséré dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, après l'article 388, un article 388-1 ainsi rédigé :

« *Art. 388-1.* - La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions applicables en cas de scission par apports à des sociétés à responsabilité limitée existantes. »

CHAPITRE IV

Dispositions relatives aux nullités

Art. 15. - Il est inséré dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, après l'article 366, un article 366-1 ainsi rédigé :

« *Art. 366-1.* - La nullité d'une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé l'opération ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité mentionnée au troisième alinéa de l'article 374.

« Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité, le tribunal saisi de l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation. »

Art. 16. - L'article 367 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération. »

Art. 17. - Après l'article 368 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, il est inséré un article 368-1 ainsi rédigé :

« *Art. 368-1.* - Lorsqu'une décision judiciaire prononçant la nullité d'une fusion ou d'une scission est devenue définitive, cette décision fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret.

« Elle est sans effet sur les obligations nées à la charge ou au profit des sociétés auxquelles le ou les patrimoines sont transmis entre la date à laquelle prend effet la fusion ou la scission et celle de la publication de la décision prononçant la nullité.

« Dans le cas de la fusion, les sociétés ayant participé à l'opération sont solidairement responsables de l'exécution des obligations mentionnées à l'alinéa précédent à la charge de la société absorbante. Il en est de même, dans le cas de scission, de la société scindée pour les obligations des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Chacune des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis répond des obligations à sa charge nées entre la date de prise d'effet de la scission et celle de la publication de la décision prononçant la nullité. »

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Art. 18. - L'article 89 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 est ainsi rédigé :

« *Art. 89.* - La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et, au plus, douze membres ou, lorsque les actions

de la société sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs, quinze membres. Toutefois, en cas de fusion, ces nombres de douze et quinze pourront être dépassés jusqu'à concurrence du nombre total des administrateurs en fonctions depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieur à vingt-quatre, vingt-sept dans le cas d'une fusion d'une société dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et d'une autre société, trente dans le cas d'une fusion de deux sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs.

« Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux administrateurs, ni au remplacement des administrateurs décédés, révoqués ou démissionnaires, tant que le nombre des administrateurs n'aura pas été réduit à douze ou, lorsque les actions de la société sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs, à quinze.

« Toutefois, en cas de décès ou de démission du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il pourra nommer, sous réserve des dispositions de l'article 94, un administrateur supplémentaire qui sera appelé aux fonctions de président. »

Art. 19. – Dans le premier alinéa de l'article 97-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, après le mot : « quatre » sont insérés les mots : « ou, dans les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs, cinq, ».

Art. 20. – L'article 283-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion ou de scission, les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote d'une société qui disparaît peuvent être échangés contre des actions de sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine. »

Art. 21. – Le deuxième alinéa de l'article 283-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, lorsque les propriétaires de certificats ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, il n'est pas procédé à l'émission de nouveaux certificats. »

Art. 22. – Lorsque l'une des entreprises mentionnées à l'article 6 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, détient des certificats de droit de vote dans les conditions prévues par les troisième alinéa du même article, l'assemblée générale extraordinaire peut décider de procéder à la reconstitution des certificats existants en actions, et à celle des certificats existants assortis d'avantages particuliers en actions conférant à leurs titulaires les mêmes avantages. La reconstitution s'opère par la cession aux porteurs, à titre gratuit, des certificats de droit de vote correspondants.

A cet effet, la société peut demander l'identification des porteurs de certificats, même en l'absence de disposition statutaire expresse, selon les modalités prévues par l'article 263-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

Si la société a fait usage de l'autorisation d'opérer en bourse sur ses propres certificats conformément aux dispositions des articles 217-2 et 217-10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, et détient à ce titre des certificats, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit préalablement procéder à la reconstitution en actions de ces certificats. Il n'est pas tenu compte, le cas échéant, des actions ainsi reconstituées pour le calcul du nombre maximum d'actions à acquérir précédemment fixé par l'assemblée générale ordinaire.

Art. 23. – Le huitième alinéa de l'article 92 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

« – des instituts régionaux de participation, à condition que les statuts excluent toute rémunération à ce titre. »

Art. 24. – La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 5 janvier 1988.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
BERNARD PONS

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services,
GEORGES CHAVANES

(1) Travaux préparatoires : loi n° 88-17.

Sénat :

Projet de loi n° 385 (1985-1996) ;

Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois, n° 82 (1987-1988) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 12 novembre 1987.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1034 ;

Rapport de M. Blot, au nom de la commission des lois, n° 1143 ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1987.

LOI n° 88-18 du 5 janvier 1988 relative au renouvellement des baux commerciaux (1)

NOR : *COMX8700164L*

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. – L'article 23-6 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, est ainsi rédigé :

« *Art. 23-6.* – A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.

« En cas de renouvellement postérieur à la date d'expiration du bail échu, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.

« Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans. »

Art. 2. – Il est inséré, après l'article 23-6 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 précité, un article 23-6-1 ainsi rédigé :

« *Art. 23-6-1.* - Les litiges nés de l'application de l'article 23-6 sont soumis à une commission départementale de conciliation composée de bailleurs et de locataires en nombre égal et de personnes qualifiées. La commission s'efforce de concilier les parties et rend un avis.

« Si le juge est saisi parallèlement à la commission compétente par l'une ou l'autre des parties, il ne peut statuer tant que l'avis de la commission n'est pas rendu.

« La commission est dessaisie si elle n'a pas statué dans un délai de trois mois.

« La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret. »

Art. 3. - Après le sixième alinéa (5°) de l'article 2 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 précité, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Aux baux des locaux consentis à des artistes admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'œuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 7 de l'annexe III du code général des impôts. »

Art. 4. - Les dispositions de l'article 1er de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 1988.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 5 janvier 1988.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON

Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services,
GEORGES CHAVANES

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND

(1) Travaux préparatoires : loi n° 88-18.

Sénat :

Projet de loi n° 100 (1987-1988) ;
Rapport de M. Laurin, au nom de la commission des lois, n° 125 (1987-1988) ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 8 décembre 1987.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1109 ;
Rapport de M. Delattre, au nom de la commission des lois, n° 1145 ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1987.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 205 (1987-1988) ;
Rapport de M. Laurin, au nom de la commission des lois, n° 213 (1987-1988) ;
Discussion et adoption le 22 décembre 1987.

LOI n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique (1)

NOR : *JUSX8700198L*

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Dans le titre II du livre III du code pénal, il est inséré, après le chapitre II, un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« De certaines infractions en matière informatique

« *Art. 462-2.* - Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 50 000 F ou de l'une de ces deux peines.

« Lorsqu'il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans et l'amende de 10 000 F à 100 000 F.

« *Art. 462-3.* - Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 10 000 F à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines.

« *Art. 462-4.* - Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement automatisé ou supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 2 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines.

« *Art. 462-5.* - Quiconque aura procédé à la falsification de documents informatisés, quelle que soit leur forme, de nature à causer un préjudice à autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20 000 F à 2 000 000 F.

« *Art. 462-6.* - Quiconque aura sciemment fait usage des documents informatisés visés à l'article 462-5 sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20 000 F à 2 000 000 F ou de l'une de ces deux peines.

« *Art. 462-7.* - La tentative des délits prévus par les articles 462-2 à 462-6 est punie des mêmes peines que le délit lui-même.

« *Art. 462-8.* - Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions prévues par les articles 462-2 à 462-6 sera puni des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

« *Art. 462-9.* - Le tribunal pourra prononcer la confiscation des matériels appartenant au condamné et ayant servi à commettre les infractions prévues au présent chapitre. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 5 janvier 1988.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON

(1) Travaux préparatoires : loi n° 88-19.

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 352 ;
Rapport de M. André, au nom de la commission des lois, n° 744 ;
Discussion et adoption le 15 juin 1987.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 279 (1986-1987) ;
Rapport de M. Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 3 (1987-1988) ;
Discussion et adoption le 4 novembre 1987.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat en première lecture, n° 1009 ;
Rapport de M. André, au nom de la commission des lois, n° 1087 ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1987.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 212 (1987-1988) ;
Rapport de M. Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 214 (1987-1988) ;
Discussion et adoption le 22 décembre 1987.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, n° 1182 ;
Rapport de M. André, au nom de la commission des lois, n° 1184 ;
Discussion et adoption le 22 décembre 1987.

décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GENERAUX

PREMIER MINISTRE

Décret du 4 janvier 1988 portant délégation de signature

NOR : *PRMX8810002D*

Le Premier ministre,

Vu le décret nº 47-233 du 23 janvier 1947, modifié en dernier lieu par le décret nº 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;

Vu le décret nº 82-355 du 21 avril 1982 modifiant le décret nº 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;

Vu le décret du 12 décembre 1987 nommant M. Pierre Graff délégué interministériel à la sécurité routière ;

Vu le décret du 20 mars 1986 portant nomination du Premier ministre,

Décrète :

Art. 1er. – Délégation permanente est donnée à M. Pierre Graff, ingénieur en chef des ponts et chaussées, délégué interministériel à la sécurité routière, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du Premier ministre, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets. Cette délégation s'applique notamment à la signature de tous marchés, conventions, contrats et avenants.

Art. 2. – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre Graff, délégué interministériel à la sécurité routiere, la délégation prévue à l'article 1er est dévolue, dans la limite de leurs attributions respectives, à M. Olivier Paul-Dubois-Taine, appartenant au corps des ingénieurs des ponts et chaussées (catégorie A), et à M. Robert Trottein, sous-directeur.

Art. 3. – Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 1988.

JACQUES CHIRAC

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION

Décret nº 87-1162 du 24 décembre 1987 portant virement de crédits

NOR : *ECOT8716029D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Vu l'article 14 de l'ordonnance nº 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 1987 ;

Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, de l'intérim du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Décrète :

Art. 1er. – Est annulé sur 1987 un crédit de paiement de 16 200 000 F applicable au compte spécial du Trésor et au chapitre mentionnés dans le tableau A annexé au présent décret.

Art. 2. – Est ouvert sur 1987 un crédit de paiement de 16 200 000 F applicable au compte spécial du Trésor et aux chapitres mentionnés dans le tableau B annexé au présent décret.

Art. 3. – Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1987.

JACQUES CHIRAC

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation par intérim,

ALAIN JUPPÉ

TABLEAU A

COMPTE SPECIAL DU TRESOR	CHAPITRE	CREDIT de paiement annulé (en francs)
COMPTE D'AFFECTATION SPECIALE SOUTIEN FINANCIER DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE ET DE L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS		
Subventions à la production de films de long métrage	3	16 200 000

TABLEAU B

COMPTE SPECIAL DU TRESOR	CHAPITRES	CREDIT de paiement ouvert (en francs)
COMPTE D'AFFECTATION SPECIALE SOUTIEN FINANCIER DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE ET DE L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS		
Subventions et garanties de recettes	1	2 000 000
Subventions à l'exploitation cinématographique	4	14 200 000
Total		16 200 000

Arrêtés du 10 décembre 1987 relatifs au budget de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour l'exercice 1987

NOR : *ECOZ8710209A*

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, en date du 10 décembre 1987, les prévisions de recettes et de dépenses pour l'exercice 1987 sont ramenées à 104 624 327 F après la prise en compte de la décision modificative n° 2.

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, en date du 10 décembre 1987, les prévisions de recettes et de dépenses de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour l'exercice 1987 sont ramenées à 104 624 327 F après la prise en compte de la décision modificative n° 3.

Arrêté du 24 décembre 1987 fixant la liste des organismes intermédiaires de prêts de titres

NOR : *ECOT8720052A*

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Vu le chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne,

Arrête :

Art. 1er. – Sont agréées en tant qu'organismes intermédiaires pour les opérations de prêts de titres, au sens de l'article 31 *d* de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987, la Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières et la Banque de France.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1987.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du Trésor :
Le chef de service,
P. JAFFRÉ

Arrêté du 27 décembre 1987 accordant la garantie de l'Etat à deux emprunts de la Caisse centrale de coopération économique

NOR : *ECOT8720053A*

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Vu l'article 29 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 ;

Vu le décret n° 81-787 du 18 août 1981 relatif à l'octroi de la garantie de l'Etat prévue à l'article 29 de la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 août 1981,

Arrête :

Art. 1er. – La Caisse centrale de coopération économique est autorisée à émettre deux emprunts :

– un emprunt d'un montant maximum de 2 milliards de francs, à taux fixe, dont la première tranche, d'un montant de 1,5 milliard de francs, est assortie de bons ouvrant droit à la souscription de la deuxième tranche, ainsi que de bons d'échange contre des obligations à taux variable ;

– un emprunt à taux variable d'un montant de 500 millions de francs.

Art. 2. – Le service de ces emprunts en intérêts, amortissement, impôts et frais accessoires est garanti par l'Etat.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 1987.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du Trésor :
Le sous-directeur,
G. PFAUWADEL

BUDGET

Décret n° 87-1163 du 24 décembre 1987 portant virement de crédits

NOR : *BUDB8730119D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu l'article 14 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 1987 ;

Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, de l'intérim du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Décrète :

Art. 1er. - Est annulé sur 1987 un crédit de 16 645 000 F applicable au budget et aux chapitres mentionnés dans le tableau A annexé au présent décret.

Art. 2. - Est ouvert sur 1987 un crédit de 16 645 000 F applicable au budget et aux chapitres mentionnés dans le tableau B annexé au présent décret.

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1987.

JACQUES CHIRAC

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation par intérim,
ALAIN JUPPÉ

TABLEAU A

SERVICE	CHAPITRES	CREDIT annulé (en francs)
JUSTICE		
TITRE III		
Services extérieurs communs. - Indemnités et allocations diverses	31-04	500 000
Services judiciaires. - Indemnités et allocations diverses	31-12	2 900 000
Services de l'éducation surveillée. - Indemnités et allocations diverses	31-32	600 000
Conseil d'Etat. - Rémunérations principales	31-51	6 500 000
Matériel et fonctionnement courant	34-98	5 000 000
Services de l'éducation surveillée. - Travaux d'entretien immobilier	35-31	1 145 000
Total pour le tableau A		16 645 000

TABLEAU B

SERVICE	CHAPITRES	CREDIT ouvert (en francs)
JUSTICE		
TITRE III		
Services pénitentiaires. - Indemnités et allocations diverses	31-22	4 300 000
Rémunérations des personnels	31-90	12 345 000
Total pour le tableau B		16 645 000

Décret n° 87-1164 du 24 décembre 1987 portant virement de crédits

NOR : *BUDX8810001D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Vu l'article 14 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 1987 ;

Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, de l'intérim du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Décrète :

Art. 1er. - Est annulé sur 1987 un crédit de paiement de 378 321 000 F applicable au budget et aux chapitres mentionnés dans le tableau A annexé au présent décret.

Art. 2. - Est ouvert sur 1987 un crédit de paiement de 378 321 000 F applicable au budget et aux chapitres mentionnés dans le tableau B annexé au présent décret.

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1987.

JACQUES CHIRAC

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation par intérim,
ALAIN JUPPÉ

TABLEAU A

SERVICE	CHAPITRES	CREDIT de paiement annulé (en francs)
DEFENSE		
Section commune		
TITRE III		
Personnels civils ouvriers. - Salaires et accessoires de salaires	31-05	51 650 000
Autres services communs. - Rémunérations des personnels militaires et civils non ouvriers	31-07	21 600 000
Prestations et versements facultatifs	33-92	6 456 000
Autres services communs. - Entretien et achats de matériel. - Fonctionnement	34-02	142 615 000
Délégation générale pour l'armement. - Subventions aux organismes sous tutelle	36-01	13 000 000
Total pour la section commune		235 321 000
Section Marine		
TITRE III		
Alimentation	34-31	44 000 000
Activités, entretien et exploitation des forces et services	34-32	99 000 000
Total pour la section Marine		143 000 000
Total tableau A		378 321 000

TABLEAU B

SERVICE	CHAPITRES	CREDIT de paiement ouvert (en francs)
DEFENSE		
Section commune		
TITRE III		
Autres rémunérations	31-96	4 317 000
Section Air		
TITRE III		
Alimentation	34-11	28 000 000
Section Forces terrestres		
TITRE III		
Soldes, indemnités et allocations diverses	31-22	78 933 000
Alimentation	34-21	49 000 000
Activité, entretien et exploitation des forces et des services	34-22	64 071 000
Total pour la section Forces terrestres		192 004 000
Section Marine		
TITRE III		
Entretien des matériels. - Programmes	34-34	139 000 000
Section Gendarmerie		
TITRE III		
Alimentation	34-41	5 000 000
Dépenses centralisées de soutien	34-43	10 000 000
Total pour la section Gendarmerie		15 000 000
Total pour le tableau B		378 321 000

Décret n° 87-1165 du 24 décembre 1987 portant virement de crédits

NOR : *BUDB8750100D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Vu l'article 14 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 1987 ;

Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, de l'intérim du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Décrète :

Art. 1er. - Sont annulés sur 1987 une autorisation de programme de 83 200 000 F et un crédit de paiement de 306 200 000 F applicables au budget et aux chapitres mentionnés dans le tableau A annexé au présent décret.

Art. 2. - Sont ouverts sur 1987 une autorisation de programme de 83 200 000 F et un crédit de paiement de 306 200 000 F applicables au budget et aux chapitres mentionnés dans le tableau B annexé au présent décret.

Art. 3. – Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1987.

JACQUES CHIRAC

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation par intérim,
ALAIN JUPPÉ

TABLEAU A

SERVICE	CHAPITRES	AUTORISATION de programme annulée (en francs)	CREDIT de paiement annulé (en francs)
DEFENSE			
Section commune			
TITRE V			
Délégation générale pour l'armement. – Recherches et développements	51-71	»	8 000 000
Atome stratégique et tactique	51-88	61 911 000	200 000 000
Engins stratégiques et tactiques	51-89	»	24 000 000
Délégation générale pour l'armement. – Investissements techniques et industriels	52-71	»	3 111 000
Organismes interarmées. – Matériel	53-91	»	16 050 000
Totaux pour la section commune		61 911 000	251 161 000
Section Air			
TITRE V			
Constructions aéronautiques. – Etudes et prototypes	51-71	1 200 000	16 200 000
Infrastructure	54-61	15 089 000	16 889 000
Totaux pour la section Air		16 289 000	33 089 000
Section Marine			
TITRE V			
Etudes techniques d'armement et prototypes	51-71	»	13 000 000
Fabrications pour la marine	53-71	»	3 950 000
Totaux pour la section Marine		»	16 950 000
Section Gendarmerie			
TITRE V			
Infrastructure. – Acquisitions immobilières	54-51	5 000 000	5 000 000
Totaux pour le tableau A		83 200 000	306 200 000

TABLEAU B

SERVICE	CHAPITRES	AUTORISATION de programme accordée (en francs)	CREDIT de paiement ouvert (en francs)
DEFENSE			
Section commune			
TITRE V			
Organismes interarmées. – Infrastructure	54-92	80 000 000	71 000 000
Section Air			
TITRE V			
Matériels réalisés par le commissariat de l'air	53-41	1 200 000	16 200 000
Section Forces terrestres			
TITRE V			
Fabrications d'armement et de matériels divers	53-71	»	204 000 000
Infrastructure et acquisitions immobilières	54-61	2 000 000	2 000 000
Totaux pour la section Forces terrestres		2 000 000	206 000 000

TABLEAU B

SERVICE	CHAPITRES	AUTORISATION de programme accordée (en francs)	CREDIT de paiement ouvert (en francs)
Section Marine			
TITRE V			
Infrastructure	54-61	»	13 000 000
Totaux pour le tableau B		83 200 000	306 200 000

Décret n° 87-1166 du 31 décembre 1987 portant virement de crédits

NOR : *BUDB8730126D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu l'article 14 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 1987 ;

Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre,

Décrète :

Art. 1er. - Est annulé sur 1987 un crédit de 2 000 000 F applicable au budget et au chapitre mentionnés dans le tableau A annexé au présent décret.

Art. 2. - Est ouvert sur 1987 un crédit de 2 000 000 F applicable au budget et au chapitre mentionnés dans le tableau B annexé au présent décret.

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1987.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, pour le Premier ministre et par intérim :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR

TABLEAU A

SERVICE	CHAPITRE	CREDIT annulé (en francs)
JOURNAUX OFFICIELS		
1re SECTION. - EXPLOITATION		
Primes et indemnités des personnels administratifs et ouvriers	64-04	2 000 000

TABLEAU B

SERVICE	CHAPITRE	CREDIT ouvert (en francs)
JOURNAUX OFFICIELS		
1re SECTION. - EXPLOITATION		
Salaires des ouvriers et employés placés sous le régime de la convention collective de la presse parisienne	64-01	2 000 000

Arrêté du 29 décembre 1987 portant répartition de crédits

NOR : *BUDB8730125A*

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu l'article 7 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 1987,

Arrête :

Art. 1er. - Est annulé sur 1987 un crédit de paiement de 2 000 000 F applicable au budget et au chapitre mentionnés dans le tableau A annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Est ouvert sur 1987 un crédit de paiement de 2 000 000 F applicable au budget et au chapitre mentionnés dans le tableau B annexé au présent arrêté.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1987.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-D. COMOLLI

TABLEAU A

SERVICE	CHAPITRE	CREDIT de paiement annulé (en francs)
JOURNAUX OFFICIELS 1re SECTION. – EXPLOITATION Couverture de mesures diverses en matière de frais de personnel	64-07	2 000 000

TABLEAU B

SERVICE	CHAPITRE	CREDIT de paiement ouvert (en francs)
JOURNAUX OFFICIELS 1re SECTION. – EXPLOITATION Salaires des ouvriers et employés placés sous le régime de la convention collective de la presse parisienne	64-01	2 000 000

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 23 décembre 1987 relatif à des régies d'avances

NOR : *DEFF8701919A*

Par arrêté du ministre de la défense en date du 23 décembre 1987 et pour compter du 1er janvier 1988, le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs des services mentionnés ci-après est fixé à :

– 400 000 F en ce qui concerne le service des approvisionnements de la flotte de la direction du commissariat de la marine à Toulon (Var) ;

– 170 000 F en ce qui concerne le service de l'habillement, couchage et casernement de la direction du commissariat de la marine à Toulon (Var).

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Arrêté du 31 décembre 1987 portant aménagement de la présentation de la carte grise aux agents de l'autorité compétente

NOR : *INTD8700428A*

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur,

Vu le décret no 87-692 du 21 août 1987 modifiant l'article R. 137 du code de la route,

Arrêtent :

Art. 1er. – Est autorisée la présentation à toute réquisition des agents de l'autorité compétente de la photocopie certifiée conforme des cartes grises des véhicules désignés ci-après :

– véhicules de location, exception faite des véhicules de location avec option d'achat faisant l'objet de la procédure prévue à l'article 19 de l'arrêté du 5 novembre 1984 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;

– véhicules et éléments de véhicules d'un poids total autorisé en charge de plus de 3,5 tonnes soumis à des visites techniques périodiques en application des articles R. 118 à R. 122 du code de la route.

Art. 2. – Toute modification du document original entraîne le renouvellement de la photocopie certifiée conforme. Hormis cette hypothèse, la validité de la photocopie est limitée à un an.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1987.

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
D. LATOURNERIE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
B. COTTE

SÉCURITÉ

Arrêté du 30 décembre 1987 portant délégation de signature

NOR : *MDSK8700424A*

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité,

Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947, modifié en dernier lieu par le décret n° 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;

Vu le décret du 20 mars 1986 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 20 mars 1986 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1987 portant nomination au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité ;

Vu le décret du 3 avril 1986 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité,

Arrête :

Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à M. Marc Buchet, directeur du cabinet, à l'effet de signer, au nom du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, tous actes, arrêtés ou décisions, dans les conditions fixées par le décret du 23 janvier 1947 susvisé, modifié par le décret n° 76-830 du 28 août 1976.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1987.

ROBERT PANDRAUD

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS

TRANSPORTS

Arrêté du 30 décembre 1987 autorisant la compagnie nationale Air France à augmenter sa participation au capital de la compagnie Air Inter

NOR : *TRSA8700413A*

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, en date du 30 décembre 1987, la compagnie nationale Air France est autorisée à porter de 24,97 p. 100 à 36,54 p. 100 sa participation dans le capital d'Air Inter par l'achat de 88 450 actions représentant au total 342 743 750 F.

Arrêté du 30 décembre 1987 portant approbation de la décision de la S.N.C.F. de céder une partie des actions qu'elle détient dans le capital de la compagnie Air Inter

NOR : *TRST8700427A*

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, en date du 30 décembre 1987, la décision de la Société nationale des chemins de fer français de céder 12,64 p. 100 de la participation financière qu'elle détient à hauteur de 24,97 p. 100 dans le capital de la compagnie Air Inter est approuvée. Cette cession s'effectuera à raison de 8 222 actions, soit 1,07 p. 100, au prix unitaire de 2 500 F au fonds commun de placement gestionnaire des titres acquis par les salariés d'Air Inter et de 88 450 actions, soit 11,57 p. 100, au prix unitaire de 3 875 F à la compagnie Air France.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Arrêté du 30 décembre 1987 autorisant au titre de l'année 1988 l'ouverture de concours pour le recrutement d'attachés d'administration scolaire et universitaires-analystes (femmes et hommes)

NOR : *MENA8700835A*

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, en date du 30 décembre 1987, est autorisée au titre de l'année 1988 l'ouverture de deux concours pour le recrutement d'attachés d'administration scolaire et universitaire affectés au traitement de l'information en qualité d'analyste (femmes et hommes).

Le nombre total des places offertes aux concours est fixé à vingt-quatre.

Ces places sont réparties de la manière suivante :

Concours externe prévu aux articles 24 et 26 du décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statut de ces agents : douze places ;

Concours interne prévu aux articles 24 et 26 du même décret : douze places.

Les horaires des épreuves ainsi que la composition du jury et la liste des candidats admis à concourir feront l'objet d'arrêtés ultérieurs du ministre de l'éducation nationale.

La clôture du registre des inscriptions est fixée au 4 février 1988.

Nota. - Pour tous renseignements, les candidats doivent s'adresser au service des examens et concours du rectorat de l'académie de leur choix.

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Décret nº 87-1167 du 31 décembre 1987 fixant les conditions de liquidation du centre d'études des sytèmes et des technologies avancées

NOR : *RESY8800001D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du minstre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu le décret nº 87-111 du 19 février 1987 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 17 novembre 1987 relatif à la dissolution du centre d'études des systèmes et des technologies avancées ;

Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre,

Décrète :

Art. 1er. - Les biens, droits et obligations du centre d'études des systèmes et des technologies avancées (C.E.S.T.A.) sont dévolus à l'Etat à compter du 1er janvier 1988, date de dissolution de cet établissement.

Art. 2. - A compter du 1er janvier 1988, il est institué auprès du ministre chargé de la recherche, un service de liquidation du centre d'études des systèmes et des technologies avancées. Ce service est chargé :

D'élaborer le compte financier du centre pour l'exercice 1987 ;

De procéder à la vente ou à la dévolution des biens de l'établissement subsistant à la date de sa dissolution ;

De gérer les droits et obligations de l'établissement dissous ;

D'exécuter toutes les opérations nécessaires à la liquidation et d'élaborer le compte de liquidation.

Art. 3. - Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale est ordonnateur du service de liquidation. Les dépenses de fonctionnement nécessitées par les opérations de liquidation sont imputées en charges du service de liquidation du centre d'études des systèmes et des technologies avancées.

Art. 4. - Le contrôle financier des opérations du service de liquidation est exercé par le contrôleur financier placé auprès du ministre chargé de la recherche.

L'agent comptable du service de liquidation est nommé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche.

Art. 5. - Le compte financier afférent à l'exercice 1987 et le compte de liquidation du centre d'études des systèmes et des technologies avancées sont arrêtés par l'ordonnateur du service de liquidation. Ils sont approuvés par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé du budget.

Art. 6. - Le service de liquidation du centre d'études des systèmes et des technologies avancées sera supprimé au plus tard le 30 juin 1988. Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé du budget fixera, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles seront exécutées les opérations de liquidation et de suivi de contentieux qui n'auraient pas été achevées à cette date.

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1987.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
pour le Premier ministre et par intérim :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,
JACQUES VALADE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'éducation nationale,
RENÉ MONORY

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative,
CAMILLE CABANA

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI

Arrêté du 16 décembre 1987 modifiant l'arrêté du 27 août 1974 fixant certaines modalités d'application du décret nº 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accident du travail dont peuvent bénéficier certains ouvriers de l'Etat mensualisés affiliés à un régime spécial de retraite

NOR : *ASES8701929A*

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le décret nº 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accident du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;

Vu l'arrêté du 27 août 1974 modifié fixant certaines modalités d'application du décret nº 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accident du travail dont peuvent bénéficier certains ouvriers de l'Etat mensualisés affiliés à un régime spécial de retraite,

Arrêtent :

Art. 1er. - A l'article 8 *bis* de l'arrêté du 27 août 1974 susvisé, la liste des maladies ouvrant droit à congés de longue maladie est remplacée par la suivante :

« 1. Hémopathies graves.
« 2. Insuffisance respiratoire chronique grave.
« 3. Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère.
« 4. Lèpres mutilante ou paralytique.
« 5. Maladies cardiaques et vasculaires :
« - angine de poitrine invalidante ;
« - infarctus myocardique ;

« - suites immédiates de la chirurgie cardiovasculaire ;
« - complications invalidantes des artériopathies chroniques ;
« - troubles du rythme et de la conduction invalidants ;
« - cœur pulmonaire postembolique ;
« - insuffisance cardiaque sévère (cardiomyopathies notamment).

« 6. Maladies du système nerveux :
« - accidents vasculaires cérébraux ;
« - processus expansifs intracrâniens ou intrarachidiens non malins ;
« - syndromes extrapyramidaux : maladie de Parkinson et autres syndromes extrapyramidaux ;
« - syndromes cérébelleux chroniques ;
« - sclérose en plaques ;
« - myélopathies ;
« - encéphalopathies subaiguës ou chroniques ;
« - neuropathies périphériques : polynévrites, multinévrites, polyradiculonévrites ;
« - amyotrophies spinales progressives ;
« - dystrophies musculaires progressives ;
« - myasthénie.

« 7. Affections évolutives de l'appareil oculaire avec menace de cécité.

« 8. Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l'hémodialyse ou de la transplantation.

« 9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs.

« 10. Maladies invalidantes de l'appareil digestif :
« - maladie de Crohn ;
« - recto-colite hémorragique ;
« - pancréatites chroniques ;
« - hépatites chroniques cirrhogènes.

« 11. Collagénoses diffuses, polymyosites.

« 12. Endocrinopathies invalidantes. »

A la suite de cette liste, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie autre que celles énumérées ci-dessus ou celles ouvrant droit à congé de longue durée, après proposition de la commission de réforme compétente à l'égard de l'ouvrier concerné et avis du Comité médical supérieur défini à l'article 8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. »

Art. 2. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Outre les cas d'octroi de congés de longue maladie attribués pour des affections non expressément énumérées par le présent arrêté où son avis est obligatoirement sollicité, le Comité médical supérieur peut également être appelé, à la demande du ministre intéressé soit agissant de son initiative, soit saisi par l'ouvrier, à donner son avis, en ce qui concerne les congés de longue durée et longue maladie, sur les cas litigieux examinés par les commissions de réforme. »

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 1987.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
M. LAGRAVE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-P. MARCHETTI

Arrêté du 23 décembre 1987 fixant pour l'année 1988 le montant maximum de pension et le montant des cotisations du régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses

NOR : *ASES8701938A*

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 721-3, L. 721-4, L. 721-6, R. 721-29, R. 721-30 et D. 721-8 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes,

Arrêtent :

Art. 1er. - Pour l'année 1988 le montant annuel du maximum de pension mentionné à l'article D. 721-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 18 100 F.

Art. 2. - Pour l'année 1988 le montant annuel de la cotisation forfaitaire à la charge des assurés prévue à l'article R. 721-29 du code de la sécurité sociale est fixé à 5 285 F.

A titre exceptionnel, la cotisation de l'année 1988 est majorée de 72 F.

Art. 3. - Pour l'année 1988 le montant annuel de la cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses, prévue à l'article R. 721-30 du code de la sécurité sociale, est fixé à 1 505 F.

Pour chaque culte, le montant de cette cotisation pourra être réparti entre les associations, congrégations et collectivités débitrices, compte tenu des possibilités contributives de chacune d'elles et des charges qu'elles apportent au régime, par décision du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ou d'une commission ayant reçu délégation à cet effet.

Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1987.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
L'administrateur civil chargé de la sous-direction de l'assurance vieillesse,
E. MARIE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. COLLOT

Arrêté du 29 décembre 1987 approuvant les modifications au règlement intérieur d'une caisse de retraite

NOR : *ASES8701930A*

Par arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 29 décembre 1987, sont approuvées la modification à l'article 10 et son annexe, la création d'un article 2 *bis* au règlement intérieur de prévoyance, ainsi qu'à l'exception de l'article 2 les modifications au règlement intérieur de retraite de l'institution de retraite et de prévoyance des salariés (I.R.E.P.S.), 8, rue Bayard, 75417 PARIS CEDEX 08, autorisée à fonctionner dans les conditions prévues aux articles R. 731-1 à R. 731-23, R. 732-1 et R. 732-2 du livre VII du code de la sécurité sociale.

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME

Arrêtés relatifs à des licences d'agent de voyages

NOR : *INDT8703744A*

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 26 octobre 1987, la licence d'agent de voyages n° 1090 délivrée à la S.A. Voyages Arc-en-ciel, 60, rue de la Convention, 75015 Paris, représentée par son président-directeur général, M. Champaux (J.-P.), par arrêté du 5 juillet 1978 modifié, est retirée en application de l'article 34 (alinéa 1) du décret n° 77-363 du 28 mars 1977.

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 26 octobre 1987, la licence d'agent de voyages n° 1539 délivrée à la S.A.R.L. Voyages Vacances au soleil (V.V.S.), 32, rue de Richelieu, 75001 Paris, représentée par son gérant, M. Emard (Henri), est suspendue pour une durée de trois mois en application des articles 34 (alinéas 2 [1°]) et 35 (dernier alinéa) du décret n° 77-363 du 28 mars 1977.

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 29 octobre 1987, la licence d'agent de voyages n° 1501, délivrée à la S.A. Paris, enseigne Novotour Opéra, 15, avenue de l'Opéra, 75001 Paris, représentée par son président-directeur général, M. Granier (Marc), par arrêté du 22 septembre 1981 modifié, est retirée en application de l'article 34 (alinéa 1) du décret n° 77-363 du 28 mars 1977.

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 20 octobre 1987, la licence de bureau de voyages BR n° 71047 délivrée à M. Ouidja (Ramdam) pour son bureau de voyages Karim-Voyages, 74, avenue Edouard-Vaillant, 93500 Pantin, est retirée en application des articles 34 et 35 du décret du 28 mars 1977, modifié par le décret du 1er décembre 1983.

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 22 octobre 1987, la licence d'agent de voyages n° 1704, délivrée à la S.A.R.L. Foch Evasion, 7, avenue Foch, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, représentée par son gérant M. D'Hoker (Maurice), par arrêté du 11 janvier 1983, est retirée en application des articles 34 et 35 (alinéa 1) du décret n° 77-363 du 28 mars 1977.

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 2 novembre 1987, la licence d'agent de voyages n° 610, délivrée à la S.A.R.L. Tourwest-Tourorient, S.T.T., enseigne S.T.T. Jet Evasion, représentée par son gérant M. Viseux (Joël), 205, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, par arrêté du 30 octobre 1980, est retirée en application de l'article 34 (alinéa 1), du décret n° 77-363 du 28 mars 1977.

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 2 novembre 1987, la licence d'agent de voyages n° 884, délivrée à la S.A. Novotour Set, 1, avenue de la République, 93177 BAGNOLET CEDEX, représentée par son président-directeur général M. Cohen (B.) et son directeur général M. Granier (M.), par arrêté du 28 avril 1976 modifié, est retirée en application de l'article 34 (alinéa 1) du décret n° 77-363 du 28 mars 1977.

Arrêtés relatifs à des licences d'agent de voyages

NOR : *INDT8703752A*

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 20 octobre 1987, la licence d'agent de voyages n° 175196 est délivrée à la S.A.R.L. Athenaeum, 6, rue Quentin-Bauchart, 75008 Paris, représentée par son gérant Nicaud (Christian). La garantie financière est apportée par l'Association professionnelle de solidarité des agences de voyages, 6, rue Villaret-de-Joyeuse, 75017 Paris.

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 20 octobre 1987, la licence d'agent de voyages n° 175192 est délivrée à la S.A.R.L. Voyacom, 153, rue de Charonne, 75011 Paris, représentée par son gérant M. Clausse (Michel). La garantie financière est apportée par la Société générale, 71, boulevard Voltaire, 75011 Paris.

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 20 octobre 1987, l'arrêté du 17 février 1986 délivrant la licence d'agent de voyages n° 175091 est modifié comme suit : « La licence d'agent de voyages n° 175091 est délivrée à la S.A.R.L. Télévoyages, 33, rue de Courcelles, 75008 Paris, représentée par ses cogérants, MM. Louvet (Jacques) et Albert (Georges). »

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 20 octobre 1987, l'arrêté du 23 avril 1986 délivrant la licence d'agent de voyages n° 175110 est modifié comme suit : « La licence d'agent de voyages n° 175110 est délivrée à la S.A.R.L. Hit Voyages, 21, rue des Bernardins, 75005 Paris, représentée par son gérant M. Meynet (Bruno). »

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 20 octobre 1987, l'arrêté du 11 avril 1986 délivrant la licence d'agent de voyages n° 175107 est modifié comme suit : « La licence d'agent de voyages n° 175107 est délivrée à la S.A. Set Voyages, 111, rue de Courcelles, 75017 Paris, représentée par son président-directeur général, M. Obadia (Georges). La garantie financière est apportée par le Crédit commercial de France, 105, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris ».

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 20 octobre 1987, l'arrêté du 15 juillet 1985 délivrant la licence d'agent de voyages n° 175055 est modifié comme suit : « La licence d'agent de voyages n° 175055 est délivrée à la S.A.R.L. Adriatique Voyages, 8, rue d'Athènes, 75009 Paris, représentée par sa gérante, Mme Desanti (Solange), épouse Llorca ».

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 21 octobre 1987, la licence d'agent de voyages n° 175200 est délivrée à la S.A.R.L. Christian Mery et Associés, 32, rue Olivier-de-Serres, 75015 Paris, représentée par son gérant, M. Mery (Christian). La garantie financière est apportée par la Banque nationale de Paris, agence Paris-Villiers, B.P. 391, 48, avenue de Villiers, 75829 PARIS CEDEX. »

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 21 octobre 1987, la licence d'agent de voyages n° 175201 est délivrée à la S.A. Hoverspeed Voyages, 11, rue de Surène, 75008 Paris, représentée par son président-directeur général, M. Claudon (Alain). La garantie financière est apportée par la Banque Scalbert Dupont S.A., 37, rue du Molinel, 59000 Lille. »

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 21 octobre 1987, la licence d'agent de voyages n° 191003 est délivrée à la S.A.R.L. Break, 1, avenue de la Préfecture, 91000 Evry, représentée par son gérant, M. Labrune (Patrick). La garantie financière est apportée par l'association professionnelle de solidarité des agences de voyages, 6, rue Villaret-de-Joyeuse, 75017 Paris. »

Arrêtés relatifs à des licences d'agent de voyages

NOR : *INDT8703736A*

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région Nord-Pas-de-Calais, en date du 14 août 1987, la licence d'agent de voyages n° 1 59 016 est délivrée à la S.A.R.L. Sontiex, représentée par M. Cronel (Philippe), son gérant, sise 71, rue Faidherbe, à Lille. La garantie financière est apportée par le Crédit du Nord, dont le siège social est situé à Lille, 28, place Rihour, et le siège central à Paris, 6-8, boulevard Haussmann.

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région Bretagne, en date du 31 août 1987, la licence d'agent de voyages n° 1 35 015 est délivrée à Mme Berezay (Bernadette), pour l'agence Evasion Voyages, sis 2 *bis*, boulevard Feart, à Dinard. La garantie financière est apportée par la Banque de Bretagne, 283, avenue du Général-Patton, à Rennes. L'arrêté ministériel du 25 août 1969 délivrant la licence de bureau de voyages n° 69039 à la société en commandite simple Berezay et Cie pour son bureau « Georges Transport », 47, boulevard Lhotelier, à Dinard, est abrogé.

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région Bretagne, en date du 3 septembre 1987, l'arrêté préfectoral du 8 octobre 1985 délivrant la licence d'agent de voyages n° 1 56 003 à M. Gauter (Joseph) pour l'agence Golfe voyages, sise 1, rue de Kériolet, à Auray, est modifié ainsi qu'il suit : « La licence d'agent de voyages n° 1 56 003 est délivrée à M. Gauter (Joseph) pour l'agence Golfe Voyages sise 10, rue du Lait, à Auray. »

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région Bretagne, en date du 10 septembre 1987, la licence d'agent de voyages n° 1 35 016 est délivrée à la S.A.R.L. Emeraude Voyages Evasion, 3, place Toullier, 35120 Dol-de-Bretagne, représentée par M. Bellier (Michel), gérant. La garantie financière est apportée par l'association professionnelle de solidarité des agences de voyages, 6, rue Villaret-de-Joyeuse, 75017 Paris.

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en date du 15 septembre 1987, la licence d'agent de voyages n° 1 83 078 est délivrée à Mme Casanova (Denise), Six-Fours Voyages, 250, avenue Vincent-Picreau, 83140 Six-Fours. La garantie financière est apportée par l'association professionnelle de solidarité des agences de voyages, 6, rue Villaret-de-Joyeuse, 75017 Paris.

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en date du 15 septembre 1987, la licence d'agent de voyages n° 1 13 060 est délivrée à la S.A.R.L. Media Loisirs Sud-Est, 22, rue Haxo, 13001 Marseille, représentée par M. Rodriguez (André), gérant. La garantie financière est apportée par l'association professionnelle de solidarité des agences de voyages, 6, rue Villaret-de-Joyeuse, 75017 Paris.

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région Bretagne, en date du 16 septembre 1987, la licence d'agent de voyages n° 1 56 017 est délivrée à la S.A.R.L. Carré Evasion, sise rue Sainte-Anne, lieudit Kerjoël, à Ploemeur (56270), représentée par M. Carré (Jean-Claude), gérant. La garantie financière est apportée par la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Morbihan et de la Loire-Atlantique, 17, boulevard Leclerc, à Lorient.

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en date du 23 septembre 1987, la licence d'agent de voyages n° 1 83 079 est délivrée à la S.A.R.L. Tourisme Provence, immeuble culturel, avenue Georges-Clemenceau, 83310 Cogolin, représentée par M. Casanova (Jean-Marc), M. Millet (Robert), cogérants. La garantie financière est apportée par le Crédit du Nord, dont le siège social est situé à Lille (59000), 28, place Rihour.

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en date du 29 septembre 1987, l'arrêté du 21 novembre 1979 modifié délivrant la licence d'agent de voyages n° 1293 à la S.A.R.L. Top Voyages, 35, avenue de Saint-Julien, 13012 Marseille, représentée par son gérant M. Crespo (Robert) est modifié comme suit : « La licence d'agent de voyages n° 1293 est délivrée à la S.A.R.L. Top Voyages, 33-35, avenue de Saint-Julien, 13012 Marseille, représentée par Mme Crespo (Nicole), gérante. »

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en date du 29 septembre 1987, l'arrêté du 21 décembre 1976 délivrant la licence d'agent de voyages n° 947 à la S.A.R.L. Cabinet Bajard, enseigne commerciale : Omega Voyages, 18, rue du Maréchal-Joffre, 06000 Nice, est modifié comme suit : « La licence d'agent de voyages n° 947 délivrée à la S.A.R.L. Omega Voyages, 4, rue du Maréchal-Joffre, 06000 Nice, représentée par Mme Sarrola (Ginette) et Mlle Sarrola (Michèle), cogérantes. La garantie financière est apportée par l'association professionnelle de solidarité des agences de voyages, 6, rue Villaret-de-Joyeuse, 75017 Paris. »

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en date du 29 septembre 1987, l'arrêté du 13 mai 1974 délivrant la licence d'agent de voyages n° 766 à la S.A.R.L. Voyage Atlas 2000, 36, rue Pastorelli, 06000 Nice, est modifié comme suit : « La licence d'agent de voyages n° 766 est délivrée à la S.A.R.L. Voyages Atlas 2000, marque Atlas 2000, Atlas Evasions, 27-29, avenue Jean-Médecin, 06000 Nice. »

Arrêtés relatifs à des licences d'agent de voyages

NOR : *INDT8703754A*

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 22 octobre 1987, l'arrêté du 5 novembre 1976 délivrant la licence d'agent de voyages n° 933 est modifié comme suit : « La licence d'agent de voyages n° 933 est délivrée à la S.A.R.L. Central Transport, 29, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, représentée par sa gérante Mme Carrier (Simone). La garantie financière est apportée par l'Union des banques à Paris, S.A., 22, place de la Madeleine, 75008 Paris. »

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 22 octobre 1987, l'arrêté du 22 septembre 1981 délivrant la licence d'agent de voyages n° 1497 est modifié comme suit : « La licence d'agent de voyages n° 1497 est délivrée à la S.A.R.L. Jouffroy Voyages, 46, rue Jouffroy, 75017 Paris, représentée par sa gérante Mme Contentin, née Mangin (Marie-Thérèse) (technicienne : Mme Aufrere). »

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 22 octobre 1987, la licence d'agent de voyages n° 175190 est délivrée à la S.A.R.L. Trafic Tours (France), 48, rue de Paradis, 75010 Paris, représentée par ses cogérants MM. Eustache (J.-P.) et Ostyn (J.). La garantie financière est apportée par la Banque de l'union occidentale, 47, avenue George-V, 75008 Paris.

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 27 octobre 1987, l'arrêté du 25 avril 1975, modifié par arrêté du 27 mars 1986 délivrant la licence d'agent de voyages n° 819 est modifié comme suit : « La licence d'agent de voyages n° 819 est délivrée à la S.A.R.L. Point Show Voyages, 6, rue de la Grange-Batelière, 75009 Paris, représentée par son gérant M. Sicsic (Jean-Pierre) (technicienne : Fanchon [Joëlle]). »

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 27 octobre 1987, la licence d'agent de voyages n° 178011 est délivrée à la S.A.R.L. L.C.C. Voyages, 1, rue Arnould-Crapotte, 78700 Conflans-Sainte-Honorine, représentée par sa gérante Mme Castellani (Gilberte). La garantie financière est apportée par l'association professionnelle de solidarité des agences de voyages, 6, rue Villaret-de-Joyeuse, 75017 Paris.

L'arrêté en date du 27 septembre 1978 délivrant la licence n° 1117 à la S.A. Cars Chatou, 12-14, rue Brunier-Bourbon, 78400 Chatou, est abrogé.

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 27 octobre 1987, la licence d'agent de voyages n° 175191 est délivrée à la S.A.R.L. Virage, 31, rue des Ecoles, 75005 Paris, représentée par son gérant M. Gioia (Antonio). La garantie financière est apportée par l'Européenne de banque, 21, rue Laffitte, 75009 Paris.

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 28 octobre 1987, l'arrêté du 27 août 1974 modifié délivrant la licence d'agent de voyages n° 451 est modifié comme suit : « La licence d'agent de voyages n° 451 est délivrée à la S.A. Voyages Antas, 41, rue Taitbout, 75009 Paris, représentée par son président-directeur général Mme Letherisien (Andrée) et ses directeurs généraux MM. Broc (Henri, Guy) et Dhuizge (Pierre, Yves). »

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 29 octobre 1987, l'arrêté du 4 mai 1976 délivrant la licence d'agent de voyages n° 887 est modifié comme suit : « La licence d'agent de voyages n° 887 est délivrée à la S.A.R.L. Miki Travel Agency, 9, rue Scribe, 75009 Paris, représentée pas ses cogérants MM. Nakanishi et Kitamura. »

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 29 octobre 1987, l'arrêté du 21 octobre 1985 délivrant la licence d'agent de voyages n° 192010 est modifié comme suit : « La licence d'agent de voyages n° 192010 est délivrée à la S.A.R.L. Sagetour, enseigne Ise Voyages, 32, quai du Moulin-de-Cage, 92390 Villeneuve-la-Garenne, représentée par son gérant M. Martin Neuville (Patrick) (technicienne : Lalouette [Françoise]). »

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 29 octobre 1987, l'arrêté du 19 décembre 1983, modifié par l'arrêté du 18 mars 1986, délivrant la licence d'agent de voyages n° 1798, est modifié comme suit : « La licence d'agent de voyages n° 1798 est délivrée à la S.A.R.L. Envolées, 6, rue de la Paix, 75002 Paris, représentée par son gérant M. Benillouche (Claude). »

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 29 octobre 1987, l'arrêté du 13 février 1980 délivrant la licence d'agent de voyages n° 175088 est modifié comme suit : « La licence d'agent de voyages n° 175088 est délivrée à la S.A.R.L. Tilt Voyages, angle 235, rue Marcadet et 39, rue Joseph-de-Maistre, 75018 Paris, représentée par son gérant M. Hage (Laurent). »

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 29 octobre 1987, l'arrêté du 10 avril 1987 délivrant la licence d'agent de voyages n° 178010 est modifié comme suit : « La licence d'agent de voyages n° 178010 est délivrée à la S.A.R.L. Visa France, 8, rue de la République, 78100 Saint-Germain-en-Laye, représentée par sa gérante Mme Aubert (Danièle) [technicien : M. de la Motte Saint-Pierre (Guy)]. La garantie financière est apportée par la Société générale, agence de Saint-Germain-en-Laye, 2, rue de la République, 78100 Saint-Germain-en-Laye. »

Par arrêté du préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France, en date du 3 novembre 1987, la licence d'agent de voyages n° 191004 est délivrée à la S.A.R.L. Dourdan Voyages, 22-24, rue Debertrand, 91410 Dourdan, représentée par ses cogérants : Mlle Derube (Marie-Hélène) et M. Weber (Eric). La garantie financière est apportée par la Caisse d'épargne d'Essonne-Sud, 29, avenue de la Libération, 91150 Etampes.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Arrêté du 24 décembre 1987 portant délégation de signature

NOR : *AGRA8702250A*

Le ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947, modifié en dernier lieu par le décret n° 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;

Vu le décret n° 86-199 du 11 février 1986 portant création et organisation du conseil général vétérinaire ;

Vu le décret du 20 mars 1986 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 20 mars 1986 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 87-86 du 10 février 1987 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 27 février 1986 portant nomination de M. Pierre Dufrene en qualité de vice-président du conseil général vétérinaire ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1986 portant délégation de signature à M. Pierre Dufrene, vice-président du conseil général vétérinaire,

Arrête :

Art. 1er. – Il est ajouté à l'arrêté du 27 mars 1986 susvisé un article 1er *bis* ainsi rédigé :

« *Art. 1er bis.* – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre Dufrene, délégation permanente est donnée à M. Jean Rigoulet, contrôleur général vétérinaire, secrétaire général du conseil général vétérinaire, à l'effet de signer au nom du ministre de l'agriculture et dans la limite de ses attributions les documents mentionnés à l'article 1er ci-dessus. »

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1987.

FRANÇOIS GUILLAUME

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION

Arrêté du 30 décembre 1987 portant nomination au Conseil national de la consommation

NOR : *ECOC8700148A*

Par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation, en date du 30 décembre 1987, Mme Nicoli (Marie-Josée) est nommée membre titulaire du Conseil national de la consommation, au titre du collège des consommateurs et usagers, en remplacement de M. Donny (Jean-Paul).

BUDGET

Arrêté du 22 décembre 1987 portant nomination au conseil d'administration du Fonds de solidarité

NOR : *BUDX8798693A*

Par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, en date du 22 décembre 1987, sont nommés membres du conseil d'administration du Fonds de solidarité, en qualité de représentant du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget :

- membre titulaire : M. Dufresne (Jean-Christophe) ;
- membre suppléant : M. de Romanet de Beaune (Augustin).

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Décrets du 4 janvier 1988 portant maintien en détachement (Conseil d'Etat)

NOR : *JUSA8700138D*

Par décret du Président de la République en date du 4 janvier 1988, le conseil des ministres entendu, M. François Essig, conseiller d'Etat, est maintenu dans la position de détachement de longue durée, pour exercer les fonctions de directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, pour une période de cinq ans, à compter du 1er janvier 1988.

Par décret du Président de la République en date du 4 janvier 1988, le conseil des ministres entendu, M. Jacques Delmas-Marsalet, conseiller d'Etat, est maintenu dans la position de détachement de longue durée, pour exercer les fonctions de directeur général adjoint de la Caisse des dépôts et consignations, pour une période de cinq ans, à compter du 7 janvier 1988.

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 29 décembre 1987 portant nomination au conseil d'administration de l'Ecole polytechnique

NOR : *DEFA8701925A*

Par arrêté du ministre de la défense en date du 29 décembre 1987, sont nommés membres du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique :

M. Saglio (Jean-François), directeur général de l'industrie, en remplacement de M. Maisonrouge (Jacques) ;

M. Saubot (Alexandre), élève de la promotion 1986, sur proposition de sa promotion, en remplacement de M. Lepic (Hugues).

Décision du 22 décembre 1987 portant attribution du brevet de qualification militaire supérieure

NOR : *DEFB8701918S*

Par décision du ministre de la défense en date du 22 décembre 1987, le brevet de qualification militaire supérieure est attribué à compter du 1er juillet 1987 à l'officier en chef de 1re classe du corps technique et administratif de la marine Quenet (Louis, Denis).

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Décret du 4 janvier 1988 portant nomination d'un consul de France à Ouagadougou

NOR : *MAEA8720239D*

Par décret du Président de la République en date du 4 janvier 1988, M. Jean Simon, secrétaire adjoint des affaires étrangères, en fonction à l'administration centrale, est nommé consul de France à Ouagadougou, en remplacement de M. Maurice Roisse.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Décret du 4 janvier 1988 portant nomination de préfets, commissaires de la République

NOR : *INTA8710073D*

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 13 de la Constitution ;

Vu le décret no 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux déclarations de l'Etat en matière d'investissement public ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. - M. Pierre Cayron, préfet, commissaire de la République du département du Cher, est nommé préfet, commissaire de la République du département d'Indre-et-Loire.

M. Michel Lajus, préfet, commissaire de la République du département des Vosges, est nommé préfet, commissaire de la République du département du Cher.

M. Jacques Andrieu, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Moselle (1re catégorie), est nommé préfet, commissaire de la République du département des Vosges.

Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 1988.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC

Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA

Décret du 4 janvier 1988 portant nomination de préfets, hors cadre et commissaires de la République

NOR : *INTA8710072D*

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 13 de la Constitution ;

Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. – M. Bernard Mailfait, préfet, commissaire de la République du département du Morbihan, est nommé préfet hors cadre.

M. Philippe Parant, préfet, commissaire de la République du département de l'Yonne, est nommé préfet, commissaire de la République du département du Morbihan.

M. Jean-Paul Frouin, préfet, commissaire de la République du département de la Meuse, est nommé préfet, commissaire de la République du département de l'Yonne.

M. Jean-François Etienne des Rosaies, chargé de mission auprès du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, est nommé préfet, commissaire de la République du département de la Meuse.

Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 1988.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC

Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA

Décret du 4 janvier 1988 portant titularisation d'un préfet et radiation du corps des administrateurs civils

NOR : *INTA8700382D*

Par décret du Président de la République en date du 4 janvier 1988, M. Cyrille Schott, administrateur civil hors classe nommé préfet à compter du 10 novembre 1987, est, sur sa demande, titularisé à cette date en qualité de préfet.

Il est radié du corps des administrateurs civils.

Décret du 5 janvier 1988 portant nomination de sous-préfets, directeurs et chef de cabinet de préfets, commissaires de la République

NOR : *INTA8700344D*

Par décret du Président de la République en date du 5 janvier 1988 :

M. Hugues Bousiges est nommé sous-préfet de 2e classe, directeur du cabinet du préfet, commissaire de la République du département d'Eure-et-Loir.

Mlle Halina Gruda-Hendzel est nommée sous-préfet de 2e classe, chef de cabinet du préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d'Ile-de-France.

M. Claude Brugirard est nommé sous-préfet de 2e classe, directeur du cabinet du préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Loire.

M. Philippe Orengo est nommé sous-préfet de 2e classe, directeur du cabinet du préfet, commissaire de la République du département du Lot.

M. Alain Perret est nommé sous-préfet de 2e classe, directeur du cabinet du préfet, commissaire de la République du département de la Lozère.

SÉCURITÉ

Arrêté du 24 décembre 1987 portant cessation de fonctions au cabinet du ministre

NOR : *INTK8700422A*

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité,

Vu le décret n° 48-1233 du 28 juillet 1948 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les cabinets ministériels, modifié ;

Vu le décret du 20 mars 1986 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 20 mars 1986 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du 7 avril 1986 portant nomination au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité,

Arrête :

Art. 1er. – Il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du ministre exercées par M. Jean-François Etienne des Rosaies, appelé à d'autres fonctions.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1987.

ROBERT PANDRAUD

Arrêté du 30 décembre 1987 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet du ministre

NOR : *MDSK8700423A*

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité,

Vu le décret n° 48-1233 du 28 juillet 1948 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les cabinets ministériels, modifié ;

Vu le décret du 20 mars 1986 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 20 mars 1986 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1986 portant nomination au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité,

Arrête :

Art. 1er. – Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur du cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, exercées par M. Pierre Jourdan, préfet, appelé à d'autres fonctions.

Art. 2. – Est nommé au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité :

Directeur du cabinet

M. Marc Buchet, préfet honoraire.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1987.

ROBERT PANDRAUD

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS

TRANSPORTS

Arrêté du 7 décembre 1987 portant détachement (aviation civile)

NOR : *TRSA8700473A*

Par arrêté du Premier ministre, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, en date du 7 décembre 1987, M. Grenier (Christian), ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile, 4e échelon, est placé en position de détachement auprès de la région Lorraine, pour une période de cinq ans à compter du 1er août 1987, en qualité de chargé de mission.

Arrêtés du 9 décembre 1987 portant détachement (aviation civile)

NOR : *TRSA8700474A*

Par arrêté du ministre de la coopération et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, en date du 9 décembre 1987, M. Kerlan (Christian), ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile (8e échelon), est placé en position de détachement auprès du ministre de la coopération pour être mis à la disposition de Sofreavia-Service pour une période de deux ans à compter du 1er septembre 1987.

Par arrêté du ministre de la coopération et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, en date du 9 décembre 1987, M. Caumont (Jacques), ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile (11e échelon), est placé en position de détachement auprès du ministre de la coopération pour être mis à la disposition de Sofreavia-Service pour une période de deux ans à compter du 1er septembre 1987.

Par arrêté du ministre de la coopération et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, en date du 9 décembre 1987, M. Menesplier (Daniel), ingénieur des études et de l'exploitation civile (7e échelon), est placé en position de détachement auprès du ministre de la coopération pour être mis à la disposition de Sofreavia-Service pour une période de deux ans à compter du 1er septembre 1987.

Arrêté du 14 décembre 1987 portant titularisation (aviation civile)

NOR : *TRSA8700470A*

Par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, en date du 14 décembre 1987, M. Corcos (Stéphane) est titularisé ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile à compter du 18 septembre 1987.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Décret du 4 janvier 1988 portant nomination du recteur de l'académie de Poitiers

NOR : *MENB8700700D*

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi du 14 juin 1854 et le décret du 22 août 1854 concernant l'organisation des académies ;

Vu l'article 13 de la Constitution ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. - M. Legoherel (Henri), professeur d'université, est nommé recteur de l'académie de Poitiers, en remplacement de M. Bianciotto (Gabriel), appelé à d'autres fonctions.

Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 1988.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC

Le ministre de l'éducation nationale,
RENÉ MONORY

Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,
JACQUES VALADE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI

Arrêté du 2 novembre 1987 portant détachement (directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales)

NOR : *ASEH8701936A*

Par arrêté du Premier ministre, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, en date du 2 novembre 1987, Mme Ouillon (Suzanne), inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales, est placée en position de détachement auprès du département de la Haute-Loire, en qualité de directeur du service départemental d'action sanitaire et sociale, pour une période maximale de cinq ans à compter du 1er juin 1987.

Arrêté du 28 décembre 1987 portant nomination à la sous-commission des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective

NOR : *ASET8703933A*

Par arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 28 décembre 1987, est nommé membre suppléant de la sous-commission des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective, en qualité de représentant des salariés :

M. Metz (Roland), en remplacement de M. Liepchitz (Nathan), confédération générale du travail (C.G.T.).

Arrêté du 28 décembre 1987 portant nomination à la Commission nationale de la négociation collective

NOR : *ASET8703934A*

Par arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 28 décembre 1987, est nommé membre suppléant de la Commission nationale de la négociation collective, en qualité de représentant des salariés :

Sur proposition de la confédération générale du travail (C.G.T.) : M. Metz (Roland), en remplacement de Mme Vallon (Ginette).

Arrêtés portant nomination (directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales)

NOR : *ASEG8701937A*

Par arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 21 décembre 1987, Mme Lagrasta (Paule), inspecteur principal à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Isère, est nommée directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Creuse (gr. III).

Par arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 22 décembre 1987, M. le docteur Picard (Sylvain), médecin inspecteur en chef de la santé, est nommé dans l'emploi de directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre.

CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI

Arrêté du 28 décembre 1987 portant extension d'annexes à la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois

NOR : *ASET8703931A*

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 28 mars 1956 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 décembre 1987, portant extension de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 et les avenants et annexes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu les annexes LXXXIV du 12 octobre 1987 aux avenants Collaborateurs et Ingénieurs et cadres à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au *Journal officiel* du 21 novembre 1987 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,

Arrête :

Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application, à l'exclusion du secteur de la fabrication des palettes en bois (48-05), entrant dans celui de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955, les dispositions des annexes LXXXIV du 12 octobre 1987 aux avenants Collaborateurs et Ingénieurs et cadres à la convention collective susvisée.

Art. 2. – L'extension des effets et sanctions des annexes susvisées est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Art. 3. – Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1987.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Nota. – Le texte des annexes suvisées a été publié au *Bulletin officiel* du ministère, fascicule Conventions collectives n° 87-44.

Arrêté du 28 décembre 1987 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des commerces non alimentaires de la ville de Rennes et élargissement à certaines villes du département des Côtes-du-Nord

NOR : *ASET8703932A*

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu les arrêtés des 9 juillet et 9 mai 1983 portant extension de la convention collective des commerces non alimentaires de la ville de Rennes du 5 juillet 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1983 portant élargissement de ladite convention et des textes qui l'ont modifiée ou complétée aux villes de Saint-Brieuc, Lannion, Guingamp, Dinan, Paimpol, Lamballe et Loudéac ;

Vu l'accord de salaires du 26 octobre 1987 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu les demandes d'extension et d'élargissement présentées par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au *Journal officiel* du 9 décembre 1987 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,

Arrête :

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des commerces de détail non alimentaires de la ville de Rennes du 5 juillet 1976, les dispositions de l'accord de salaires du 26 octobre 1987 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Art. 2. - Les dispositions de l'accord susvisé, rendues obligatoires dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective des commerces de détail non alimentaires de la ville de Rennes, en vertu de l'article 1er du présent arrêté, sont rendues, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, obligatoires, conformément à l'article L. 133-12 du code du travail, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective susvisée, et dans les villes de Saint-Brieuc, Lannion, Guingamp, Dinan, Paimpol, Lamballe et Loudéac.

Art. 3. - L'extension et l'élargissement aux villes précitées de l'accord susvisé sont faits à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.

Art. 4. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1987.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au *Bulletin officiel* du ministère, fascicule Conventions collectives n° 87-46.

Avis relatif à l'extension d'un accord régional (région Bretagne) conclu dans le cadre de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux (à l'exclusion du granit et de l'amiante-ciment)

NOR : *ASET8703935V*

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre des affaires sociales et de l'emploi envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère des affaires sociales et de l'emploi (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.

Accord dont l'extension est envisagée :

Accord du 28 octobre 1987.

Dépôt :

Direction départementale du travail et de l'emploi du Morbihan, à Vannes.

Objet :

Majoration des salaires minima des ouvriers.

Signataires :

Union régionale des industries de carrières et de matériaux de construction (U.N.I.-C.E.M. Bretagne) ;

Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T. et à la C.F.T.C.

Avis relatif à l'extension d'avenants aux conventions collectives (employés et cadres) des commerces de quincaillerie et des métaux de la région Bretagne - Pays de Loire - Centre Ouest

NOR : *ASET8703936V*

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre des affaires sociales et de l'emploi envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère des affaires sociales et de l'emploi (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.

Accords dont l'extension est envisagée :

Avenant n° 53 du 9 octobre 1987 à la convention collective des employés ;

Avenant n° 10 du 9 octobre 1987 à la convention collective des cadres.

Dépôt :

Direction départementale du travail et de l'emploi de Maine-et-Loire à Angers.

Objet :

Majoration des salaires minima des employés, des agents de maîtrise et des cadres.

Signataires :

Union régionale des syndicats de quincaillerie de la région Bretagne - Pays de Loire - Centre Ouest ;

Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T.-F.O. et à la C.F.T.C.

Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail

NOR : *ASET8703937V*

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre des affaires sociales et de l'emploi envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère des affaires sociales et de l'emploi (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.

Accord dont l'extension est envisagée :

Accord du 13 novembre 1987.

Dépôt :

Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Objet :

Majoration des salaires minima.

Signataires :

Centre d'information des services médicaux d'entreprises et interentreprises (C.I.S.M.E.) ;

Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la C.F.T.C. et à la C.F.E.-C.G.C.

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie artisanale

NOR : *ASET8703938V*

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre des affaires sociales et de l'emploi envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère des affaires sociales et de l'emploi (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.

Accord dont l'extension est envisagée :

Avenant n° 28 du 23 novembre 1987.

Dépôt :

Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Objet :

Majoration des salaires minima.

Signataires :

Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française ;

Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la C.G.T.-F.O., à la C.F.T.C. et à la C.F.E.-C.G.C.

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes

NOR : *ASET8703939V*

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre des affaires sociales et de l'emploi envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère des affaires sociales et de l'emploi (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.

Accord dont l'extension est envisagée :

Avenant n° 20 du 21 octobre 1987.

Dépôt :

Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Objet :

Majoration des salaires minima.

Signataires :

Fédération nationale du commerce des engrais et produits connexes.

Fédération française du commerce des grains.

Fédération nationale du légume sec.

Fédération nationale du négoce et de l'industrie des pailles et fourrages.

Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T. et à la C.G.T.-F.O.

Avis relatif à l'extension d'un accord national professionnel concernant les entreprises de travail temporaire (salariés permanents)

NOR : *ASET8703940V*

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre des affaires sociales et de l'emploi envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère des affaires sociales et de l'emploi (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.

Accord dont l'extension est envisagée :

Accord du 18 novembre 1987 (un barème annexé).

Dépôt :

Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Objet :

Majoration des salaires minima des salariés permanents.

Signataires :

P.R.O.M.A.T.T., U.N.E.T.T. et organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la C.G.T.-F.O., à la C.F.T.C. et à la C.F.E.-C.G.C.

Avis relatif à l'extension d'un accord intervenu dans le cadre de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques

NOR : *ASET8703941V*

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre des affaires sociales et de l'emploi envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère des affaires sociales et de l'emploi (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.

Accord dont l'extension est envisagée :

Accord de salaires du 9 novembre 1987 (un barème annexé).

Dépôt :

Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Objet :

Majoration des salaires minima.

Signataires :

Union nationale des industries de transformation des matières plastiques (U.N.I.M.A.P.) ;

Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T.-F.O., à la C.F.T.C. et à la C.F.E.-C.G.C.

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité

NOR : *ASET8703942V*

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre des affaires sociales et de l'emploi envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère des affaires sociales et de l'emploi (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.

Accord dont l'extension est envisagée :

Avenant n° 2 du 18 novembre 1987.

Lieu de dépôt :

Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Objet :

Modification des articles 7 et 9 des clauses générales de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et ajout d'un article à l'annexe 6 de ladite convention concernant les cadres (intégration dans la convention des accords du 9 juin 1982 et du 1er juillet 1987 modifié par avenant n° 1 du 23 septembre 1987 sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail).

Signataires :

Chambre syndicale nationale des entreprises de sécurité (C.S.N.E.S.).

Syndicat national des exploitants en télésécurité (S.N.E.T.).

Syndicat national des entreprises de prévention et sécurité (S.N.E.P.S.).

Syndicat des professionnels de la sécurité (Prosecur),

Les organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T.-F.O., la C.F.T.C., la C.F.D.T. et la C.F.E.-C.G.C.

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des industries françaises de la porcelaine

NOR : *ASET8703943V*

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre des affaires sociales et de l'emploi envisage du prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère des affaires sociales et de l'emploi (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.

Accord dont l'extension est envisagée :

Avenant n° 59 du 20 novembre 1987 concernant les cadres.

Dépôt :

Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Objet :

Majoration des salaires minima des cadres à compter des 1er décembre 1987 et 1er avril 1988.

Signataires :

Syndicat national de la porcelaine ;

Organisation syndicale intéressée rattachée à la C.F.E.-C.G.C.

Avis relatif à l'extension d'un accord sur la formation professionnelle dans les cabinets d'architectes

NOR : *ASET8703944V*

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre des affaires sociales et de l'emploi envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère des affaires sociales et de l'emploi (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.

Accord dont l'extension est envisagée :

Accord national du 12 novembre 1987.

Dépôt :

Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Objet :

Accord relatif à la formation des salariés.

Adhésion au F.A.F.-P.L. Création d'une commission paritaire de l'emploi.

Signataires :

Union nationale des syndicats français d'architectes ;

Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T., à la C.F.D.T., à la C.F.T.C., à la C.G.T.-F.O. et à la C.F.E.-C.G.C.

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance

NOR : *ASET8703945V*

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre des affaires sociales et de l'emploi envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère des affaires sociales et de l'emploi (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.

Accord dont l'extension est envisagée :

Avenant n° 1 du 16 janvier 1987.

Dépôt :

Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Objet :

Modification des articles 2, 5, 7, 9, 19-01 et 20-03 de la convention et adjonction d'un article 5 *bis* (commission des salaires).

Signataires :

La chambre syndicale nationale de l'enseignement privé à distance (Chaned) ;

Les organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la C.F.T.C. et à la C.F.E.-C.G.C.

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'ameublement

NOR : *ASET8703946V*

En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre des affaires sociales et de l'emploi envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère des affaires sociales et de l'emploi (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.

Accord dont l'extension est envisagée :

Avenant du 29 octobre 1987 aux clauses générales de la convention.

Dépôt :

Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Objet :

Modification de l'article 35 relatif à la prime de régularité.

Signataires :

U.N.I.F.A. ;

U.N.I.M.A.D. ;

F.N.S.P.A. ;

Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T., la C.G.T.-F.O., La C.F.T.C. et la C.F.E.-C.G.C.

commission nationale de la communication et des libertés

Décision n° 87-350 du 15 décembre 1987 relative à un appel aux candidatures

NOR : *CCLX8701313S*

La Commission nationale de la communication et des libertés,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 87-36 du 26 janvier 1987 pris pour l'application des articles 27-I et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 87-37 du 26 janvier 1987 pris pour l'application de l'article 27-I de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu la décision n° 87-3 du 26 janvier 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;

Vu la décision n° 87-39 du 15 juin 1987 fixant les règles générales applicables aux services de télévision privés à vocation régionale ou locale diffusés par voie hertzienne terrestre ;

Vu la décision n° 87-40 du 15 juin 1987 concernant les obligations particulières applicables aux services de télévision privés à vocation régionale ou locale diffusés par voie hertzienne terrestre ;

Vu les décisions n° 87-12 et 87-13 des 25 et 26 février 1987 autorisant l'exploitation de services de télévision à vocation nationale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre (cinquième et sixième chaînes) ;

Vu la décision n° 87-30 du 17 avril 1987 relative à l'exercice des compétences de la Commission nationale de la communication et des libertés en ce qui concerne les émissions publicitaires diffusées ou distribuées par les sociétés nationales de programme et par les titulaires d'autorisation de services de télévision,

Lance un appel aux candidatures en vue de l'utilisation partagée de deux fréquences, occupées à titre principal par des services privés de télévision à vocation nationale, par des services privés locaux ou régionaux de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre :

Art. 1er. – La zone géographique déterminée par la commission pour les services qui font l'objet de cet appel aux candidatures porte sur l'aire d'Oyonnax dans les limites résultant des conditions techniques (site d'émission, canaux, puissance apparente rayonnée, altitude maximale de l'antenne, décalage) définies à l'annexe I.

Les canaux proposés sont identiques à ceux sur lesquels porte l'appel aux candidatures lancé parallèlement pour l'extension de services de télévision à vocation nationale.

Art. 2. - Les modalités du partage des fréquences seront précisées par accord entre un service local ou régional et un ou deux services à vocation nationale dans le cadre général fixé par l'article 2 de la décision n° 87-40 de la Commission nationale de la communication et des libertés.

Art. 3. - Pour le partage d'une fréquence entre deux services, la Commission nationale de la communication et des libertés délivrera deux autorisations distinctes pour l'usage de cette fréquence par chacun d'entre eux.

Art. 4. - Le bénéficiaire d'une autorisation s'engage à prendre à sa charge le coût des investissements nécessités par la mise en exploitation du service et celui des réaménagements ou adaptations induits pour préserver la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.

Art. 5. - Le bénéficiaire d'une autorisation est tenu d'assurer lui-même l'exécution du service.

Cette obligation n'exclut pas qu'il s'adresse, sous sa responsabilité, à des prestataires extérieurs, étant entendu qu'il conserve l'entière maîtrise de sa programmation.

Art. 6. - Les sociétés candidates à l'exploitation de ce type de service devront déclarer leur candidature auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés avant le 7 mars 1988 à 12 heures, en déposant en vingt exemplaires un dossier de candidature constitué sur le modèle figurant à l'annexe II.

Art. 7. - La présente décision sera publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 1987.

Pour la Commission nationale
de la communication et des libertés :
Le président,
G. DE BROGLIE

ANNEXE I

AGGLOMERATION, SITE	ALTITUDE MAXIMALE de l'antenne	P.A.R. maximum	CANAL	DECALAGE
Oyonnax 2, La Grande Roche	178 m	100 W (1)	37 H	- 32/12
Oyonnax 2, La Grande Roche	178 m	100 W (1)	56 H	- 32/12

(1) 100 W dans le secteur 40° et 120°.

Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

Sous réserve de la réalisation d'éventuels réaménagements précisés à l'issue de l'étude en cours.

Dans la mesure où des études complémentaires sont nécessaires pour ces émetteurs, la commission se réserve le droit de substituer éventuellement aux fréquences indiquées des fréquences permettant une réception de qualité équivalente.

ANNEXE II

Se reporter au dossier de candidature publié au *Journal officiel* du 28 juillet 1987 en annexe de la décision d'appel aux candidatures n° 87-65 du 23 juillet 1987 pour Toulouse.

informations parlementaires

ASSEMBLÉE NATIONALE

DOCUMENTS ET PUBLICATIONS

Documents parlementaires (1)

N° 1053. - Proposition de loi de MM. Jean-Guy Branger et Gilbert Barbier tendant à préciser le délai de recours en garantie des adjudicataires dans les ventes mobilières aux enchères publiques à l'encontre des officiers vendeurs (renvoyée à la commission des lois).

N° 1111. - Proposition de loi de M. Jean Roatta tendant à autoriser l'admission des chiens-guides d'aveugles dans les transports en commun (renvoyée à la commission des affaires culturelles).

N° 1143. - Rapport de M. Yvan Blot, au nom de la commission des lois, sur le projet de loi (n° 1034), adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif aux fusions et aux scissions de sociétés commerciales et modifiant la loi n° 66-537 du 24 juin 1966 sur les sociétés commerciales.

N° 1155. - Projet de loi de finances rectificative pour 1987, modifié par le Sénat (renvoyé à la commission des finances).

N° 1160. - Rapport de Mme Véronique Neiertz, au nom de la commission des affaires étrangères, sur le projet de loi (n° 1125) autorisant l'approbation de l'avenant à la convention fiscale du 2 mai 1975 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada ainsi que l'entente fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

N° 1165. - Projet de loi, modifié par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif au développement et à la transmission des entreprises (renvoyé à la commission des lois).

N° 1169. - Projet de loi, modifié par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif aux garanties individuelles en matière de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire et portant modification du code de procédure pénale (renvoyé à la commission des lois).

N° 1171. - Rapport de M. Yvan Blot, au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au développement et à la transmission des entreprises.

(1) Les documents parlementaires de l'Assemblée nationale sont servis, dès leur publication, aux abonnés aux éditions Documents de l'Assemblée nationale.

Abonnements, un an :

Série ordinaire, France et outre-mer : **670 F** ; étranger : **1 572 F.**

Série budgétaire, France et outre-mer : **203 F** ; étranger : **304 F.**

Ils sont en outre disponibles au bureau de vente de la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris (15e), au prix unitaire de : jusqu'à 28 pages : **3 F** ; de 29 à 48 pages : **5 F** ; de 49 à 96 pages : **8 F** ; de 97 à 144 pages : **17 F** ; de 145 à 200 pages : **23 F** ; au-delà de 200 pages, ces documents seront considérés comme doubles ou triples et composés de plusieurs fascicules dont chacun suivra le barème ci-dessus.

Pour la vente par correspondance, ce prix est majoré d'une participation forfaitaire aux frais d'expédition.

SÉNAT

DOCUMENTS LEGISLATIFS

Dépôt d'un projet de loi rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 23 décembre 1987

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'adhésion de la France à un accord portant création de l'Institut de développement de la radiodiffusion pour l'Asie et le Pacifique.

(Dépôt enregistré à la présidence le 5 janvier 1988 et rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 23 décembre 1987.)

Ce projet de loi sera imprimé sous le n° 219, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

avis et communications

AVIS AUX IMPORTATEURS ET AUX EXPORTATEURS

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION

BUDGET

Avis aux importateurs relatifs au tarif des prélèvements agricoles applicable à l'importation en provenance des pays tiers et du Portugal (tableau B n° 31)

NOR : *BUDD8861496V*

TABLEAU B (N° 31)

Secteur de la viande de porc

Le tableau B du tarif des prélèvements agricoles applicable à l'importation en provenance des pays tiers et du Portugal (avis aux importateurs et aux exportateurs publié au *Journal officiel* du 17 juin 1982) est le suivant à compter du 21 décembre 1987 :

NOTA. – Pour le classement des viandes et des abats dans les sous-positions du présent tableau, il convient de se reporter aux notes complémentaires du chapitre 2 du tarif des douanes :

– les prélèvements applicables à l'importation en provenance du Portugal sont suspendus.

NUMEROS DU TARIF DOUANIER COMMUN et DESIGNATION DES MARCHANDISES	PRELEVEMENTS applicables en francs par 100 kg de poids net fixés pour les marchandises non accompagnées d'un titre de transit communautaire interne ou d'un T 2 L	MONTANT supplémentaire	TAUX à percevoir (col. 3 + col. 4)
1 et 2	3	4	5
01-03			
Animaux vivants de l'espèce porcine :			
A. Des espèces domestiques :			
II. Autres que reproducteurs de race pure :			
a. Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kilogrammes	406,44	0	406,44
b. Non dénommés	477,92	0	477,92

NUMEROS DU TARIF DOUANIER COMMUN et DESIGNATION DES MARCHANDISES 1 et 2	PRELEVEMENTS applicables en francs par 100 kg de poids net fixés pour les marchandises non accompagnées d'un titre de transit communautaire interne ou d'un T 2 L 3	MONTANT supplémentaire 4	TAUX à percevoir (col. 3 + col. 4) 5
02-01 A III a			
Viandes de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées (c) :			
1. Carcasses entières ou demi-carcasses	621,49	0	621,49
2. Jambons et morceaux de jambons	901,14	0	901,14
3. Parties avant ou épaules, et leurs morceaux	696,07	0	696,07
4. Longes et morceaux de longes	1 006,81	0	1 006,81
5. Poitrines et morceaux de poitrines	540,73	0	540,73
6. Autres :			
aa. Désossées :			
11. Jambons, parties avant, épaules ou longes, et leurs morceaux (à l'exclusion des gorges, partie épaule, présentées seules)	1 006,81	0	1 006,81
22. Autres	1 006,81	0	1 006,81
bb. Non dénommées	1 006,81	0	1 006,81
02-01 B II c			
Abats comestibles de l'espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (c) :			
1. Têtes et morceaux de têtes	(1) 198,89	0	(1) 198,89
2. Pieds ou queues	(1) 55,93	0	(1) 55,93
3. Rognons	(1) 652,59	0	(1) 652,59
4. Foies	(5) 752,00	0	(5) 752,00
5. Cœurs, langues ou poumons	(1) 372,87	0	(1) 372,87
6. Foies, cœurs, langues et poumons, avec la trachée artère, et l'œsophage, le tout attenant	(1) 546,92	0	(1) 546,92
7. Autres	(1) 546,92	0	(1) 546,92
02-05			
Lard, à l'exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), graisse de porc et graisse de volaille non pressées, ni fondues, ni extraites à l'aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés (c) :			
A. Lard :			
I. Frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure	248,63	0	248,63
II. Séché ou fumé	273,46	0	273,46
B. Graisse de porc	149,15	0	149,15
02-06 B			
Viandes et abats comestibles de l'espèce porcine domestique, salés ou en saumure, séchés ou fumés (c) :			
I. Viandes :			
a. Salées ou en saumure :			
1. Demi-carcasses de bacon ou trois quarts avant	795,55	0	795,55
2. Trois quarts arrière ou milieux	870,12	0	870,12
3. Jambons et morceaux de jambons	901,14	0	901,14

NUMEROS DU TARIF DOUANIER COMMUN et DESIGNATION DES MARCHANDISES	PRELEVEMENTS applicables en francs par 100 kg de poids net fixés pour les marchandises non accompagnées d'un titre de transit communautaire interne ou d'un T 2 L	MONTANT supplémentaire	TAUX à percevoir (col. 3 + col. 4)
1 et 2	3	4	5
4. Parties avant ou épaules et leurs morceaux	696,07	0	696,07
5. Longes et morceaux de longes	1 006,81	0	1 006,81
6. Poitrines et morceaux de poitrines	540,73	0	540,73
7. Autres :			
aa. Désossées :			
11. Jambons, parties avant, épaules ou longes et leurs morceaux (à l'exclusion des gorges, parties épaules, présentées seules)	1 006,81	0	1 006,81
22. Autres	1 006,81	0	1 006,81
bb. Non dénommées	1 006,81	0	1 006,81
b. Séchées ou fumées :			
1. Jambons et morceaux de jambons	1 752,62	0	1 752,62
2. Parties avant ou épaules et leurs morceaux	1 379,76	0	1 379,76
3. Longes et morceaux de longes	1 733,98	0	1 733,98
4. Poitrines et morceaux de poitrines	901,14	0	901,14
5. Autres :			
aa. Désossés :			
11. Jambons, parties avant, épaules ou longes et leurs morceaux (à l'exclusion des gorges, parties épaules, présentées seules) :			
aaa. Présentées sous forme de farine ou de poudre agglomérée ou non	1 752,62	0	1 752,62
bbb. Autrement présentées	1 752,62	0	1 752,62
22. Autres :			
aaa. Présentées sous forme de farine ou de poudre agglomérée ou non	1 752,62	0	1 752,62
bbb. Autrement présentées	1 752,62	0	1 752,62
bb. Non dénommées :			
aaa. Présentées sous forme de farine ou de poudre agglomérée ou non	1 752,62	0	1 752,62
bbb. Autrement présentées	1 752,62	0	1 752,62
II. Abats :			
a. Têtes et morceaux de têtes	198,89	0	198,89
b. Pieds et queues	55,93	0	55,93
c. Rognons	652,59	0	652,59
d. Foies	752,00	0	752,00
e. Cœurs, langues et poumons	372,87	0	372,87
f. Foies, cœurs, langues et poumons, avec la trachée artère et l'œsophage, le tout attenant	546,92	0	546,92
g. Autres	546,92	0	546,92
15-01			
Saindoux et autres graisses de porc et de volaille pressés, fondus ou extraits à l'aide de solvants :			
A. Saindoux et autres graisses de porc :			
I. Destinés à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine *(a)*	(2) 198,89	0	(2) 198,89
II. Autres	198,89	0	198,89

NUMEROS DU TARIF DOUANIER COMMUN et DESIGNATION DES MARCHANDISES	PRELEVEMENTS applicables en francs par 100 kg de poids net fixés pour les marchandises non accompagnées d'un titre de transit communautaire interne ou d'un T 2 L	MONTANT supplémentaire	TAUX à percevoir (col. 3 + col. 4)
1 et 2	3	4	5
16-01			
Saucisses, saucissons et similaires : de viandes, d'abats ou de sang :			
A. De foie	(3) 997,76	0	(3) 997,76
B. Autres *(b)* :			
I. Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits	1 693,52	0	1 693,52
II. Non dénommés	1 122,15	0	1 122,15
16-02			
Autres préparations et conserves de viande ou d'abats :			
A. De foie :			
II. Autres	(4) 1 202,53	0	(4) 1 202,53
B. Autres :			
III. Non dénommées :			
a. Contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique :			
1. Contenant de la viande bovine, non cuite (6)	3 008,14	0	3 008,14
2. Autres, contenant en poids :			
aa. 80 % ou plus de viande ou d'abats, de toute espèce, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine :			
11. Jambons ou longes (à l'exclusion des échines), et leurs morceaux :			
aaa. Non cuits (6)	1 733,20	0	1 733,20
bbb. Autres	1 733,20	0	1 733,20
22. Echines ou épaules, et leurs morceaux :			
aaa. Non cuites (6)	1 429,11	0	1 429,11
bbb. Autres	1 429,11	0	1 429,11
33. Autres :			
aaa. Non cuites (6)	948,33	0	948,33
bbb. Autres	948,33	0	948,33
bb. 40 % ou plus et moins de 80 % de viande ou d'abats, de toute espèce, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine	856,89	0	856,89
cc. Moins de 40 % de viande ou d'abats, de toute espèce, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine	605,17	0	605,17

NOTES

(a) Lorsque le prélèvement est perçu à un taux inférieur à celui de la colonne 3, par application du maximum de perception prévu au renvoi (2) ci-dessous, l'importation sous la présente rubrique est soumise à l'accomplissement, par le destinataire réel, les cédants, les cessionnaires et les utilisateurs, des formalités prévues à l'avis aux importateurs relatif au tarif des douanes (*Journal officiel* du 9 février 1980, p. 1592).

(b) Le prélèvement applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un liquide de conservation est perçu sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide.

(c) Conformément au règlement C. E. E. nº 3324-80, « le droit à l'importation » applicable aux mélanges relevant du chapitre 2 est calculé comme suit :

- lorsque l'un des composants représente au moins 90 p. 100 en poids du mélange, le taux du droit applicable à l'ensemble est celui du droit dont est passible ce composant ;
- dans les autres cas, ce taux est celui du droit dont est passible le composant soumis à l'imposition la plus élevée.

On entend par « droit à l'importation » tous les droits de douane et taxes d'effet équivalent autres que les prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation prévus dans le cadre de la politique agricole commune.

(1) à (5) Avec un maximum de perception égal : (1) 4 %, (2) 3 %, (3) 24 %, (4) 25 %, (5) 7 % de la valeur en douane.

(6) Sont considérés comme non cuits les produits qui n'ont pas subi un traitement thermique ou qui ont subi un traitement thermique insuffisant pour assurer la coagulation des protéines des viandes dans la totalité du produit et qui, de ce fait, présentent des traces de liquide rosâtre sur la face de découpage lorsqu'ils sont découpés suivant un plan passant par leur partie la plus épaisse.

Avis aux importateurs relatif au tarif des prélèvements agricoles applicable à l'importation en provenance des pays tiers et du Portugal (tableau C n° 1)

NOR : *BUDD8861497V*

TABLEAU C (N° 1)

Secteur des œufs de volailles

Le tableau C du tarif des prélèvements agricoles applicable à l'importation en provenance des pays tiers et du Portugal (avis aux importateurs et aux exportateurs publié au *Journal officiel* du 31 décembre 1987, édition des Documents administratifs n° 140) est le suivant à compter du 1er janvier 1988 :

Nota. - Les prélèvements applicables aux importations en provenance du Portugal sont suspendus.

CODES P.A.C.	UNITE DE PERCEPTION	PRELEVEMENTS applicables, en francs, par 100 pièces ou par 100 kg en poids net selon le cas, fixés pour les marchandises non en libre pratique	MONTANT supplémentaire	TAUX A PERCEVOIR (col. 3 + col. 4)
1	2	3	4	5
0407.00.11	100 pièces	116,13	0	116,13
0407.00.19	*Idem*	37,52	0	37,52
0407.00.30	100 kg net	324,58	0	324,58
0408.11.10	*Idem*	1 519,02	0	1 519,02
0408.19.11	*Idem*	662,14	0	662,14
0408.19.19	*Idem*	707,57	0	707,57
0408.91.10	*Idem*	1 467,11	0	1 467,11
0408.99.10	*Idem*	376,49	0	376,49
3502.10.91	*Idem*	1 317,80	0	1 317,80
3502.10.99	*Idem*	178,55	0	178,55
3502.90.51	*Idem*	1 317,80	0	1 317,80
3502.90.59	*Idem*	178,55	0	178,55

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Avis de concours pour le recrutement de secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de l'année 1988

NOR : *DEFP8701922V*

Des concours pour le recrutement de secrétaires administratifs auront lieu les 15 et 16 avril 1988 à Toulon (Var).

Les emplois mis aux concours sont répartis de la façon suivante :

Premier concours (externe) : 12 places.

Second concours (interne) : 12 places.

Les dossiers d'inscription peuvent être obtenus en écrivant à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (bureau du personnel et des pensions, 3e section, Concours), 83090 TOULON CEDEX.

Il sera répondu aux demandes de renseignements et de dossiers jusqu'au 19 février 1988.

La date limite d'envoi des candidatures est fixée au 4 mars 1988, le cachet de la poste faisant foi.

AVIS DIVERS

PREMIER MINISTRE

Avis relatif à la mise en vente de publications officielles (direction de la Documentation française)

NOR : *PRMX8810003V*

Ces publications sont en vente :

– à la librairie de la Documentation française, 31, quai Voltaire, Paris (7e) ;

– à l'agence régionale de la Documentation française, 165, rue Garibaldi, Lyon (3e) ;

– sur place et par correspondance à la Documentation française, 124, rue Henri-Barbusse, 93308 AUBERVILLIERS CEDEX, télex : Docfran Paris 204826 ;

– et dans les grandes librairies parisiennes et régionales.

A l'exception des abonnements, toute commande d'un montant inférieur à 200 F T.T.C. est majorée d'une somme forfaitaire de 10 F T.T.C. pour participation aux frais d'enregistrement, de facture et de port.

Paiement à réception de la facture.

Pour une expédition plus rapide des commandes, il est recommandé d'utiliser le code article signalé après l'indication du prix sous les initiales C.A.

Les actualités éditoriales de la Documentation française sont accessibles sur Minitel, au 36-15, code DOCTEL. Les nouveautés et les parutions prochaines y sont recensées.

La Documentation française a mis en vente du 28 décembre 1987 au 3 janvier 1988 :

I. – OUVRAGE

L'Europe des communautés

Dossier réalisé par Marie-Chantal Cosse

Le 25 mars 1987, l'Europe des communautés fêtait son trentième anniversaire. Plus qu'un bilan, c'est un parcours méthodique à travers les grandes étapes de la construction européenne que nous propose cette étude. Aux vingt-sept fiches initiales de l'édition de 1985 présentant le cadre institutionnel de l'Europe du Marché commun avec ses réalisations économiques et politiques s'ajoutent, formant mise à jour, deux fiches sur les récents développements de son histoire : l'adhésion de l'Espagne et du Portugal et l'adoption de l'Acte unique européen. Par-delà les divergences nationales, de nouveaux domaines de coopération s'instaurent qui ouvrent des perspectives concrètes pour chacun des pays membres.

Le volume, 1987, collection « Les notices de la Documentation française », 29 notices, 124 p., 55 F. – C.A. : 00309/3. – N° I.S.B.N. : 2-11-00082-2.

II. – PERIODIQUES

L'A.S.E.A.N., vingt ans d'existence

Sophie Boisseau du Rocher

Fondée en août 1967 par l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande, auxquels s'est joint en janvier 1984 le sultanat de Brunei, l'objectif de l'association était de favoriser le développement régional en même temps que leur propre croissance. Mais son évolution ayant été bien souvent ordonnée par des facteurs externes, on s'interroge aujourd'hui sur les résultats, les limites et les perspectives d'une stratégie dont la dynamique lui échappe. Après un rappel historique des origines de l'Association des nations du Sud-Est asiatique et du contexte particulier dans lequel elle fut créée, l'auteur établit un bilan contrasté de son activité économique. Le chapitre suivant fait apparaître la nature politique de l'A.S.E.A.N. Sa situation dans une zone géostratégique de première importance, à la charnière de l'océan Indien et de l'océan Pacifique, en fait un partenaire convoité des grandes puissances. Ce jeu d'alliances fait l'objet du dernier chapitre. L'auteur s'interroge enfin sur l'avenir de l'A.S.E.A.N. à l'aube de sa troisième décennie. Les annexes développent les principaux textes officiels cités dans l'étude.

« Notes et études documentaires », n° 4847, 144 p., 48 F. – C.A. : 8119/1-4847.

Problèmes économiques

Sélection de textes français et étrangers

France.

La création d'entreprises de technologie avancée : importance et caractéristiques.
L'industrie des biens d'équipement professionnel.
Le rôle de la « compétitivité-prix » dans les pertes de parts de marché de la France.

République fédérale d'Allemagne.

Les cent premières entreprises allemandes.
La politique d'investissement des entreprises allemandes les plus performantes.
L'internationalisation des firmes allemandes.

« Problèmes économiques », n° 2055 du 30 décembre 1987, 32 p., 7,50 F. – C.A. : 8020/9-2055.

Problèmes politiques et sociaux

Dossiers d'actualité mondiale

L'« effet Gorbatchev » en Europe de l'Est.

La logique du « gorbatchévisme ».
Les relations à l'empire.
Réactions du pouvoir, de l'opinion et de l'opposition.
Chronologie : 1er juillet - 30 septembre 1987.

« Problèmes politiques et sociaux », n° 574, 25 décembre 1987, 35 p., 16 F.

Documents d'actualité internationale

(Revue rédigée par le ministère des affaires étrangères)

Union de l'Europe occidentale.

Plate-forme sur les intérêts européens en matière de sécurité (La Haye, 27 octobre 1987).

O.N.U., Conférence internationale sur la relation entre le désarmement et le développement.

Document final (New York, 11 décembre 1987).

Désarmement.

Déclaration conjointe des leaders d'Argentine, de Grèce, d'Inde, du Mexique, de Tanzanie et de Suède (7 octobre 1987).
Réponse du secrétaire général du C.C. du P.C.U.S., M. Gorbatchev (Moscou, 29 octobre 1987).

O.N.U., 42e session de l'Assemblée générale.

Discours de M. Mohammad Khan Juncjo, Premier ministre du Pakistan (New York, 24 septembre 1987).
Discours de M. Al Sabah, vice-Premier ministre et ministre des affaires étrangères de Koweït (New York, 24 septembre 1987).

« Documents d'actualité international », n° 24, 15 décembre 1987, 20 p., 15 F. – C.A. : 8013/6-8724.

Ecodoc

Documentation automatisée en économie générale

(Revue bibliographique trimestrielle publiée par le réseau d'information en économie générale)

Organismes participant au réseau d'information.
Que vous apporte cette revue ? Conseils pratiques d'utilisation. Codes et abréviations utilisés.
Analyses des documents recensés : plan de classement, fiches d'analyses.
Index :
Des types de documents recensés.
Auteurs et organismes.
Descripteurs.
Noms géographiques.

« Ecodoc », n° 3, octobre 1987, 126 p., 154 F. – C.A. : 8078/0-8703.

La Lettre du C.E.P.I.I.

(Revue rédigée par le Centre d'études prospectives et d'informations internationales)

Signification et conséquences du krach boursier.

« La Lettre du C.E.P.I.I. », n° 68, décembre 1987, 4 p., 26 F. – C.A. : 8066/7-0068.

La Politique étrangère de la France

(Revue rédigée par le ministère des affaires étrangères)

Textes et documents.

Annexes : questions parlementaires. - Communiqués des conseils des ministres.

Chronologie.

Index : par matières, par pays.

Table des textes.

« La Politique étrangère de la France », septembre-octobre 1987, 184 p., 67 F. - C.A. : 8055/1-8705.

Propriété industrielle

(Bulletin documentaire rédigé par l'Institut national de la propriété industrielle)

Première partie. - *Textes officiels.*

Informations parlementaires.

Deuxième partie. - *Doctrine.*

L'expert dans les actions en contrefaçon et en nullité de brevet, d'un point de vue italien, par R. Foglia.

L'expert dans une action en contrefaçon de brevet en République fédérale d'Allemagne, par W. Neuhaus.

La modification de la loi italienne sur les brevets et les modèles, par H.B. Mayer.

Chroniques de l'étranger.

Demandes de brevet européen déposées à l'Office européen des brevets.

Rapport annuel d'activité du « controller-general » des brevets, dessins et modèles et marques pour 1986, Royaume-Uni.

Informations étrangères.

La propriété intellectuelle dans les revues étrangères et internationales.

Troisième partie. - *Jurisprudence.*

Brevets d'invention, marques.

Quatrième partie. - *Actualités et informations.*

Enseignements, congrès, colloques.

Calendrier des réunions de propriété industrielle.

Revue de presse.

Bibliographie.

P.I.B.D. services.

Annonce P.I.B.D.

« Propriété industrielle », nº 424, 15 décembre 1987, 60 p., 23 F. - C.A. : 8023/3-0424.

Les publications de la Documentation française sont disponibles sur microfiches aux mêmes conditions que les éditions sur support papier ; conditions particulières pour les ventes de collections annuelles de périodiques antérieures à l'année en cours.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION

Résultats du tirage nº 8005 du Tapis vert

TAPIS VERT

Tous les jours ça paie jusqu'à 1000 fois la mise !

Tirage nº 8005 du 5 janvier 1988

R♠ 7♡ 7♢ V♣

SECRÉTARIAT D'ÉTAT A LA MER

Avis relatif à la modification des droits de port dans le Port autonome de la Guadeloupe

NOR : *MERR8700022V*

Le tarif nº 12 fixant le taux des droits de port du Port autonome de la Guadeloupe, qui a été affiché le 15 décembre 1987 et qui sera publié au *Bulletin officiel* nº 10 *bis* de 1987 du secrétariat d'Etat à la mer, entrera en vigueur dix jours après la publication du présent avis au *Journal officiel* de la République française.

INFORMATIONS DIVERSES

COTE DES CHANGES

En francs

NOR : *IDIX8810012X*

DERNIERS cours fixés en Bourse	PAYS	MONNAIES	COURS centraux	COURS LIMITES		COURS interbancaires fixés à la Bourse du 5-1-88	COURS d'achat	COURS de vente
5,354	États-Unis	1 USD	»	»	»	5,451 5	5,444 5	5,458 5
6,977	Communauté européenne	1 ECU	6,962 8	»	»	6,979	6,973	6,985
338,38	Allemagne fédérale	100 DEM	335,386	327,92	343,05	338,09	337,79	338,39
16,156	Belgique	100 BEF	16,260 8	15,899	16,631	16,154	16,14	16,168
300,85	Pays-Bas	100 NLG	297,661	291,04	304,44	300,65	300,4	300,9
4,588 5	Italie	1 000 ITL	4,653 62	4,383	4,941	4,591 5	4,587	4,596
87,84	Danemark	100 DKK	87,925 7	85,97	89,925	87,85	87,77	87,93
8,967	Irlande	1 IEP	8,984 8	8,785 0	9,189 0	8,98	8,971 5	9,988 5
10,042	Grande-Bretagne	1 GBP	»	»	»	10,083 5	10,074 5	10,092 5
4,24	Grèce	100 GRD	»	»	»	4,249	4,244	4,254
4,95	Espagne	100 ESP	»	»	»	4,963	4,958	4,968
4,09	Portugal	100 PTE	»	»	»	4,09	4,085 5	4,094 5
417,2	Suisse	100 CHF	»	»	»	415,54	415,19	415,89
92,39	Suède	100 SEK	»	»	»	93,08	92,99	93,17
86,17	Norvège	100 NOK	»	»	»	86,68	86,6	86,76
136,84	Finlande	100 FIM	»	»	»	137,44	137,32	137,56
48,08	Autriche	100 ATS	»	»	»	48,05	48,01	48,09
4,115	Canada	1 CAD	»	»	»	4,201	4,196	4,206
4,376 5	Japon	100 JPY	»	»	»	4,354 5	4,350 9	4,358 1
3,028	Djibouti	100 DJF	»	»	»	3,085	3,082	3,088
0,041	Zaïre	1 ZRZ	»	»	»	0,042	0,041 7	0,042 3
-	Mexique	100 MXP	»	»	»	-	-	-

Union monétaire ouest-africaine	1 XOF = 0,02 FRF	République fédérale islamique des Comores	1 KMF = 0,02 FRF
États de l'Afrique centrale	1 XAF = 0,02 FRF	Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna	1 XPF = 0,055 FRF

ABONNEMENTS (tarifs au 1er octobre 1987)

Codes	EDITIONS — Titres	FRANCE et outre-mer (en francs)	ETRANGER (en francs)
01	**Lois et décrets :**		
	Trois mois	79	450
	Six mois	150	891
	Un an	273	1 755
69	**Tables Lois et décrets** (mensuelles et annuelles)	70	122
71	**Associations**	72	146
03	**Débats Assemblée nationale** (Compte rendu intégral des séances)	108	852
33	**Débats Assemblée nationale** (Questions et réponses des ministres)	108	554
83	**Table débats Assemblée nationale** (Compte rendu)	52	86
93	**Table débats Assemblée nationale** (Questions)	52	95
05	**Débats Sénat** (Compte rendu intégral des séances)	99	535
35	**Débats Sénat** (Questions et réponses des ministres)	99	349
85	**Table débats Sénat** (Compte rendu)	52	81
95	**Table débats Sénat** (Questions)	32	52
07	**Documents Assemblée nationale** (série ordinaire)	670	1 572
27	**Documents Assemblée nationale** (série budgétaire)	203	304
09	**Documents Sénat**	670	1 536
11	**Conseil économique et social** (Avis et rapports)	115	206
13	**Documents administratifs**	309	684
15	**Bulletin officiel des médailles, décorations et récompenses** (B.O.D.M.R.)	44	77
17	**Bulletin des annonces légales obligatoires** (B.A.L.O.)	454	1 122
19	**Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales** (B.O.D.A.C.C.) - Série "A"	273	1 694
79	**Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales** (B.O.D.A.C.C.) - Série "B"	273	1 595
89	**Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales** (B.O.D.A.C.C.) - Série "C"	51	385
21	**Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation** (B.O.C.C.)	80	153
23	**Bulletin officiel des annonces des marchés publics** (B.O.A.M.P.)	285	549
31	**Traitements des fonctionnaires** (1014)	74	89
39	**Textes d'intérêt général** (T.I.G.)	284	766

En cas de changement d'adresse, joindre une bande d'envoi à votre demande

Tout paiement à la commande facilitera son exécution

Pour expédition par voie aérienne, outre-mer et à l'étranger, paiement d'un supplément modulé selon la zone de destination

DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION : 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

*Téléphone. - Renseignements : **(1) 45-75-62-31** ; Administration : **(1) 45-78-61-39**. - TELEX : 201176 F DIRJO-PARIS*

Le numéro : **3 F.** *Le Préfet, Directeur des Journaux officiels,* ROBERT BOUQUIN.

101880601 - 000188

ANNONCES

LES ANNONCES SONT REÇUES A L'OFFICE SPÉCIAL DE PUBLICITÉ

Département S.P.J.O.

64, rue La Boétie, 75008 PARIS. - Tél. : 45-63-12-66

(L'Administration et les fermiers déclinent toute responsabilité quant à la teneur des annonces.)

TIRAGES FINANCIERS

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

Société anonyme au capital de 1 997 129 520 F
SIÈGE SOCIAL : 19, rue des Capucines, PARIS (1er)
R.C.S. : Paris B 542 029 848

EMPRUNT FONCIER 10,20 % JANVIER 1976

Code valeur : 223 147

Tirage du 15 octobre 1987

La série D, correspondant aux titres nos 360 001 à 480 000, est appelée au remboursement au pair.

Leur remboursement (net : 1 000 F) sera effectué à partir du 18 janvier 1988.

OBLIGATIONS FONCIÈRES 10,20 % JANVIER 1976

LISTE RÉCAPITULATIVE
des séries comprenant des obligations
sorties aux tirages précédents et restant à rembourser

Série E

480 001	à	600 000	1985

Série F

600 001	à	720 000	1984

Série H

840 001	à	960 000	1986

EMPRUNT FONCIER 11 % JANVIER 1977

Code valeur : 223 149

Tirage du 10 novembre 1987

La série G, correspondant aux titres nos 720 001 à 840 000, et la série K, correspondant aux titres nos 1 080 001 à 1 200 000, sont appelées au remboursement au pair.

Leur remboursement (net : 1 000 F) sera effectué à partir du 12 février 1988.

OBLIGATIONS FONCIÈRES 11 % JANVIER 1977

LISTE RÉCAPITULATIVE
des obligations sorties au pair
aux tirages précédents et restant à rembourser

240 001	à	360 000	1979
360 001	à	480 000	1983
480 001	à	600 000	1985
600 001	à	720 000	1981

EMPRUNT FONCIER 14,60 % FÉVRIER 1981

Code valeur : 223 159

Tirage du 30 novembre 1987

28 814 obligations dont les numéros suivent seront remboursées au pair, formant la totalité des obligations à amortir au 29 janvier 1988.

118 502	à	144 000	
146 001	à	149 315	

Leur remboursement (net : 5 000 F) sera effectué à partir du 29 janvier 1988.

OBLIGATIONS FONCIÈRES 14,60 % FÉVRIER 1981

LISTE RÉCAPITULATIVE
des obligations sorties au pair
aux tirages précédents et restant à rembourser

264 485	à	270 844	1981
279 682	à	288 000	1986
297 094	à	316 238	1984
316 239	à	324 000	1986
383 869	à	395 000	1985

CAISSE NATIONALE DE L'ÉNERGIE

Direction générale
DEPARTEMENT DES TITRES : 18 *bis*, rue de Berri, 75008 PARIS

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE 8,40 % (ex-5 %) 1962

OBLIGATIONS DE 250 F

Code Sicovam : 890

Amortissement au 1er mars 1988

LISTE COMPRENANT

1° La série des obligations sorties au **tirage du 23 décembre 1987** et remboursables à partir du 1er mars 1988, coupons n° 27 au 1er mars 1989 et suivants attachés ;
2° Les séries sorties aux tirages précédents.

SERIES ou numéros	ANNEES de remboursement	TAUX de remboursement
B	1966	275 F
D	1978	275 F
F	1968	275 F
G	1982	320 F
H	1972	275 F
J	1964	275 F
K	1984	320 F
L	1980	320 F
M	1986	320 F
N	1974	275 F
P	1988	350 F
R	1976	275 F
S	1970	275 F

Parmi les 253 000 obligations de la série P sortie au tirage du 23 décembre 1987, 39 963 obligations sont effectivement remboursables le 1er mars 1988, les autres titres ayant été remboursés par anticipation les 1er mars 1978 et 1985.

Code Sicovam : 15 646 - Code (FR) : 334 406
Remboursement à partir du 31 janvier 1988
TIRAGE DU 3 DECEMBRE 1987 - TIRAGE N° 3

COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE

Société anonyme au capital de 36 000 000 de francs
SIEGE SOCIAL : 2, rue André-Bonin, F 69316 LYON CEDEX 04
R.C.S. : Lyon B 957 520 901

OBLIGATIONS 15,50 % JANVIER 1983 DE 5 000 F

Dernier tirage effectué

Nombre de titres émis : 120 000.
Nombre de titres sortis au tirage : 7 694.
Nombre de titres rachetés en Bourse : néant.
Prix de remboursement : 5 000 F.
Nombre de titres restant en circulation : 99 876.
Particularités : néant.

N°s 52 626 à 60 319

Tirages précédents

SERIES OU NUMEROS	ANNEES DE REMBOURSEMENT
52 626 à 60 319	**1988**
62 757 à 68 524	1986
85 483 à 92 144	1987

LISTE NUMERIQUE

des certificats nominatifs touchés par l'amortissement et des certificats nominatifs touchés par les amortissements précédents qui n'ont pas été remboursés.

NUMEROS des certificats	QUANTITES amorties	ANNEES de remboursement
1	2	1986
37	1	1987
37	**1**	**1988**
39	**1**	**1988**
40	**1**	**1988**

Lieux de remboursement

Au siège de la Société générale, 29, boulevard Haussmann, F 75009 Paris et au siège de chacun des établissements suivants :

Banque nationale de Paris ; Crédit lyonnais ; Banque Paribas ; Caisse des dépôts et consignations ; Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel ; Société lyonnaise de banque ; Banque Indosuez ; Caisse centrale des banques populaires ; Crédit commercial de France ; Crédit du Nord ; Société marseillaise de crédit ; Banque Worms ; Banque de Neuflize, Schlumberger, Mallet ; Banque Vernes et Commerciale de Paris.

CONCESSIONS DIVERSES

AVIS AU PUBLIC

Demande de permis exclusif de recherches de mines, dit « Permis de la Fressinette », situé dans le département du Puy-de-Dôme

Par pétition du 2 novembre 1987, la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma), dont le siège social est 2, rue Paul-Dautier, 78141 VELIZY-VILLACOUBLAY CEDEX, a sollicité, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent, arsenic, étain, tungstène, uranium et substances connexes, dit « Permis de la Fressinetté », d'une superficie totale de 22,7 kilomètres carrés environ, portant sur partie du département du Puy-de-Dôme.

Conformément au plan au 1/25 000 annexé à la pétition, le périmètre du permis exclusif de recherches de mines est constitué par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets A, B, C, D, E et F sont définis comme suit (les coordonnées ont été calculées à partir du système Lambert II, zone centrale, et sont approximatives pour les points non géodésiques) :

Sommet A. - Borne I.G.N. n° 24 sur la carte au 1/50 000 de Pontgibaud, à 0,7 kilomètre à l'Ouest de Saint-Hilaire-les-Monges, dite « Saint-Hilaire-les-Monges I, Le Bregeau » :

x = 624 755,89 y = 90 424,44

Sommet B. - Point d'intersection de la droite reliant le sommet A au point auxiliaire « m » avec le prolongement de la droite reliant les points auxiliaires « p » et « n » :

x = 626 557 y = 90 566

Sommet C. - Point d'intersection de la droite reliant le sommet D défini ci-après au point auxiliaire « o » avec la droite reliant les points auxiliaires « n » et « p » :

x = 625 629 y = 85 901

Sommet D. - Borne I.G.N. n° 21 sur la carte au 1/50 000 de Pontgibaud, à 2,8 kilomètres à l'Ouest-Nord-Ouest de Prondines, dite « Prondines I, commune de Johannel » :

x = 623 794,85 y = 85 670,17

(Sommet A de la demande de P.E.R. de l'Eclache. - B.R.G.M.)

Sommet E. - Axe de la borne géodésique n° 23, dite « Tortebesse I, Chomonet », sur la carte au 1/50 000 de Pontgibaud, à 0,6 kilomètre au Nord-Nord-Ouest de Tortebesse :

x = 624 091,36 y = 81 825,26

(Sommet F de la demande de P.E.R. de l'Eclache. - B.R.G.M.)
(Sommet B de la demande de P.E.R. de Rozet. - Cogéma.)

Sommet F. - Intersection de l'axe de la route départementale n° 82 avec l'axe de la route desservant le hameau de Barailles, commune de Sauvagnat. Point coté I.G.N. 748 :

x = 620 230 y = 82 550

(Sommet A de la demande de P.E.R. de Rozet. - Cogéma.)

Définition des points auxiliaires

« m ». - Borne I.G.N. n° 35, sur la carte 1/50 000 de Pontgibaud, à 3,4 kilomètres environ au Sud-Est de Cisternes-la-Forêt, dite « Cisternes-la-Forêt I, Le Puy-de-Feu » :

x = 630 502,84 y = 90 875,52

« n ». - Borne I.G.N. n° 26 sur la carte au 1/50 000 de Pontgibaud, à 1,9 kilomètre au Sud-Sud-Est de Saint-Hilaire-les-Monges, dite « Saint-Hilaire-les-Monges II, Le Dancy » :

x = 626 175,42 y = 88 647,57

« o ». - Borne I.G.N. n° 41 sur la carte au 1/50 000 de Pontgibaud, à 1,3 kilomètre au Nord-Nord-Ouest de Gelles, dite « Gelles III, Les Châteaux » :

x = 632 524,49 y = 86 770,25

« p ». - Intersection de l'axe de la route départementale n° 204 avec l'axe de la route menant au hameau « L'Etival » au lieudit « La Cabane », commune de Prondines, à 1,1 kilomètre au Nord-Ouest de celle-ci. Point coté I.G.N. 833 :

x = 625 480 y = 85 155

En exécution des dispositions du décret n° 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, une enquête sur cette demande aura lieu pendant une durée d'un mois, du 18 janvier 1988 au 17 février 1988 inclus.

Un exemplaire de la demande, accompagné d'un document cartographique au 1/25 000 et d'une notice d'impact, indiquant les incidences éventuelles de travaux de recherches sur l'environnement et les conditions dans lesquelles la prospection envisagée satisfait aux préoccupations de l'environnement sera, pendant toute la durée de l'enquête, déposé :

- au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme (direction générale de l'énergie et des matières premières, bureau de législation), 97, rue de Grenelle, 75700 Paris ;
- à la préfecture du Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand,

où le public pourra en prendre connaissance tous les jours ouvrables.

Les observations seront soit consignées par leurs auteurs sur le registre ouvert à cet effet à la préfecture du Puy-de-Dôme, bâtiment Assas, 1re direction, bureau de l'environnement et de la réglementation, du lundi au jeudi, de 9 heures à 15 h 30, le vendredi, de 9 heures à 15 heures, soit adressées par lettre recommandée au préfet, commissaire de la République du département du Puy-de-Dôme.

Les oppositions devront être adressées au préfet, commissaire de la République du département du Puy-de-Dôme, par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire.

Les observations et les oppositions devront être consignées, reçues ou notifiées avant la fin de l'enquête, c'est-à-dire au plus tard le 17 février 1988.

Les demandes en concurrence devront être constituées dans les formes prescrites par les articles 1er et 2 de l'arrêté du 11 mars 1980 (publié au *Journal officiel* du 16 mars 1980) et adressées à la préfecture du Puy-de-Dôme avant l'expiration du délai de trente jours suivant la fin de l'enquête, soit au plus tard le 18 mars 1988 inclus. Les copies de ces demandes seront fournies dans les conditions précisées à l'article 4 de l'arrêté du 11 mars 1980 précité.

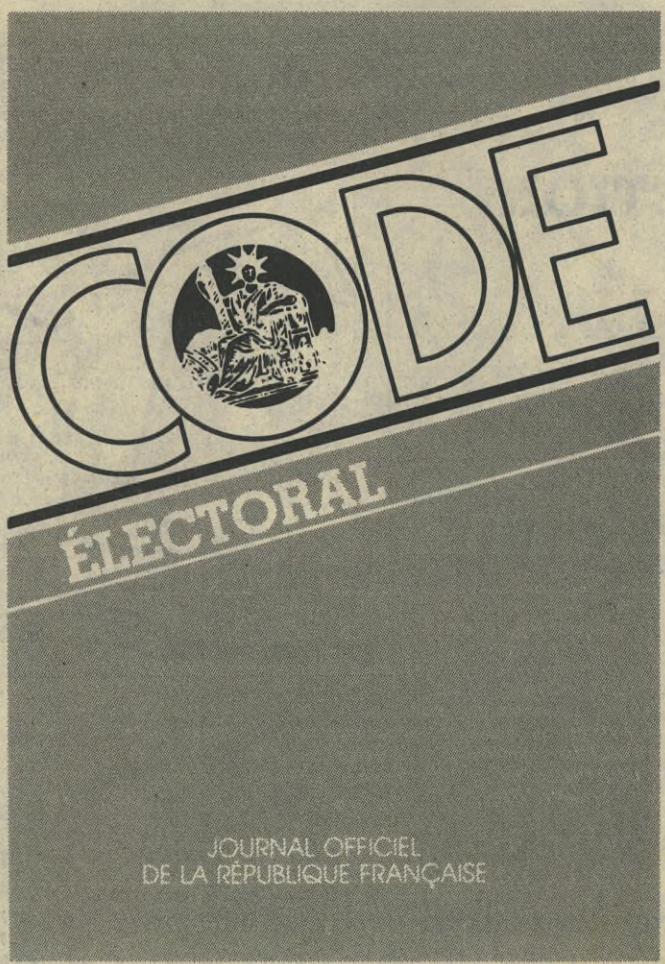
Les demandes en concurrence et les oppositions éventuelles devront être notifiées par leurs auteurs à la Cogéma par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cet avis ou, à défaut, le récépissé du dépôt accompagné de l'avis de la poste constatant que la lettre n'a pu être remise devra être adressé à la préfecture du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 16 décembre 1987.

Le préfet, commissaire de la République,
Pour le préfet, commissaire de la République,
et par délégation :
Le secrétaire général,
J. DUSSOURD

Paris. - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.

LA **NOUVELLE ÉDITION** DU **CODE ÉLECTORAL** EST PARUE :



Prix : 100 F

BON A DECOUPER OU A RECOPIER ET A RETOURNER A :

NOMBRE	TITRE (S) OU CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE
	Total	
	Frais de port et d'emballage	
	Total général	

DIRECTION DES JOURNAUX OFFICIELS
Service Diffusion Promotion
26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

Nom : .....

Prénom : .....

Adresse : .....

Ville : .....

Code postal : .....

A compter du 1er décembre 1987, le forfait pour frais d'enregistrement, de facturation et de port est fixé à **15 F.**

PAIEMENT A L'ORDRE DE L'AGENT COMPTABLE DES JOURNAUX OFFICIELS

83.215/13

Il y a au moins 36 000 services
où cet ouvrage a son utilité...

N° 1043

INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE A L'ÉTAT CIVIL

BROCHURE **1043** (nouvelle édition). – Prix : **80 F**

Ouvrages en vente aux éditions des Journaux officiels :

☐ Brochure 1119 : CONSTITUTION ET LOIS ORGANIQUES ..... **40 F**

☐ CODE ÉLECTORAL ..... **100 F**

BON A DECOUPER OU A RECOPIER ET A RETOURNER A :

NOMBRE	TITRE (S) OU CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE
	Total	
	Frais de port et d'emballage	
	Total général	

DIRECTION DES JOURNAUX OFFICIELS
Service Diffusion Promotion
26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

Nom : .....

Prénom : .....

Adresse : .....

Ville : .....

Code postal : .....

A compter du 1er décembre 1987, le forfait pour frais d'enregistrement, de facturation et de port est fixé à **15 F.**

PAIEMENT A L'ORDRE DE L'AGENT COMPTABLE DES JOURNAUX OFFICIELS

83.215/29